발 간 등 록 번 호
32-9740029-001585-01

조문별

가족관계 등록사항별 증명서 발급실무편람



법원행정처

조문별

가족관계 등록사항별 증명서 발급실무편람



법원행정처

머리말

조문별 가족관계등록사항별 증명서 발급실무편람을 발간한지 어느덧 5년이 되었습니다. 이 책은「등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침」을 조문별로 해설과 사례를 정리한 것으로 그동안 등록사항별 증명서 발급 절차와 내용을 파악하고 관련 업무를 처리하는데 크게 도움이 된 것을 기쁘게 생각합니다.

이 책이 발간된 이후 변경된 주민등록번호의 공시제한, 영문증명서, 가정폭력피해자의 증명서 등에 관한 개인정보보호 등 다양한 제도가 도입되었고, 2020. 12. 28.부터는 증명서의 기재사항을 신청인이 선택할 수 있도록 하는 특정증명서의 발급범위가 확대되는 등 등록사항별 증명서 발급과 관련한 업무에도 많은 변화가 있었습니다.

이번 개정판은 등록사항별 증명서 발급과 관련하여 그동안 변경된 사항을 충실히 반영하고, 조문과 해당 사례를 보다 쉽게 찾아 볼 수 있도록 사례별 목차를 체계적으로 정리하고 관련 내용을 추가하는 것에 주안점을 두었습니다.

앞으로도 이 책이 발급사무의 통일성과 일선 등록관서 및 감독법원의 등록사항별 증명서 발급 관련 업무를 처리하는데 많은 도움이 되었으면 합니다.

끝으로 바쁜 업무 중에도 원고 심의에 애써 주신 법원공무원교육원 교수님들과 이 책의 발간을 위하여 수고해주신 법원행정처 사법등기국 가족관계등록과 직원 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

2022. 12.

법원행정처 사법등기국장 **조 영**

머리말

2008. 1. 1.자로 종전 호적제도가 폐지되고 새로운 가족관계등록제도가 시행되었습니다. 가족관계등록제도는 증명 목적별로 세분화하여 필요한 정보만이 기재된 가족관계등록사항별 증명서를 교부하도록 하고, 교부청구권자를 원칙적으로 본인, 배우자 및 직계혈족으로 한정하여 불필요한 개인정보의 공개를 최대한 방지하도록 하는 등 개인정보보호라는 측면에서 종전 호적제도보다 상당히 진일보한 제도로 평가되고 있습니다.

그동안 법원행정처에서는 가족관계등록실무(I), (II), 외국의 신분관계법령 및 신분등록제도, 국제가족관계등록사례집, 가족관계등록신고서류 조사실무편람, 가족관계등록사무 감사실무편람을 발간하는 등 가족관계등록제도의 안정적 정착을 위하여 지속적인 노력을 기울여 왔으며, 특히 「문답식 가족관계등록사항별 증명서 발급해설」을 발간하여 일선 등록관서 및 감독법원의 가족관계등록사항별 증명서 발급업무 관련 절차와 내용 파악의 어려움을 해소하고자 한 바 있습니다.

이번에는 2016. 11. 30.부터 가족관계등록사항별 증명서의 종류가 일반증명서, 상세증명서, 특정증명서 제도로 새로이 변경된 점, 일선 등록관서에서 가족관계등록사항별 증명서 발급업무를 처음 담당하는 직원들이 보다 쉽게 그 업무에 적응할 수 있도록 일목요연하게 정리된 내용을 제공하여 달라는 요청이 지속적으로 제기된 점 등을 감안하여 「조문별 가족관계등록사항별 증명서 발급실무편람」을 발간하게 되었습니다. 앞으로 이 책자가 등록관서와 감독법원에서 가족관계등록사항별 증명서 발급 관련 업무를 처리하는 데 조금이나마 보탬이 되기를 희망합니다.

끝으로 바쁜 업무 중에도 이 책자의 발간을 위하여 원고를 작성해 주신 법원행정처 사법등기국 가족관계등록과 직원 여러분의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

2017. 6.

법원행정처 사법등기국장 **김 우 현**

일러두기

01 가족관계등록과 관련된 법령, 예규, 선례는 비교적 자주 제·개정되므로 대한민국 법원 종합법률정보 등을 통하여 항상 최신의 내용을 확인하시기 바랍니다.

02 이 책은 2022. 11. 30.을 기준으로 작성되었습니다.

03 본문 중에서 법령문을 서술할 경우 정식 명칭을 다 쓰는 것을 원칙으로 하였으나, 그 밖의 경우에는 다음과 같이 약칭하였습니다.

가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조 = 법률 제14조
가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제19조 = 규칙 제19조
가족관계등록예규 제608호[1] = 예규 제608호
가족관계등록선례 제200909-1호 = 선례 제200909-1호

04 규칙, 예규, 선례 : 대한민국 법원 종합법률정보(https://glaw.scourt.go.kr/) → 규칙, 예규, 선례(상세검색)를 검색하시기 바랍니다.

1) 예규가 개정되는 경우 일반적으로 예규의 제명(예: 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침)은 변경되지 않으나 예규의 번호(예: 가족관계등록예규 제608호)는 개정에 따라 계속 바뀌게 되므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

목차

제1장 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침 조문별 사례 해설

제1장 총칙

제1절 제1조(목적) ····· 2

제2절 제1조의2(가정폭력피해자에 대한 특례) ····· 6

- **사례 1(제1조의2)** 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 조치에 대한 불복절차 ····· 13

제3절 제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ····· 14

- **사례 2(제2조제1항)** 2008. 1. 1. 전에 사망 또는 국적상실로 제적된 사람에 대한 등록사항별 증명서의 교부청구 ····· 23
- **사례 3(제2조제1항)** 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 형제자매의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 24
- **사례 4(제2조제1항)** 미성년자가 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 25
- **사례 5(제2조제1항)** 이혼한 사람이 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 26
- **사례 6(제2조제1항)** 혼인취소판결이 확정된 배우자가 종전 배우자의 등록사항별 증명서를 청구할 수 있는지 ····· 27
- **사례 7(제2조제1항)** 배우자가 사망한 경우 잔존배우자가 사망한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 28
- **사례 8(제2조제1항)** 친권자 아닌 부 또는 모가 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 29
- **사례 9(제2조제1항)** 친생부모가 친양자로 입양된 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 30

CONTENTS

- **사례 10(제2조제1항)** 며느리가 시아버지의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 31
- **사례 11(제2조제1항)** 재혼한 배우자가 상대방 배우자의 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 32
- **사례 12(제2조제2항)** 본인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서를 작성해야 하는지 ····· 33
- **사례 13(제2조제2항)** 자녀가 부모의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유를 기재해야 하는지 ····· 35
- **사례 14(제2조제3항)** 본인등의 대리인이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위 ····· 36
- **사례 15(제2조제3항)** 위임장 사본을 제출할 수 있는지 ····· 38
- **사례 16(제2조제3항)** 대리인인 법무사 또는 변호사의 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장이 필요한지 ····· 39
- **사례 17(제2조제3항)** 대리인인 법무사 또는 변호사가 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 위임인의 신분증명서를 첨부하지 않아도 되는지 ····· 40
- **사례 18(제2조제3항)** 위임장의 유효기간 ····· 41
- **사례 19(제2조제3항)** 미성년자도 위임인이 될 수 있는지 ····· 43
- **사례 20(제2조제3항)** 신청서에 첨부할 신분증명서의 종류 ····· 44
- **사례 21(제2조제3항)** 본인등의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신분증사본 대신 본인서명사실확인서 등을 첨부할 수 있는지 ····· 46
- **사례 22(제2조제4항)** 신청서에 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하는 대신 성명과 주민등록번호로도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 48
- **사례 23(제2조제4항)** 등록사항별 증명서에 주민등록번호가 공란인 경우 신청서의 기재 ····· 49

목차

- **사례 24(제2조제5항제1호)** 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 근거법령과 사유의 요건 ····· 50
- **사례 25(제2조제5항제1호)** 등록사항별 증명서를 전자문서 또는 팩스로 송부할 수 있는지 ····· 53
- **사례 26(제2조제5항제1호)** 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률에 따른 등록사항별 증명서의 교부청구 ····· 54
- **사례 27(제2조제5항제2호)** 일본국 재판소의 명령 등을 소명자료로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 55
- **사례 28(제2조제5항제2호)** 당사자가 작성한 등기신청서나 지방변호사회 명의의 사실조회서가 소송 등의 각 절차에서 필요한 경우의 소명자료에 해당하는지 ····· 56
- **사례 29(제2조제5항제2호)** 보정명령서에 대상자의 성명만 기재되어 있는 경우 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 58
- **사례 30(제2조제5항제2호)** 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 보정명령서에 기재되어야 할 구체적인 내용 ····· 59
- **사례 31(제2조제5항제2호)** 보정권고서도 소송절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료에 포함되는지 ····· 60
- **사례 32(제2조제5항제2호)** 사실혼관계존재확인의 재판이 확정된 경우 사망한 상대방의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 61
- **사례 33(제2조제5항제2호)** 채무자가 사망한 경우 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 62
- **사례 34(제2조제5항제2호)** 등기관의 보정명령서가 아닌 등기관의 보정통지 등을 출력하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 63
- **사례 35(제2조제5항제2호)** 사망한 채무자의 배우자를 피고로 소를 제기하여 당사자의 인적사항 등을 특정하라는 법원의 보정명령을 받은 경우 ····· 65

CONTENTS

- **사례 36(제2조제5항제2호)** 등록사항별 증명서의 제출을 요구하는 법원(또는 등기관)의 보정명령이나 보정권고가 그 보정기간이 경과한 경우……66
- **사례 37(제2조제5항제2호)** 소장접수증명서가 소송절차에서 필요한 경우의 소명자료에 해당하는지……67
- **사례 38(제2조제5항제3호)** 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호의 다른 법령의 요건……68
- **사례 39(제2조제5항제3호)** 국민연금공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……70
- **사례 40(제2조제5항제3호)** 국민건강보험공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……72
- **사례 41(제2조제5항제3호)** 아동보호전문기관의 장이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……74
- **사례 42(제2조제5항제4호)** 친권자가 자녀의 법정대리인으로 이혼한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……75
- **사례 43(제2조제5항제4호)** 민법상 법정대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 반드시 법정대리인임을 소명하는 자료를 첨부해야 하는지……77
- **사례 44(제2조제5항제4호)** 한정후견인이 피한정후견인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……78
- **사례 45(제2조제5항제5호)** 채권자가 사망하지 않은 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……79
- **사례 46(제2조제5항제5호)** 채권자가 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우 채무자의 사망사실 소명자료를 반드시 첨부해야 하는지……80

목차

- **사례 47(제2조제5항제5호)** 채권 · 채무관계를 소명하는 자료의 예시 ····81
- **사례 48(제2조제5항제5호)** 검사의 불기소 이유통지서나 경찰서장의 교통사고사실확인원이 채권 · 채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지 ····82
- **사례 49(제2조제5항제5호)** 판결확정일로부터 10년이 경과한 채무이행에 관한 판결문 및 확정증명서가 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지 ····83
- **사례 50(제2조제5항제5호)** 채권자가 발송한 내용증명서(최고서)가 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지 ····84
- **사례 51(제2조제5항제5호)** 소장의 사본이 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지 ····85
- **사례 52(제2조제5항제5호)** 임차인이 임대인에 대하여 임차보증금반환의 확정판결을 받은 후 임대인이 사망한 경우 ····86
- **사례 53(제2조제5항제5호)** 임대인이 임대차계약의 종료로 임대보증금을 반환하고 임차목적물을 반환받고자 하나 임차인이 사망한 경우 ····87
- **사례 54(제2조제5항제5호)** 채권자가 사망한 채무자의 재산에 대하여 상속인을 대신하여 상속등기를 하기 위한 경우 ····88
- **사례 55(제2조제5항제5호)** 채권자가 채무자를 대위하여 상속등기를 하는 경우 ····89
- **사례 56(제2조제5항제5호)** 파산한 채무자의 상속지분을 파산관재인으로부터 매수한 채권자가 상속대위등기를 하는 경우 ····91
- **사례 57(제2조제5항제5호)** 채권자가 사망한 경우 채무자가 그 상속인에게 공탁하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····92
- **사례 58(제2조제5항제5호)** 상속인이 상속관계를 파악하기 위하여 교부받을 수 있는 등록사항별 증명서의 범위 ····93
- **사례 59(제2조제5항제5호)** 상속관계를 확인하기 위한 등록사항별 증명서의 종류 ····97

CONTENTS

- **사례 60(제2조제5항제5호)** 피상속인이 사망하여 상속이 개시되었으나 상속등기 전에 공동상속인 중 일부가 사망한 경우 ····· 98
- **사례 61(제2조제5항제5호)** 형제자매가 상속인이 되는 경우 그 형제자매 중 일부가 피상속인보다 먼저 사망하여 대습상속이 발생한 경우 ····· 100
- **사례 62(제2조제5항제5호)** 대습상속이 발생한 경우 피대습상속인의 배우자에 대한 혼인관계증명서의 교부청구 ····· 101
- **사례 63(제2조제5항제5호)** 2순위 이하의 상속인이 피상속인의 입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 102
- **사례 64(제2조제5항제5호)** 1순위, 2순위의 상속인이 없는 미혼인 피상속인이 사망한 경우 이성동복(또는 동성이복)인 형제자매가 3순위 상속인이 될 수 있는지 ····· 103
- **사례 65(제2조제5항제5호)** 상속관계의 확인을 위하여 계부 또는 계모 등의 등록사항별증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우 ····· 104
- **사례 66(제2조제5항제5호)** 배우자가 사망한 후 재혼한 배우자가 사망한 전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 105
- **사례 67(제2조제5항제5호)** 이혼한 남동생이 직계혈족 없이 사망한 경우 상속인인 누나가 피상속인인 남동생의 제적등본의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 106
- **사례 68(제2조제5항제5호)** 상속인이 상속포기를 위하여 피상속인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 107
- **사례 69(제2조제5항제6호)** 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청인의 범위 ····· 108
- **사례 70(제2조제5항제7호)** 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 109

목차

- **사례 71(제2조제5항제8호)** 공익사업을 수행하기 위하여 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우 첨부할 소명자료 ····· 111
- **사례 72(제2조제5항제8호)** 종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친·인척들의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 113
- **사례 73(제2조제6항)** 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지 ····· 116
- **사례 74(제2조제7항)** 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서의 전산 입력 ····· 117
- **사례 75(제2조제8항)** 아포스티유 신청 관련 증명서 발급정보의 전송 ····· 118

제4절 제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ····· 121

- **사례 76(제3조제1항)** 미성년자가 본인의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 124
- **사례 77(제3조제1항)** 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항에 따라 본인이 배우자, 직계혈족의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 125
- **사례 78(제3조제1항)** 친양자입양관계증명서의 교부청구의 위임 ····· 127
- **사례 79(제3조제1항)** 친양자의 복리를 위하여 친양자입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 128
- **사례 80(제3조제1항)** 친양자입양관계증명서가 소송 등의 각 절차에서 필요한 경우 ····· 129
- **사례 81(제3조제1항)** 상속인의 범위를 확인하기 위하여 생존한 사람의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 130
- **사례 82(제3조제1항 및 제2항)** 입양특례법에 따른 친양자입양관계증명서의 교부청구 ····· 131

제5절 제4조(외국인의 경우) ····· 132

CONTENTS

- **사례 83(제4조제1항)** 국내에 거주하는 외국인 간에 한국 방식에 따라 혼인신고가 등록관서에 수리된 경우 등록사항별 증명서의 교부청구 ····134
- **사례 84(제4조제1항)** 외국인 자녀가 한국인 부의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····135
- **사례 85(제4조제1항)** 외국인 배우자가 한국인 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····136
- **사례 86(제4조제1항)** 한국인 배우자가 사망한 경우 외국인 배우자가 사망한 한국인 배우자의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····137
- **사례 87(제4조제1항)** 한국인과 이혼한 외국인이 종전 한국인 배우자의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····138
- **사례 88(제4조제1항)** 외국인 양자가 사망한 한국인 양부의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····139
- **사례 89(제4조제1항)** 외국인 양부가 한국인 양자의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····140
- **사례 90(제4조제1항)** 신분관계가 해소된 외국인이 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서를 이름과 주민등록번호만 기재하여 교부를 청구할 수 있는지 ····141
- **사례 91(제4조제2항)** 한국인 부가 대한민국 국적을 상실한 자녀의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····143
- **사례 92(제4조제3항)** 한국인과의 신분관계가 해소된 외국인이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····145
- **사례 93(제4조제4항)** 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 우편으로 청구할 수 있는지 ····146
- **사례 94(제4조제4항)** 외국에 거주하는 외국인이 한국에 거주하는 사람에게 위임하여 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····147

목차

- **사례 95(제4조제4항)** 국내에 거주하는 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 148

제6절 제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ····· 149

- **사례 96(제5조제1항)** 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청서에 누구를 신청인으로 기재하여야 하는지 ····· 150
- **사례 97(제5조제5항)** 제2조제5항과 관련한 소명자료의 원본 반환 가능 여부 ····· 151
- **사례 98(제5조제5항)** 소명자료 원본을 갈음하는 해당 기관의 원본대조 확인인을 날인한 사본과 법인인감증명서의 제출 가능 여부 ····· 152

제7절 제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ····· 154

- **사례 99(제6조)** 신청서에 청구사유 기재를 거부하는 경우 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지 ····· 155

제8절 제7조(신청인의 신분확인 등) ····· 156

- **사례 100(제7조제1항 및 제2항)** 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신분확인 ····· 157
- **사례 101(제7조제1항 및 제2항)** 채권 · 채무 등 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해 해당 금융기관 등의 직원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 158
- **사례 102(제7조제2항)** 채권자인 법인으로부터 등록사항별 증명서의 교부청구를 위임 받은 변호사의 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 159

CONTENTS

- **사례 103(제7조제4항)** 사건 자체를 대리하지 않는 변호사 또는 법무사가 당사자가 받은 보정명령서만을 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 160
- **사례 104(제7조제4항)** 법무사가 대리인으로서 받은 등기관의 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장이 필요한지 ····· 161
- **사례 105(제7조제4항)** 변호사가 소송사건의 대리인으로 받은 법원의 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장을 필요로 하는지 ····· 163
- **사례 106(제7조제4항)** 신청서 등의 보존 기간 ····· 164
- **사례 107(제7조제5항)** 전자문서를 이용하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 공문을 송부한 경우 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있는지 ····· 165

제9절 제8조(우편에 의한 청구 등) ····· 166
- **사례 108(제8조제1항)** 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우 신청대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지 ····· 167
- **사례 109(제8조제1항)** 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우 우송료의 납부 ····· 168
- **사례 110(제8조제2항)** 우편에 의한 등록사항별 증명서의 교부청구에 대한 반송 ····· 169

제10절 제9조(인터넷 신청에 의한 등록사항별 증명서 청구) ····· 170
- **사례 111(제9조)** 대한민국 정부24(www.gov.kr)를 통하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 171

목차

제11절 제10조(주민등록번호의 공시제한) ····· 173

- **사례 112(제10조)** 등록사항별 증명서상 주민등록번호의 공시제한 ····· 174

제12절 제11조(공시제한의 예외 등) ····· 175

- **사례 113(제11조)** 신청서에 주민등록번호 공개신청 여부에 대한 표시를 하지 않은 경우 주민등록번호에 대한 공시제한 여부 ····· 178
- **사례 114(제11조)** 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택하였음에도 공시가 제한되는 경우 ····· 180
- **사례 115(제11조)** 등록사항별 증명서의 주민등록번호 공시 유형 ····· 182

제13절 제11조의2(등록사항별 증명서의 재발급) ····· 186

- **사례 116(제11조의2)** 증명서 재발급의 경우 이미 교부된 등록사항별 증명서의 회수 ····· 187

제2장 재외국민 및 외국 관공서에 대한 등록사항별 증명서 송부방법

제14절 제12조(등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법) ····· 188

- **사례 117(제12조)** 해외에 거주하는 재외국민이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지 ····· 189

제15절 제13조(외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등) ····· 190

- **사례 118(제13조)** 미국 관공서가 직접 등록관서에 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 191
- **사례 119(제13조)** 일본의 각 변호사회가 본인의 자격으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 192

CONTENTS

제3장 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서 발급사무의 특례

제16절 제14조(제적 등·초본의 교부청구) ····194

- **사례 120(제14조)** 2008. 1. 1. 이후 출생신고된 사람에 대한 제적등본의 교부청구 ····195
- **사례 121(제14조)** 보정명령서에 등록사항별 증명서에 관한 기재만 있는 경우 제적 등·초본의 제출까지 요구하는 것으로 볼 수 있는지 ····196

제17절 제15조(신청의 특례) ····197

- **사례 122(제15조제1항)** 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 제2조제5항제5호에 따라 교부를 청구하는 경우 성명과 주민등록번호만을 기재해도 되는지 ····198
- **사례 123(제15조제2항)** 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부하는 경우 신청대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부청구가 가능한지 ····199

제4장 법원행정처 소속 공무원에 의한 등록사항별 증명서의 발급

제18절 제16조(등록사항별 증명서의 발급에 대한 특칙) ····200

- **사례 124(제16조)** 등록사항별 증명서의 발급자 명의 ····202

목차

제2장 영문증명서

영문증명서 ····· 206

- **사례 125(제2조제1항)** 부모가 자녀의 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 211
- **사례 126(제2조제1항)** 영문기본증명서, 영문가족관계증명서, 영문혼인관계증명서 등을 발급받을 수 있는지 ····· 212
- **사례 127(제2조제1항)** 본인이 여권을 발급받은 적이 없는 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 213
- **사례 128(제2조제1항)** 발급받은 여권의 기간이 만료된 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 214
- **사례 129(제2조제1항)** 영문증명서의 교부를 청구하기 위하여 신청대상자 본인의 실물 여권을 제시해야 하는지 ····· 215
- **사례 130(제2조제1항)** 본인의 가족관계등록부가 폐쇄된 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 216
- **사례 131(제2조제2항)** 가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서 작성 ····· 217
- **사례 132(제2조제5항)** 본인등의 위임 없이 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우 ····· 218
- **사례 133(제4조제1항)** 한국인과의 신분관계가 해소된 경우 외국인 본인의 기록사항이 기재된 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 219
- **사례 134(제5조제6항)** 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 외국여권상 로마자성명 소명 ····· 220

제3장 증명서의 종류 및 기록사항

증명서의 종류 및 기록사항 ····· 222
1. 가족관계증명서(일반, 상세, 특정) ····· 226
2. 기본증명서(일반, 상세, 특정) ····· 226
3. 혼인관계증명서(일반, 상세, 특정) ····· 227
4. 입양관계증명서(일반, 상세) ····· 227
5. 친양자입양관계증명서(일반, 상세) ····· 227
6. 영문증명서 ····· 227
7. 등록사항별 증명서의 서식목록 ····· 228

제4장 기타사항

제1절 등록사항별 증명서 등의 수수료 ····· 260
- **사례 135.** 등록사항별 증명서의 발급 수수료 면제 여부 ····· 262
- **사례 136.** 수수료가 면제되는 국가유공자 본인이 그의 배우자 또는 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 수수료 면제 규정이 적용되는지 ····· 263
- **사례 137.** 수수료가 면제되는 사람의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 수수료의 면제 여부 ····· 265

목차

- **사례 138.** 외국 정부기관이 공무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 수수료 면제 여부 ····· 266

제2절 증명서 발급(교부) 관련 예규

1. 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제608호) ····· 267
2. 변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제530호) ····· 279
3. 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(가족관계등록예규 제541호) ····· 286
4. 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제577호) ····· 290



조문별 사례 해설

(등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침)

제1절 제1조(목적)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률(다음부터 "법"이라 한다)」 제14조, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙(다음부터 "규칙"이라 한다)」 제19조에 따라 등록사항별 증명서를 발급하는 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

● 주요내용

위 조문은 「등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제608호)의 제정 목적이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조와 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제19조에 따라 등록사항별 증명서[2] 발급절차 등 필요한 사항을 정한 것이라는 점을 명시한 것임

이와 관련하여 위 예규 외에도 「변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제530호, 시행 2018. 11. 16.), 「영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침」(가족관계등록예규 제541호, 시행 2019. 12. 27.), 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제577호, 시행 2022. 1. 1.) 등 등록사항별 증명서 발급에 관한 관계 규정이 있으므로 관련 예규[3]를 확인하여 발급사무를 처리하여야 함

01 가족관계의 등록 등에 관한 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등"이라 한다)은 제15조에 규정된 등록부등의 기록사항에 관하여 발급할 수 있는 증명서(이하 "등록사항별 증명서"라 한다)의 교부를 청구할 수 있고, 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 본인등의 위임을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본

2) 등록사항별 증명서의 종류 및 기록사항은 이 책 제3장 참고
3) 이 책의 제4장 제2절 증명서 발급(교부) 관련 예규 참고

인등이 아닌 경우에도 교부를 신청할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
2. 소송 · 비송 · 민사집행의 각 절차에서 필요한 경우
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 정당한 이해관계가 있는 사람이 신청하는 경우

② 제15조제1항제5호의 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 친양자가 성년이 되어 신청하는 경우
2. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우
3. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 수사상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 경우

③ 제1항 및 제2항에 따라 증명서의 교부를 청구하는 사람은 수수료를 납부하여야 하며, 증명서의 송부를 신청하는 경우에는 우송료를 따로 납부하여야 한다.

④ 시 · 읍 · 면의 장은 제1항 및 제2항의 청구가 등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀을 침해하는 등 부당한 목적에 의한 것이 분명하다고 인정되는 때에는 증명서의 교부를 거부할 수 있다.

⑤ 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 자는 사용목적에 필요한 최소한의 등록사항이 기록된 일반증명서 또는 특정증명서를 요구하여야 하며, 상세증명서를 요구하는 경우에는 그 이유를 설명하여야 한다. 제출받은 증명서를 사용목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정은 폐쇄등록부에 관한 증명서 교부의 경우에도 준용한다.

⑦ 본인 또는 배우자, 부모, 자녀는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등록부등의 기록사항의 전부 또는 일부에 대하여 전자적 방법에 의한 열람을 청구할 수 있다. 다만, 친양자입양관계증명서의 기록사항에 대하여는 친양자가 성년이 된 이후에만 청구할 수 있다.

⑧ 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자(이하 “가정폭력피해자”라 한다) 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족을 지

정(이하 "교부제한대상자"라 한다)하여 시·읍·면의 장에게 제1항 및 제2항에 따른 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다.

⑨ 시·읍·면의 장은 제8항에 따른 신청을 받은 때에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 교부제한대상자 또는 그 대리인에게 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서를 교부하지 아니할 수 있다.

⑩ 제9항에 따른 교부제한대상자에게는 제7항에도 불구하고 가정폭력피해자 본인의 등록부등의 기록사항을 열람하게 하지 아니한다.

⑪ 제8항 및 제9항에 따른 신청·해지 절차, 제출 서류 등에 필요한 구체적인 사항은 대법원규칙으로 정한다.

02 가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제19조(증명서 교부청구 등) ① 법 제15조의 등록사항별 증명서에 대한 교부신청은 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(이하 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 청구하는 경우에는 신청서를 작성하지 않을 수 있고, 대리인이 법 제14조제1항의 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 이 조에서는 "본인등"이라 한다)의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

② 법 제14조제1항제4호의 "정당한 이해관계 있는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 법 제14조제9항에 따른 교부제한대상자 또는 법 제15조의2제2항에 따른 공시제한대상자 본인등(이하 "교부제한대상자" 또는 "공시제한대상자 본인등"이라 한다)의 경우에는 법 제111조에 따른 가정법원의 결정으로 교부 등이 허용된 사람에 한정한다.

1. 민법상의 법정대리인
2. 채권·채무의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서의 교부가 필요한 사람
3. 그 밖에 공익목적상 합리적 이유가 있는 경우로서 대법원예규가 정하는 사람

③ 제1항의 신청서에는 대법원예규가 특별히 규정하고 있는 경우를 제외하고는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 반드시 기재하여야 하고 다음 각 호에 해당하는 서류를 제출하여야 한다.

1. 법 제14조제1항제1호의 경우에는 그 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서
2. 법 제14조제1항제2호의 경우에는 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 등 이를 소명하는 자료
3. 법 제14조제1항제3호의 경우에는 이를 소명하는 자료 및 관계법령에 의한 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료
4. 법 제14조제1항제4호의 경우에는 그 근거와 사유를 기재한 신청서 및 정당한 이해관계를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서

④ 제1항부터 제3항까지에 관하여 필요한 사항은 대법원예규로 정한다.

제2절

제1조의 2 (가정폭력피해자에 대한 특례)



제1조의2(가정폭력피해자에 대한 특례) ① 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제5호에 따른 피해자를 본인으로 하는 증명서 또는 피해자의 개인정보가 기재된 다른 사람의 증명서에 대하여는 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」을 우선하여 적용한다.

② 다음 각호의 경우에도 제1항을 적용한다.

1. 「민원처리에 관한 법률」 제10조의2 및 규칙 제26조의2에 따라 민원인으로부터 민원접수·처리기관을 통하여 정보제공 요구를 받고, 등록사항별증명서 또는 제적 등·초본을 민원처리기관에 제공하는 경우
2. 「전자정부법」 제43조의2 및 규칙 제26조의3에 따라 정보주체로부터 정보제공 요구를 받고, 등록사항별증명서 또는 제적 등·초본을 행정기관, 공공기관 등에 제공하는 경우

● 주요내용

위 조문은 가정폭력행위자가 직계혈족이기만 하면 별도의 제한 없이 가정폭력피해자의 정보가 포함된 가족관계증명서 등의 교부를 청구할 수 있도록 하는 규정에 대하여 헌법재판소가 헌법불합치결정(헌법재판소 2020. 8. 28. 선고, 2018헌마927)을 함에 따라, 가정폭력행위자 등 가정폭력피해자가 지정한 사람에 대하여는 가정폭력피해자에 관한 등록사항별 증명서의 교부·발급 등에 일정한 제한을 설정하여 가정폭력피해자의 개인정보자기결정권을 보호하고 추가적인 가정폭력범죄가 발생하는 것을 방지할 수 있도록 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 일부개정법률(법률 제18651호)과 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 일부개정규칙(대법원규칙 제3017호)이 2022. 1. 1. 시행되었음

이에 따라 가정폭력피해자의 개인정보보호와 관련한 구체적인 신청·처리 및 불복절차 등을 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제577호, 2022. 1. 1. 시행)에서 정하고 있고 이와 관련하여 가정폭력피해자의 증명서 등의 개인정보보호에 관하여는 해당 규정이 이 예규에 우선 적용됨을 명확히 하고 있음

또한 이 예규뿐만 아니라 「민원처리에 관한 법률」 제10조의2 및 규칙 제26조의2, 「전자정부법」 제43조의2 및 규칙 제26조의3에 따라 등록사항별증명서 또는 제적 등·초본

을 제공하는 경우에도 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」을 우선 적용하여 가정폭력피해자의 개인정보를 보호하도록 하는 특례를 규정하고 있음

01 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조제5호

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. "피해자"란 가정폭력범죄로 인하여 직접적으로 피해를 입은 사람을 말한다.

02 민원처리에 관한 법률 제10조의2 및 규칙 제26조의2

1. 민원처리에 관한 법률

제10조의2(민원인의 요구에 의한 본인정보 공동이용) ① 민원인은 행정기관이 컴퓨터 등 정보처리능력을 지닌 장치에 의하여 처리가 가능한 형태로 본인에 관한 행정정보를 보유하고 있는 경우 민원을 접수·처리하는 기관을 통하여 행정정보 보유기관의 장에게 본인에 관한 증명서류 또는 구비서류 등의 행정정보(법원의 재판사무·조정사무 및 그 밖에 이와 관련된 사무에 관한 정보는 제외한다)를 본인의 민원 처리에 이용되도록 제공할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 민원을 접수·처리하는 기관의 장은 민원인에게 관련 증명서류 또는 구비서류의 제출을 요구할 수 없으며, 행정정보 보유기관의 장으로부터 해당 정보를 제공받아 민원을 처리하여야 한다.

② 제1항에 따른 요구를 받은 행정정보 보유기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률의 규정에도 불구하고 해당 정보를 컴퓨터 등 정보처리능력을 지닌 장치에 의하여 처리가 가능한 형태로 본인 또는 본인이 지정한 민원처리기관에 지체 없이 제공하여야 한다. 다만, 「개인정보 보호법」 제35조제4항에 따른 제한 또는 거절의 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「전자정부법」 제39조
2. 「국세기본법」 제81조의13
3. 「관세법」 제116조

4. 「지방세기본법」 제86조
5. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제13조
6. 「부동산등기법」 제109조의2
7. 「주민등록법」 제30조
8. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제76조
9. 「자동차관리법」 제69조
10. 「건축법」 제32조
11. 「상업등기법」 제21조
12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지의 규정과 유사한 규정으로서 대통령령으로 정하는 법률의 관련 규정

③ ~ ⑦ 생략

⑧ 제1항부터 제5항까지 및 제7항의 규정에 따른 본인에 관한 행정정보의 요구방법, 해당 행정정보의 제공방법 · 제공기준, 종류 및 그 세부유형, 수수료, 보안대책 및 실태점검 등에 필요한 사항은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정한다.

2. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제26조의2(민원접수 · 처리기관을 통한 등록전산정보자료의 제공 등) ① 민원인이 「민원처리에 관한 법률」 제10조의2제1항에 따라 민원접수 · 처리기관을 통하여 본인에 관한 등록전산정보자료의 제공을 요구하는 경우 법원행정처장은 해당 정보를 지체 없이 제공하여야 한다.

② 민원인이 요구할 수 있는 등록전산정보자료의 종류는 행정안전부장관이 법원행정처장과 협의하여 공표한 것에 한한다.

③ 법원행정처장이 제2항에 따른 협의요청을 받은 때에는 법 제14조제5항 및 이 규칙 제26조제3항의 사항을 고려하여 제공할 등록전산정보자료의 종류를 결정하여야 한다.

④ 등록전산정보자료 제공절차 등과 관련하여 필요한 사항 중 이 규칙에서 정하고 있지 아니한 사항은 대법원예규로 정할 수 있다.

03 전자정부법 제43조의2 및 규칙 제26조의3

1. 전자정부법

제43조의2(정보주체 본인에 관한 행정정보의 제공요구권) ① 정보주체는 행정기관등이 정보처리능력을 지닌 장치에 의하여 판독이 가능한 형태로 본인에 관한 행정정보를 보유하고 있는 경우에는 해당 행정기관등의 장으로 하여금 본인에 관한 증명서류 또는 구비서류 등의 행정정보(법원의 재판사무·조정사무 및 그 밖에 이와 관련된 사무에 관한 정보는 제외한다. 이하 "본인정보"라 한다)를 본인이나 본인이 지정하는 자로서 본인정보를 이용하여 업무(「민원 처리에 관한 법률」 제10조의2에 따라 처리하는 민원은 제외한다)를 처리하려는 다음 각 호의 자(이하 "제3자"라 한다)에게 제공하도록 요구할 수 있다.

1. 행정기관등
2. 「은행법」 제8조제1항에 따라 은행업의 인가를 받은 은행
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 개인, 법인 또는 단체

② 정보주체가 제1항에 따라 본인정보를 제공하도록 요구할 때에는 해당 본인정보의 정확성 및 최신성이 유지될 수 있도록 정기적으로 같은 내역의 본인정보를 제공하여 줄 것을 행정기관등의 장에게 요구할 수 있고, 필요한 경우 해당 제공 요구를 철회할 수 있다.

③ 정보주체가 제1항에 따라 본인정보를 제공하도록 요구할 때에는 다음 각 호의 사항을 모두 특정하여야 한다.

1. 제공 요구를 받는 행정기관등의 장
2. 제공 요구하는 본인정보
3. 제공 요구에 따라 본인정보를 제공받는 자
4. 정기적인 제공을 요구하는지 여부 및 요구하는 경우 그 주기
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정한 사항과 유사한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

④ 제1항에 따라 본인정보의 제공 요구를 받은 행정기관등의 장은 다음 각 호의 법률의 규정에도 불구하고 해당 본인정보를 정보주체 본인 또는 제3자에게 지체 없이 제

공하여야 한다. 다만, 「개인정보 보호법」 제35조제4항에 따른 제한 또는 거절의 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제39조
2. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제13조
3. 「건축법」 제32조
4. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제76조
5. 「관세법」 제116조
6. 「국세기본법」 제81조의13
7. 「부동산등기법」 제109조의2
8. 「상업등기법」 제21조
9. 「자동차관리법」 제69조
10. 「주민등록법」 제30조
11. 「지방세기본법」 제86조
12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지의 규정과 유사한 규정으로서 대통령령으로 정하는 법률의 규정

⑤ ~ ⑦ 생략

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 본인정보의 요구방법 및 수수료 등에 필요한 사항은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정한다.

2. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제26조의3(정보주체 본인의 요구에 의한 등록전산정보자료의 제공 등) ① 정보주체가 「전자정부법」 제43조의2제1항에 따라 본인에 관한 등록전산정보자료의 제공을 요구하는 경우 법원행정처장은 해당 정보를 정보주체 본인 또는 본인이 지정하는 자로서 「전자정부법」 제43조의2제1항 각 호의 자에게 지체 없이 제공하여야 한다. 이 경우 정보주체는 정확성 및 최신성이 유지될 수 있도록 정기적인 제공을 요구할 수 있다.

② 제1항의 경우 제26조의2제2항부터 제4항까지를 준용한다.

■ 교부 · 공시제한대상자의 혼인관계증명서(일반) 예시



혼 인 관 계 증 명 서 (일 반)

등록기준지	전라남도 여수시 소호10길 37

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	이정우(李妊優)	1987년 05월 11일	870511-1234567	남	全州

혼인사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
배우자	***	****** *** ***	******-*******	*	**

구 분	상 세 내 용
혼인	[신고일] ***** [배우자] ***** [배우자의주민등록번호] ***** [처리관서] *****

위 혼인관계증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 11월 17일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발급시각 : 16시 45분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 이정우

발행번호 : 5153-2212-2978-1713 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

■ 교부 · 공시제한대상자의 가족관계증명서(일반) 예시

대법원 옴싱서비스

가 족 관 계 증 명 서 (일 반)

등록기준지	전라남도 여수시 소호10길 37

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	이정우(李妊優)	1987년 05월 11일	870511-1234567	남	全州

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	이용건(李勇腱)	1964년 03월 15일	640315-1234567	남	全州
모	김혜숙(金惠淑)	1966년 08월 22일	660822-2345678	여	光山
배우자	***	****** *** ***	******-*******	*	**
자녀	이수아(李秀嬰)	2018년 04월 24일	180424-4567899	여	全州

위 가족관계증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 11월 17일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발급시각 : 16시 45분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 이정우

발행번호 : 5153-2012-2978-1712 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

사례 01

(제1조2) 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 조치에 대한 불복절차

가정폭력피해자 증명서 등에 대한 개인정보보호 조치에 대하여 교부·공시제한대상자가 불복할 수 있는지?

답 교부·공시제한대상자는 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서 등의 발급·교부 등을 한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원에 불복의 신청을 할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제1조의2(가정폭력피해자에 대한 특례) ①「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조제5호에 따른 피해자를 본인으로 하는 증명서 또는 피해자의 개인정보가 기재된 다른 사람의 증명서에 대하여는「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」을 우선하여 적용한다.

2. 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침(예규 제577호)
   제9조(교부·공시제한대상자의 불복) ① 교부·공시제한대상자는 제4조 또는 제7조에 따른 개인정보보호 조치에 대하여 법 제109조에 따라 관할 가정법원[교부·공시제한대상자에게 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서 등의 발급·교부 등을 한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원을 말한다]에 불복의 신청을 할 수 있다.

제3절

제2조 (등록사항별 증명서의 교부청구 등)

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

④ 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만, 본인등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.

1. 국가, 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우로서 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 공무원증을 첨부한 때
2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료를 첨부한 때
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부한 때
4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

5. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
6. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별 증명서가 필요한 때
7. 「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 희생자 본인의 유족에 해당함을 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
8. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때

⑥ 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 청구가 제적부 또는 가족관계등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀침해 등 부당한 목적임이 분명한 경우에는 등록사항별 증명서의 발급을 거부할 수 있다.

⑦ 시(구)·읍·면의 장이 제1항과 제2항에 따라 신청서를 접수한 때에는 지체 없이 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

⑧ 신청인이 아포스티유 신청을 위해 외교부에 증명서 발급정보의 전송을 원하는 경우에는 신청서에 증명서 발급정보의 전송에 관한 동의를 표시하여야 한다. 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 증명서 발급정보를 외교부에 전송하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 신청인이 제출해야 할 신청서(「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 영문증명서의 경우 제11-1호 서식), 위임장(「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식)에 관하여 규정하고 있고(제2조제2항 및 제3항), 신청대상자의 성명과 등록기준지 이외에 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있는 예외를 규정하고 있으며(제2조제4항), 실무상으로 가장 빈번히 문제되는 본인 등의 위임없이 교부청구할 수 있는 경우의 세부적인 근거와 영문증명서 및 가정폭력피해자의 개인정보보호와 관련하여 교부청구가 제한될 수 있음을 명시하고 있음(제2조제5항). 한편, 2016. 11. 30.부터 아포스티유 신청과 관련하여 신청서에 증명서 발급정보의 전송에 관한 동의표시를 한 경우, 등록관서에서는 그 정보를 외교부에 전송해야 하는 근거가 신설되었음(제2조제8항)

● 제2조 증명서의 교부청구권자 및 신청서류 등

교부청구권자 (신청대상자와의 관계)		교부대상 등록사항별 증명서					신청서류			신분확인 (신분증명서)[4]	비고
		가족	기본	혼인	입양	영문	신청서[5]	위임장[6]	소명 자료		
본인등	본인	○					×/○	×	×	○	영문증명서는 신청서 작성 필요
	배우자, 직계혈족	○					○	×	×	○	형제·자매는 해당 ×
본인등의 대리인		○ (위임 받은 범위 내)					○	○[7]	×	○	변호사의 경우 위임장 사본 가능
본인등의 위임 없이 교부청구할 수 있는 경우(제2조제5항)[8],[9]											
1. 국가, 지방자치단체의 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우		○ (청구 목적의 범위 내)				×	○	×	○	○	근거법령과 사유를 기재한 신청기관 공문과 관계공무원의 공무원증 첨부, 예외 조항[10] 있음(제7조 참조)
2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우		〃				×	○	×	○	○	예규 별지 제1호 예시 참조
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우		〃				×	○	×	○	○	소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부, 예외 조항 있음(제7조 참조)

4) 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등
5) 가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호) 별지 제11호 서식, 제11-1호 서식(가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서)
6) 가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호) 별지 제12호 서식
7) 위임인의 신분증명서 사본 첨부
8) 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한됨(제2조제5항 단서)
9) 대리인이 청구하는 경우 신청서에 위임장, 위임인의 신분증명서 사본(법인의 경우 법인인감증명서 등도 가능, 사례 102 참고), 청구사유를 소명하는 자료 등 첨부

교부청구권자 (신청대상자와의 관계)	교부대상 등록사항별 증명서					신청서류			신분확인 (신분증명서)[4]	비고
	가족	기본	혼인	입양	영문	신청서[5]	위임장[6]	소명 자료		
4. 「민법」상의 법정대리인[11]	〃				○	○	×	○	○	소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부
5. 채권 · 채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우	〃				×	○	×	○	○	예규 별지 제1호 예시 참조
6. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별 증명서가 필요한 때	〃				×	○	×	○	○	〃
7. 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 희생자 본인의 유족	〃				×	○	×	○	○	〃
8. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때	〃				×	○	×	○	○	〃

- 친양자입양관계증명서는 교부청구의 특례에 해당하는 경우에만 교부청구할 수 있음(제3조 참조)
- 대리인이 청구하는 경우 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 하고, 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 신청인의 신분 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 함(제5조 참조)

10) 국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있음(제7조제5항)

11) 친권자, 미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정 · 특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등

■ 가족관계등록사무의 문서양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호)

[별지 제11호 서식]

가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서

신청 대상자[1] (발급대상자)	성 명	(한자 :)		
	등록기준지[2]			
		※ 뒷면 작성방법 5.에 해당하는 경우 등록기준지의 기재 없이 주민등록번호로도 신청할 수 있습니다.		
	주민등록번호	-		
신청내용	1.가족관계증명서	①일반( )통	②특정( )통 □부 □모 □배우자 □자녀(성명:)	③상세( )통
	2.기본증명서	①일반( )통	②특정 ㉠출생사망실종( )통 ㉡인지친생자관계정정( )통 ㉢친권미성년후견(□전부 □현재)( )통 ㉣개명성본변경( )통 ㉤국적취득상실( )통 ㉥성별정정( )통	③상세( )통
	3.혼인관계증명서	①일반( )통	②특정( )통 전(前)배우자성명:_____	③상세( )통
	4.입양관계증명서	①일반( )통 ②상세( )통	5.친양자입양관계증명서	①일반( )통 ②상세( )통
	6.신고서류기재사항증명 ( )건		7.수리·불수리증명 ( )건	
	8.열람(신고서류) _____년_____월_____일 접수 _____신고			
	9.종전「호적법」에 따른 제적 ①등본( )통 ②초본( )통 ③열람( )건 본적:_____ 호주:_____ 대상자:_____의			
	특정증명서 교부 신청을 하는 경우에만 선택하기 바랍니다. [□등록기준지 포함 □본(本) 포함]			
주민등록번호 공개신청 여부 (뒷부분6자리)	□전부 공개 □신청 대상자 본인만 공개	공개 신청 사유	□ 1. 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우 □ 2. 신청인이 신청대상자 본인 또는 본인의 부모, 양부모, 배우자, 자녀 및 그 대리인인 경우 □ 3. 가족관계등록관서 출석 신청인이 재판상 필요를 소명 □ 4. 공무원 등이 공용목적임을 소명한 경우	
청구사유				
소명자료				
아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부[3]			증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □	
신 청 인	성명	㊞ 또는 서명	주민등록번호[4]	-
	주소		신청인 자격	의
			휴대전화번호 등	
위 임 인	성명		주민등록번호[4]	-
	위임을 받은 경우 위임인의 성명 및 주민등록번호를 기재하여야 합니다(위임장은 별도 첨부)			

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

※ 수수료	① 등록사항별 증명서 또는 제적 등본 1통당 1,000원, 제적초본 1통당 500원 ② 신고서류 열람·증명(신고서류기재사항증명, 수리·불수리 증명 등), 제적부 열람 1건당 200원 ③ 수수료 면제 대상자에 해당할 경우에는 수수료 면제(뒷면 참조)

1. 공동상속처럼 신청대상이 수인일 때 신청 대상자란에 "별지와 같음"이라고 기재한 후 별지 서식을 이용하여 기재할 수 있으며, 이 경우 신청서와 별지를 간인(서명)하여야 합니다.
2. 신청서를 작성하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확히 기재하여야 합니다. 다만, 본인, 배우자, 직계혈족과 그 대리인의 경우와 뒷면 작성방법 5.의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 청구할 수 있으나, 우편으로 청구할 때에는 등록기준지를 반드시 기재하여야 합니다.
3. 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다.
4. 신청인 또는 위임인이 **외국인인 경우 외국인등록번호(국내거소신고번호 또는 출생연월일)**를 기재하시기 바랍니다.

※ 법 제117조: 제14조제1항·제2항·제7항, 제14조의2, 제14조의3을 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 등록부등의 기록사항을 열람하거나 증명서를 교부받은 사람, 제42조를 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 신고서류를 열람하거나 신고서류에 기재되어 있는 사항에 관한 증명서를 교부받은 사람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.

작 성 방 법

(뒤 쪽)

1. 본인이 청구하는 경우에 신청서를 작성하지 아니할 수 있으나, 본인 등의 대리인이 위임을 받아 청구하는 경우에는 신청서에 본인 등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 국제운전면허증, 외국국가기관 명의의 신분증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등)사본을 제출하여야 합니다. 다만, 다음 각 항에 해당하여 소명자료를 제출하는 경우에는 본인 등이 아닌 경우에도 본인 등의 위임 없이 증명서의 교부를 신청할 수 있습니다.

① 국가, 지방자치단체가 직무상 필요 및 법령상 근거에 따라 문서로 신청하는 경우
② 소송, 비송, 민사집행, 보전 등의 각 절차에서 필요한 경우
③ 다른 법령에서 본인 등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우
④ 민법상의 법정대리인(후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인)
⑤ 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우
⑥ 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 필요한 때
⑦ 「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족에 해당하는 경우
⑧ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우

※ 청구사유란 및 신청인의 자격란은 구체적으로 **아래 예**와 같이 기재하며, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 등록사항별 증명서 또는 제적부의 열람 및 등·초본을 발급받을 수 없습니다.
예) 청구사유 : 가사소송관련(○○○의 ○○사건)법원제출용, **신청인의 자격** : 본인의 부, ○○○의 대리인

2. 친양자입양관계증명서(신고서류의 열람 포함)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 발급을 청구 할 수 있습니다.

① 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우
② 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명한 때
③ 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우
④ 법원의 사실조회 촉탁이 있거나 수사기관이 규칙 제23조 제5항에 따라 문서로 신청하는 경우
⑤ 「민법」 제908조의4에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제908조의5에 따라 파양을 할 경우
⑥ 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제17조에 따라 파양을 할 경우
⑦ 친양자의 복리를 위하여 필요함을 친양자의 양부모가 구체적으로 소명할 때
⑧ 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우
⑨ 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우
⑩ 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우
⑪ 법률상의 이해관계를 소명하기 위하여 친양자의 친생부모·양부모의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우 그 해당법령과 구체적인 소명자료 및 필요 이유를 제시하는 경우

3. **주민등록번호 공개신청여부란**은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 공개신청 여부와 그 사유를 선택하며, 그 밖의 경우에는 기재하지 않습니다.

① 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 증명서의 교부를 청구하는 경우
② 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우
③ 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 소송, 비송, 민사집행·보전 등의 각 절차에서 필요함을 소명하는 자료(예 : 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우
④ 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우

※「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호를 변경한 사람이 본인의 변경된 주민등록번호를 특정인에게 공개하지 않도록 신청한 경우에는 위 공개신청사유 제①,②호에 해당하는 경우에도 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자의 공개가 제한됩니다.

4. 위 3.의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자의 공개를 제한하지 아니합니다.
① 종전 「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18) 제3조에 규정된 이미지 전산 제적부 등
② 종전 「호적법」에 따른 호적용지로 작성된 제적부

5. 아래의 경우 시(구)·읍·면·동의 사무소에 직접 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하고 신청인의 신분증 사본을 첨부하면 **제적 등의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급**을 청구할 수 있습니다.
- 위 제1.의 ①,②,③,④,⑥,⑦ 및 제2의 ⑧,⑨에 따라 청구하는 경우 법원의 보정명령 등 법령으로 정한 소명자료를 제출한 때 및 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 청구하는 때

※수수료 면제(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조 제4항)

① 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우
② 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호의 수급자가 청구하는 경우
③ 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
④ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑤ 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 청구하는 경우
⑥ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인 등이 청구하는 경우
⑦ 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑧ 「특수임무수행자 지원 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 제3호에 따라 등록된 특수임무공로자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑨ 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 청구하는 경우
⑩ 재해의 발생 등 시·읍·면의 장이 필요하다고 인정하는 경우
⑪ 출생신고인에게 기록일부터 2주일 이내에 출생사건 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는 경우
⑫ 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우

〈별지〉

<table>
<tr><td rowspan="3">신청
대상자
(발급대상자)</td><td>성 명</td><td colspan="4">(한자 :)</td></tr>
<tr><td>등록기준지</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>주민등록번호</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td rowspan="10">신청내용</td><td>1.가족관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 □부 □모 □배우자 □자녀(성명:)</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>2.기본증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정 ㉠출생사망·실종( )통 ㉡인자친생자관계정정( )통
㉢친권·미성년후견(□전부 □현재)( )통
㉣개명·성본변경( )통 ㉤국적취득·상실( )통
㉥성별정정( )통</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>3.혼인관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 전(前)배우자성명:_____</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>4.입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td><td colspan="2">5.친양자입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.신고서류기재사항증명 ( )건</td><td colspan="3">7.수리·불수리증명 ( )건</td></tr>
<tr><td colspan="5">8.열람(신고서류) _____년_____월_____일 접수 _____신고</td></tr>
<tr><td colspan="5">9.종전「호적법」에 따른 제적 ①등본( )통 ②초본( )통 ③열람( )건
본적:_____ 호주:_____ 대상자:_____의</td></tr>
<tr><td colspan="5">특정증명서 교부 신청을 하는 경우에만 선택하기 바랍니다. [□등록기준지 포함 □본(本) 포함]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">신청
대상자
(발급대상자)</td><td>성 명</td><td colspan="4">(한자 :)</td></tr>
<tr><td>등록기준지</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>주민등록번호</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td rowspan="10">신청내용</td><td>1.가족관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 □부 □모 □배우자 □자녀(성명:)</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>2.기본증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정 ㉠출생사망·실종( )통 ㉡인자친생자관계정정( )통
㉢친권·미성년후견(□전부 □현재)( )통
㉣개명·성본변경( )통 ㉤국적취득·상실( )통
㉥성별정정( )통</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>3.혼인관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 전(前)배우자성명:_____</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>4.입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td><td colspan="2">5.친양자입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.신고서류기재사항증명 ( )건</td><td colspan="3">7.수리·불수리증명 ( )건</td></tr>
<tr><td colspan="5">8.열람(신고서류) _____년_____월_____일 접수 _____신고</td></tr>
<tr><td colspan="5">9.종전「호적법」에 따른 제적 ①등본( )통 ②초본( )통 ③열람( )건
본적:_____ 호주:_____ 대상자:_____의</td></tr>
<tr><td colspan="5">특정증명서 교부 신청을 하는 경우에만 선택하기 바랍니다. [□등록기준지 포함 □본(本) 포함]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">신청
대상자
(발급대상자)</td><td>성 명</td><td colspan="4">(한자 :)</td></tr>
<tr><td>등록기준지</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>주민등록번호</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td rowspan="10">신청내용</td><td>1.가족관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 □부 □모 □배우자 □자녀(성명:)</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>2.기본증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정 ㉠출생사망·실종( )통 ㉡인자친생자관계정정( )통
㉢친권·미성년후견(□전부 □현재)( )통
㉣개명·성본변경( )통 ㉤국적취득·상실( )통
㉥성별정정( )통</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>3.혼인관계증명서</td><td>①일반( )통</td><td colspan="2">②특정( )통 전(前)배우자성명:_____</td><td>③상세( )통</td></tr>
<tr><td>4.입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td><td colspan="2">5.친양자입양관계증명서</td><td>①일반( )통 ②상세( )통</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.신고서류기재사항증명 ( )건</td><td colspan="3">7.수리·불수리증명 ( )건</td></tr>
<tr><td colspan="5">8.열람(신고서류) _____년_____월_____일 접수 _____신고</td></tr>
<tr><td colspan="5">9.종전「호적법」에 따른 제적 ①등본( )통 ②초본( )통 ③열람( )건
본적:_____ 호주:_____ 대상자:_____의</td></tr>
<tr><td colspan="5">특정증명서 교부 신청을 하는 경우에만 선택하기 바랍니다. [□등록기준지 포함 □본(本) 포함]</td></tr>
</table>

[별지 제11-1호 서식]

가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서

외교부 여권정보(여권상 로마자성명) 활용에 관한 동의 여부[1]			여권정보 활용에 동의합니다 □	
신청 대상자 (발급대상자)	성 명	한글		
	등록기준지[2]			
	주민등록번호	–		
신청내용	발급 통수 ……( )통			
	여권을 발급받은 사실이 없는 가족구성원이 있는 경우에만 기재하시기 바랍니다.			
	담당자가 「국어의 로마자 표기법」에 따라 성명을 표기하는 것에 대한 동의 여부[3]		동의합니다 □	
	위 내용에 동의하지 않는 경우 「국어의 로마자 표기법」에 맞게 로마자성명을 기재하시기 바랍니다. 외국인인 가족구성원이 있는 경우 외국여권상 로마자성명을 기재하시기 바랍니다.[3]			
		성	명	
	□부 □모 □배우자			
	□부 □모 □배우자			
	□부 □모 □배우자			
주민등록번호 공개신청 여부 (뒷부분6자리)	□ 전부공개 □ 신청대상자만 공개	공개신청 사유	□ 1. 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우 □ 2. 신청인이 신청대상자 또는 그의 부모, 양부모, 배우자, 자녀 및 그 대리인인 경우	
청구사유				
소명자료				
아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부[4]			증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □	
신 청 인	성명	한글 ㊞ 또는 서명	주민등록번호[5]	–
	신청인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우에만 기재하시기 바랍니다.			
	담당자가 「국어의 로마자 표기법」에 따라 성명을 표기하는 것에 대한 동의 여부[3]		동의합니다 □	
	위 내용에 동의하지 않는 경우 「국어의 로마자 표기법」에 맞게 로마자성명을 기재하시기 바랍니다.		성	
			명	
	주소		신청인 자격	의
			휴대전화번호 등	
위 임 인	대리하여 신청하는 경우에만 기재하시기 바랍니다.			
	성명	한글 ㊞ 또는 서명	주민등록번호[5]	–
	위임을 받은 경우 위임인의 성명 및 주민등록번호를 기재하여야 합니다(위임장은 별도 첨부)			

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

※ 수수료	① 가족관계에 관한 영문증명서 1통당 1,000원 ② 수수료 면제 대상자에 해당할 경우에는 수수료 면제(뒷면 참조)

1. 외교부 여권정보를 활용하여 영문증명서상 본인(신청대상자), 부모, 배우자 및 신청인의 성명을 여권상 로마자성명으로 표기하는 것에 대한 동의를 말합니다.
2. 신청서를 작성하는 경우에는 신청대상자의 성명과 등록기준지를 정확히 기재하여야 합니다. 다만, 본인 또는 본인의 배우자, 직계혈족과 그 대리인의 경우와 민법상 법정대리인(후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인)이 시(구)·읍·면·동의 사무소에 직접 출석하여 신분증 사본을 첨부하는 경우에는 신청대상자의 성명과 주민등록번호로도 청구할 수 있으나, 우편으로 청구할 때에는 등록기준지를 반드시 기재하여야 합니다.
3. 신청대상자의 부모나 배우자가 여권을 발급받은 사실이 없는 경우, 담당자가 「국어의 로마자 표기법」에 따라 로마자성명을 표기하는 것에 동의하면 로마자성명을 기재하지 않아도 됩니다. 이 경우 가장 많이 사용되는 로마자성명으로 표기됩니다. 그리고 신청대상자의 부모나 배우자가 외국인인 경우에는 가족관계등록관서에서 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 합니다.
4. 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다.
5. 외국인인 경우 외국인등록번호(국내거소신고번호 또는 출생연월일)를 기재하시기 바랍니다.

작 성 방 법

(뒤 쪽)

1. 본인 등의 대리인이 위임을 받아 청구하는 경우에는 신청서에 본인 등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 국제운전면허증, 외국국가기관 명의의 신분증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등)사본을 제출하여야 합니다. 다만, 민법상의 법정대리인(후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인)이 소명자료를 제출하는 경우에는 본인 등이 아닌 경우에도 본인 등의 위임 없이 증명서의 교부를 신청할 수 있습니다.

2. 다음 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 **영문증명서 발급이 제한**될 수 있습니다.
   ① **본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우**
   ② 본인이 「혼인신고특례법」에 따른 혼인신고를 한 경우
   ③ 본인의 등록부가 폐쇄된 경우
   ④ 부, 모 또는 배우자의 등록부가 폐쇄된 경우[다만, 사망(실종선고 및 부재선고를 포함한다)하거나 국적을 상실(이탈을 포함한다)하여 등록부가 폐쇄된 경우는 예외로 한다]
   ⑤ 등록부에 부, 모 또는 배우자가 2명 이상 기록된 경우
   ⑥ **외국인인 부, 모 또는 배우자의 외국여권상 로마자성명이 소명되지 아니한 경우**
   ⑦ 등록부의 기록이 법률상 무효인 것이거나 그 기록에 착오 또는 누락이 있는 경우

3. **주민등록번호 공개신청여부란**은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 공개신청 여부와 그 사유를 선택하며, 그 밖의 경우에는 기재하지 않습니다.

   ① 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 증명서의 교부를 청구하는 경우
   ② 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

※「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호를 변경한 사람이 본인의 변경된 주민등록번호를 특정인에게 공개하지 않도록 신청한 경우에는 위 공개신청사유 제①,②호에 해당하는 경우에도 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자의 공개가 제한됩니다.

4. 여권정보 활용에 관한 동의를 받아 여권상 로마자성명을 표기하는 경우, 여권상 로마자성명이 한글성명의 발음과 다른 경우에도 여권상 로마자성명으로 표기됩니다.

5. 등록부에 출생장소 기록은 있으나 국내인지 외국인지 명확하지 않은 경우, 미상이나 불상 등으로 기록된 경우, 그 밖에 출생장소를 특정하기 어려운 경우에는 출생장소가 "(Unspecified)"로 현출됩니다.
   [예시] 제주도에서 일본국 대판항으로 향해 중 → (Unspecified)
   [예시] 미상 → (Unspecified)

6. 배우자의 사망일을 연월일로 명확하게 특정하기 어려운 경우에는 사망일이 "(Unspecified)"로 현출됩니다.
   [예시] 2012년 05월 일 미상 → (Unspecified)
   [예시] 2013년 10월 20일부터 23일 사이 → (Unspecified)
   [예시] 2014년 11월 11일 추정 → (Unspecified)
   [예시] 2015년 12월 15일 10시 경 → (Unspecified)

※ 법 제117조: 제14조제1항·제2항·제7항, 제14조의2, 제14조의3을 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 등록부등의 기록사항을 열람하거나 증명서를 교부받은 사람, 제42조를 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 신고서류를 열람하거나 신고서류에 기재되어 있는 사항에 관한 증명서를 교부받은 사람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.

※수수료 면제(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조 제4항)

① 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우
② 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호의 수급자가 청구하는 경우
③ 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
④ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑤ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 청구하는 경우
⑥ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인 등이 청구하는 경우
⑦ 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑧ 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 제3호에 따라 등록된 특수임무공로자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑨ 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 청구하는 경우
⑩ 재해의 발생 등 시·읍·면의 장이 필요하다고 인정하는 경우
⑪ 출생신고인에게 기록일부터 2주일 이내에 출생사건 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는 경우
⑫ 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우

사례 02

(제2조제1항) 2008. 1. 1. 전에 사망 또는 국적상실로 제적된 사람에 대한 등록사항별 증명서의 교부청구

2008. 1. 1. 전에 사망 또는 국적상실로 제적된 사람에 대하여 가족관계등록사항별 증명서를 발급받을 수 있는지?

답 발급받을 수 없다.

해설

1. 2008. 1. 1. 전에 사망, 국적상실, 실종선고, 부재선고로 제적된 사람들에 대하여는 가족관계등록부를 작성하지 아니하므로 등록사항별 증명서를 발급받을 수는 없고, 2008. 1. 1. 전의 가족관계의 발생 및 변동에 관한 사항은 제적 등·초본을 발급 받아 확인할 수 있다.

2. 법률
   부칙 〈제8435호, 2007.5.17〉
   제3조(등록부의 작성 등) ① 이 법 제9조에 따른 등록부는 종전의 「호적법」 제124조의3에 따라 편제된 전산호적부를 대상으로, 이 법 시행 당시 기록된 사항을 기준으로 하여 그 호적전산자료를 개인별로 구분·작성하는 방법에 따른다.
   ② 종전의 「호적법」 제124조의3에 따라 편제된 전산호적부는 이 법 시행과 동시에 제적된다.

3. 가족관계등록부 작성을 위한 가족관계기록사항의 이기지침(예규 제259호)
   제4조(사망 등에 의한 제적의 경우) 제적의 원인이 2008. 1. 1. 전에 사망, 국적상실, 실종선고, 부재선고(이하 "사망 등"이라 한다)에 의한 것일 경우, 이러한 사람들에 대하여는 가족관계등록부를 작성하지 아니하므로 이기하지 않는다.

사례 03

(제2조제1항) 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 형제자매의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

신청인이 자신과 형제자매의 관계에 있음을 이유로 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 형제자매의 성명과 등록기준지 등을 기재하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 경우, 등록관서는 해당 증명서를 교부할 수 있는지?

답 교부할 수 없다. 다만, 형제자매가 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다.

해설

1. 법률

   제14조(증명서의 교부 등) ① 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등"이라 한다)은 제15조에 규정된 등록부등의 기록사항에 관하여 발급할 수 있는 증명서(이하 "등록사항별 증명서"라 한다)의 교부를 청구할 수 있고, 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 본인등의 위임을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등이 아닌 경우에도 교부를 신청할 수 있다.

   1. ~ 4. 생략

2. 헌법재판소는 2016년 6월 30일 재판관 6:3의 의견으로 '가족관계의 등록 등에 관한 법률' 제14조제1항 본문 중 '형제자매' 부분은 개인정보자기결정권을 침해하여 헌법에 위반된다고 선고하였으므로(헌재 2016. 6. 30. 선고 2015헌마924 결정), 동 법률조항의 '형제자매' 부분은 효력을 상실하게 되었다. 따라서 등록관서에서는 형제자매에게 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)를 교부할 수 없다(규칙 제19조제1항, 예규 제608호 제2조제1항 등 참조). 다만, 형제자매가 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조).

사례 04

(제2조제1항) 미성년자가 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

미성년자가 직접 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 의사능력 있는 미성년자는 직접 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 신청인이 미성년자라면, 그 미성년자가 의사능력을 갖추었다고 판단되는 경우에 한하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 이때 의사능력의 유무판단은 일괄적으로 연령에 따라서 정하여지는 것은 아니고 구체적으로 자기행위의 의미나 결과를 이해할 정도의 지능이 발달하였는지 여부를 기준으로 하여야 할 것이나(구 호적선례 제3-391호, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2008다58367 판결 등 참조), 특별한 사정이 없는 한 실무상 14세 이상[12]의 미성년자라면 의사능력을 갖춘 것으로 처리하여도 무방할 것이다.
2. 의사능력 있는 미성년자이면 직계혈족인 부모의 등록사항별 증명서도 직접 교부청구할 수 있고, 위임인이 될 수 있다. ☞ 사례 14, 19 참고

12) 참고로 주민등록표 등·초본 교부의 경우는 만 15세 이상으로 의사능력을 갖춘 자이어야 하며, 만 15세 미만인 경우 소명한 청구사유를 참작하여 출석한 미성년자가 의사능력을 갖추었다고 판단한 경우에 한하여 교부, 미성년자가 타인에게 위임하여 신청하는 경우에도 그러하다고 기술하고 있음(2022 주민등록 사무편람, p161 참고)

사례 05

(제2조제1항) 이혼한 사람이 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

부부가 이혼한 경우 일방이 타방의 등록사항별 증명서를 종전 배우자의 자격으로 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

배우자의 지위는 혼인무효, 혼인취소, 이혼 및 부부 일방의 사망(실종선고, 부재선고 포함)의 경우에 소멸되므로, 등록관서에서는 이러한 경우에 해당하는 신청인에게 법률 제14조 제1항 본문에 따라 배우자의 자격으로 등록사항별 증명서(제적 등 · 초본 포함, 이하 같음)를 교부할 수 없다. 다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 여전히 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조). ☞ 사례 86, 87 참고

사례 06

(제2조제1항) 혼인취소판결이 확정된 배우자가 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

혼인취소판결이 확정된 배우자가 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 경우, 등록관서는 해당 증명서를 교부할 수 있는지?

답 교부할 수 없다.

해설

1. 배우자의 지위는 혼인무효, 혼인취소, 이혼 및 부부 일방의 사망(실종선고, 부재선고 포함)의 경우에 소멸되므로, 등록관서에서는 이러한 경우에 해당하는 신청인에게 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)를 교부할 수 없다. 다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 여전히 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조).

2. 법률 제14조제1항 본문에 규정된 '배우자'는 법률상 배우자만을 의미하는 것이고, 사실혼 배우자는 이에 해당하지 아니한다. 따라서 사실혼 배우자는 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

사례 07 (제2조제1항) 배우자가 사망한 경우 잔존배우자가 사망한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

일방 배우자가 사망한 경우 잔존배우자가 사망한 배우자의 등록사항별 증명서를 배우자의 지위에서 발급받을 수 있는지?

답 배우자의 지위에서는 발급받을 수는 없고, 상속인의 지위(제2조제5항제5호)에서 발급받을 수 있다.

해설

혼인해소사유인 배우자의 사망으로 배우자의 지위는 상실하지만, 생존한 전 배우자는 상속권자의 지위에서 증명서의 교부를 청구할 수 있다(예규 제608호 제2조제5항제5호). 배우자는 직계비속과 동순위로 공동상속인이 되고, 직계비속이 없는 경우에 피상속인의 직계존속과 공동상속인이 되며, 피상속인의 직계존비속이 없는 경우는 단독상속인이 된다(민법 제1000조, 제1003조). ☞ 사례 66 참고

사례 08

(제2조제1항) 친권자 아닌 부 또는 모가 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

'친권자 아닌 부(父) 또는 모(母)'가 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 친권자인지 여부를 불문하고 직계혈족[13]의 관계에 있으면 본인등의 자격으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있으므로(법률 제14조제1항 본문, 예규 제608호 제2조제1항 등 참조), 친권자 아닌 부 또는 모라고 하더라도 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

2. 민법
제781조제6항에 따라 자녀의 성·본이 변경되었더라도 부자(직계혈족)관계는 변함이 없으므로, '친권자 아닌 부(父)'는 법률 제14조제1항 본문에 따라 성·본이 변경된 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

13) 1. 부모, 친조부모, 외조부모 등 직계존속과 자녀, 친손자녀, 외손자녀 등 직계비속을 말하며 신청대상자의 직계혈족은 친권자인지 여부, 부계·모계 여부는 불문함
2. 입양에 의한 법정혈족도 포함되므로, 양부모 등 직계존속과 양자 등 직계비속도 이에 해당함
3. '시부모와 며느리', '장인·장모와 사위', '계부(계모)와 배우자의 자녀'의 관계는 직계혈족이 아님을 유의하여야함

사례 09

(제2조제1항) 친생부모가 친양자로 입양된 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

친생자가 친양자 입양된 이후에 친생부모가 직계혈족의 지위에서 친양자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

친양자의 입양 전의 친족관계는 친양자 입양이 확정된 때에 종료하므로(민법 제908조의3 제2항), 친생부모는 친양자와 더 이상 직계혈족관계가 아니다. 따라서 친생부모는 법률 제14조제1항 본문에 따라 친양자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

사례 10 (제2조제1항) 며느리가 시아버지의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

며느리가 시아버지의 위임 없이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 시아버지의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

'시부모와 며느리', '장인·장모와 사위', '계부(계모)와 배우자의 자녀'의 관계는 직계혈족이 아니므로 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)의 교부를 청구할 수 없다[14].

다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조).

14) 이와 관련하여 제적 등·초본을 청구하는 경우, 예컨대 시아버지가 호주인 제적부에 며느리가 그 구성원으로 기재된 경우에는 며느리 본인의 제적부에 해당하므로 며느리 본인, 배우자, 직계혈족은 본인등의 지위에서 청구목적에 따라 제적 등·초본을 발급받을 수 있으므로 이를 구별할 필요가 있음

사례 11 (제2조제1항) 재혼한 배우자가 상대방 배우자의 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

전혼 중의 자녀가 있는 사람과 재혼한 배우자(계부 또는 계모)가 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 상대방 배우자의 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

'시부모와 며느리', '장인·장모와 사위', '계부(계모)와 배우자의 자녀'의 관계는 직계혈족이 아니므로 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)를 교부할 수 없다. 다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 '본인등의 위임을 받아 청구하는 경우' 또는 '본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우'에 해당할 때에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다(법률 제14조, 규칙 제19조, 예규 제608호 제2조제3항 및 제5항 등 참조).

사례 12

(제2조제2항) 본인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서를 작성해야 하는지

본인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 반드시 신청서(가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규 별지 제11호 서식 또는 별지 제11-1호 서식)를 작성 · 제출해야 하는지?

답

본인이 본인의 등록사항별 증명서 발급을 신청하는 경우에는 신청서(가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규 별지 제11호)를 작성하지 않아도 되지만 영문증명서를 신청하는 경우에는 반드시 신청서(가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규 별지 제11-1호)를 작성·제출하여야 한다.

해설

1. 규칙

제19조(증명서 교부청구 등) ① 법 제15조의 등록사항별 증명서에 대한 교부신청은 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(이하 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 청구하는 경우에는 신청서를 작성하지 않을 수 있고, 대리인이 법 제14조제1항의 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 이 조에서는 "본인등"이라 한다)의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 주민등록증 · 운전면허증 · 여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

3. 참고로 '본인이 청구하는 경우'라 함은 본인이 신청인 겸 신청대상자로서 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우를 의미하는 것이지, 본인이 다른 신청대상자(직계혈족, 배우자)의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우를 의미하는 것이 아님에 유의하여야 한다.

사례 13

(제2조제2항) 자녀가 부모의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유를 기재해야 하는지

자녀가 부모의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유를 반드시 기재해야 하는지?

답 반드시 기재해야 한다.

해설

1. 규칙
   제19조(증명서 교부청구 등) ① 법 제15조의 등록사항별 증명서에 대한 교부신청은 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(이하 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

3. 본인, 배우자, 직계혈족이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유는 기재하여야 하나, 그 청구사유에 대한 소명자료는 첨부할 필요가 없다(예규 제608호 제5조제3항 참조).

사례 14

(제2조제3항) 본인등의 대리인이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위

본인등의 대리인이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위는 무엇인지?

답 대리인은 위임인이 교부를 청구할 수 있는 범위의 등록사항별 증명서 중 '위임장에 기재된 범위 내'에서 교부를 청구할 수 있다. 예를 들어 '갑'(위임인)이 본인의 아버지에 대한 기본증명서(일반)의 교부청구를 자신의 친구 '을'(수임인)에게 위임(위임장에 해당 내용을 기재)하였다면 을은 갑의 대리인으로서 위임받은 갑의 아버지의 기본증명서(일반)만 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 대리인(수임인)이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위에 관하여 가족관계등록법규상 제한이 없으므로, 대리인은 위임인이 교부를 청구할 수 있는 범위의 등록사항별 증명서 중 '위임장에 기재된 범위 내'에서 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

   〈참고〉 선례 제200909-1호

   가. 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식의 위임장은 수권사항을 "가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조에 따라 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서 제출 및 수령 등에 관한 일체의 행위'로 기재하고 있는바, 대리인이 위와 같은 위임장을 제출한 경우 대리인은 위임인인 본인등이 위임 없이 직접 교부청구할 경우에 발급받을 수 있는 범위의 등록사항별 증명서 전부에 대하여 교부청구 및 수령이 가능하다는 취지로 이해되고,…

나. 위와 같은 위임장을 제출한 경우 대리인이 위임의 본지에 따라 등록사항별 증명서의 교부청구 및 수령을 함으로써 위임이 종료된다고 할 것인바, 위임인인 본인등이 위임 없이 직접 교부청구할 경우에 발급받을 수 있는 범위의 등록사항별 증명서의 범위 내에서 대리인이 시간적·장소적으로 접착하여 당해 현장에서 연속하여 교부청구하는 경우라면 여전히 위임의 효력이 미친다고 할 것이므로 특정 등록사항별 증명서의 교부청구 및 수령이 이루어졌다고 하여 그것으로 곧 위임이 종료된다고 할 수 없고, 대리인은 특정 등록사항별 증명서의 교부청구 및 수령 후에 시간적·장소적으로 접착하여 당해 현장에서 연속하여 증명서교부신청서의 별지에 신청대상자를 추가로 기재하는 방법으로 위의 범위 내의 다른 등록사항별 증명서에 대하여도 교부청구 및 수령이 가능하다고 할 것이다.

2. 대리인의 자격에 관하여 가족관계등록법규상 제한은 없어 외국인, 민법상 의사능력 있는 미성년자도 대리인이 될 수 있다.

3. 행정사가 외국에 거주하다가 사망한 사람의 가족관계등록부를 정리하기 위하여 그 등록사항별 증명서나 제적등본이 필요한 경우에도 본인의 배우자나 직계혈족의 위임을 받아야 한다(선례 제200805-4호 참조).

사례 15

(제2조제3항) 위임장 사본을 제출할 수 있는지

본인등의 대리인이 청구하는 경우, 위임장 사본을 제출할 수 있는지?

답 대리인은 반드시 위임장 '원본'을 제출하여야 한다. 다만, 변호사는 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

해설

1. 소송대리를 하는 변호사라고 하더라도 별도의 위임장 원본(등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장은 사본 가능함) 및 위임인의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

사례 16 (제2조제3항) 대리인인 법무사 또는 변호사의 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장이 필요한지

법무사 또는 변호사가 위임인의 수임을 받았으나, 법무사 또는 변호사 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 법무사 또는 변호사 외에 사무원 개인이 별도로 수임받은 위임장을 제출해야 하는지?

답 별도의 위임장을 제출할 필요가 없다.

해설

법무사 또는 변호사 사무원은 법무사 또는 변호사의 피용자로서 교부청구하는 것이므로, 법무사 또는 변호사가 수임인으로 기재되어 있는 위임장만으로 충분하다. 따라서 법무사 또는 변호사 사무원 개인이 별도의 위임장을 제출할 필요가 없다. 이때 신청인의 신분확인은 '법무사 또는 변호사 사무원증 및 그 사무원의 신분증명서'로 할 수 있다. ☞ 사례 101 참고

사례 17 (제2조제3항) 대리인인 법무사 또는 변호사가 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 위임인의 신분증명서를 첨부하지 않아도 되는지

법무사 또는 변호사가 위임인의 수임을 받아 위임장을 제출하는 경우에는 위임인의 신분증명서 사본을 첨부하지 않아도 되는지?

답 위임인의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

해설

1. 변호사 또는 법무사라고 하더라도 별도의 위임장 원본(변호사의 경우 등록사항별 증명서 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장은 사본 가능함) 및 위임인의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

사례 18

(제2조제3항) 위임장의 유효기간

본인등이 등록사항별 증명서의 교부청구를 대리인에게 위임한 경우, 그 위임장의 유효기간은?

답 가족관계등록법규상 위임장의 유효기간에 관한 별도의 규정은 존재하지 않는다.

해설

1. 현행 가족관계등록법규상 위임장의 유효기간에 관한 명시적인 규정은 없다. 다만, 실무상 6개월 도과 여부를 기준으로 위임 여부의 유효성을 판단하는 경향이 있는데, 위임인이 위임을 한 날로부터 6개월이 도과한 경우에는 위임인에게 위임 여부를 확인해 보는 것이 적정한 업무처리로 보인다.

2. 예규 제608호 제2조제3항에서는 "본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다."고 규정하고 있으므로, 위임장은 가족관계등록사무의 문서양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호) 별지 제12호 서식을 사용하여야 함이 원칙이다. 그 위임장의 구체적인 형태에 관하여는 다음 페이지 참조.

3. 참고로 가족관계등록 관련 법규나 예규에 명시적인 근거가 있는 것은 아니나, 본인등이 대리인에게 재위임 권한을 부여하는 취지가 위임장에 명확하게 기재되어 있음을 전제로 재위임도 가능하다고 할 것이다. 다만, 이때에는 본인등의 위임장과 신분증명서 사본 이외에 대리인의 재위임장과 신분증명서 사본을 반드시 함께 제출하여야 한다.

■ 가족관계등록사무의 문서양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호)

[별지 제12호 서식]

접수공무원의 수임인 신분확인 ㉮

위 임 장

위임받은 사람

성 명:
주민등록번호:
주 소:

위임인 _____는(은) 아래행위에 관한 권한을 위 _____에게 위임합니다.

- 아 래 -

「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제14조 및「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」제19조에 따라 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서 제출 및 수령 등에 관한 일체의 행위

20 년 월 일

위임인 성 명: 서명 또는 ㉮
주민등록번호:
주 소:
전 화 번 호:

○ 첨부서류
1. 위임인의 신분증명서 사본 1부.

※ 유의사항
1. 타인의 서명 또는 인장의 도용 등으로 허위의 위임장을 작성하여 증명서의 신청 또는 수령한 경우에는「형법」제231조 또는 제237조의2에 따라 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형에 처해집니다.
2. '접수공무원의 수임인 신분확인란'은 접수공무원이 수임인인 출석자의 신분증을 통하여 수임인의 인적사항을 확인한 후 접수공무원이 날인을 하여야 합니다.

사례 19

(제2조제3항) 미성년자도 위임인이 될 수 있는지

미성년자가 제3자에게 위임하여 등록사항별 증명서를 발급받을 수 있는지?

답 의사능력있는 미성년자는 등록사항별 증명서의 교부청구를 위임하여 발급받을 수 있다.

해설

의사능력 있는 미성년자이면 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있는 사람이므로, 그 미성년자는 위임인이 될 수 있다. ☞ 사례 4 참고

사례 20

(제2조제3항) 신청서에 첨부할 신분증명서의 종류

대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 첨부하여야 할 '신분증명서'의 종류는?

답 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서[15](주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

2. 비록 가족관계등록신고사건 접수 시 신분확인을 위한 신분증명서 관련 내용이기는 하나, 아래의 선례를 참조할 수 있다.
   〈참조〉 가족관계등록신고사건 접수 시 신고인 또는 제출인 확인을 위한 신분증명서로 국가 및 지방자치단체가 발급하는 신분증명서만 가능한지, 국가유공자증도 포함되는지 여부(선례 제201601-1호)

15) 종전에는 공무원증도 신분증명서의 예시에 포함되어있었으나 주민등록번호가 삭제된 공무원증으로는 신분 확인이 어려워 2018. 4. 30. 예규 개정(제517호)으로 신분증명서에서 공무원증이 삭제되었음

1. 가족관계등록신고사건 접수 시 신고인 또는 제출인의 신분확인을 하기 위해 제출하는 신분증명서로 가족관계의 등록 등에 관한 법률 및 동 규칙, 동 예규상 인정된 것은 여기에 열거된 종류로 엄격히 한정하는 것이 아니라 하나의 예시에 불과한 것으로 기타의 신분증명서도 인정될 수 있는 것이다.
2. 가족관계등록신고는 국민의 신분관계의 발생 및 변동사항에 관한 등록을 예정한 것으로서 그 의미의 중대성을 고려해야 한다는 점, 현재 인정된 신분증명서는 모두 국가(내지 국가기관) 및 지방자치단체가 관련 법규에 따라 엄격한 절차를 거쳐 발급한 것으로서 당사자의 사진이 부착되어 있고 그 성명과 주민등록번호(또는 이를 갈음할 외국인등록번호 또는 국내거소신고번호 등)가 기재되어 있어 동일인 증명기능을 하고 있다는 점에 비추어 동 예규에서 인정될 수 있는 기타의 신분증명서 역시 국가(내지 국가기관) 및 지방자치단체가 발급한 것으로서 당사자의 사진이 부착되어 있고 성명과 주민등록번호가 기재되어 있어야 한다.
3. 국가유공자증은 국가보훈처장이 국가유공자임을 증명하기 위하여 발급하는 증명서로서, 첫째, 성명과 주민등록번호와 같은 인적사항이 기재되어 있고 당사자의 동일성을 확인할 수 있도록 사진이 부착되어 있어 동일인 증명기능을 하고 있다는 점, 둘째, 국가유공자증의 신청과 교부에 있어서 신청인은 가족관계기록사항에 관한 증명서를 신청서에 첨부하여야 하고 담당공무원이 가족관계기록사항에 관한 증명서 및 주민등록표 등본을 통해 당사자의 신분사항 및 인적 동일성을 확인하는 등 엄격한 절차를 거쳐 발급한다는 점, 셋째, 국가유공자증이 공직선거법상 선거권 행사에 있어서 본인임을 확인할 수 있는 신분증명서의 하나로 인정되고 있고, 국민건강보험법상 요양급여를 받기위해 제출하는 건강보험증을 대체하는 신분증명서의 하나로 인정되고 있는 등 이미 동일인임을 증명하는 신분관계확인수단으로서 이용되고 있다는 점 등에 비추어 가족관계등록신고사건 접수 시 신고인 또는 제출인 신분확인을 하기 위해 제출하는 신분증명서의 하나에 해당한다.

사례 21 (제2조제3항) 본인등의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신분증사본 대신 본인서명사실확인서 등을 첨부할 수 있는지

본인등의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 제출하여야 할 '신분증명서 사본' 대신 '인감증명서 또는 본인서명사실확인서, 전자본인서명확인서 발급증'을 첨부하여 교부청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

2. 종래 대리인이 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우 위임장에 '신분증명서 사본'이 아닌 '인감증명서'를 첨부하여 제출하는 것이 가능하였으나, 2009. 12. 31. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙(대법원규칙 제2263호, 시행 2010. 1. 1.) 제19조제1항이 "…대리인이 법 제14조제1항의 본인 또는 배우자, 직계혈족…의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 인감증명서 또는 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다."에서 "…대리인이 법 제14조제1항의 본인 또는 배우자, 직계혈족…의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다."로 개정되어 인감증명서 제출을 요구하지 않음[16]에 따라 현행 가족관계등록 관련 법규나 예규에 대리인이 위임장에 인감증명서를 첨부할 수 있는 법적 근거는 더 이상 존재하지 않는다.

3. 실무상 위임장에 '신분증명서 사본'이 아닌 '본인서명사실확인서'를 첨부하여 제출하는 경우가 있으나, 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제13조를 보면, 관계 법령에 규정된 각종 절차에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서를 제출할 수 있도록 하고 있음을 알 수 있다. 따라서 엄밀히 말하자면 우리 가족관계등록 관련 법규나 예규에 인감증명서를 제출하도록 규정하고 있지 않는 이상, 인감증명서나 본인서명사실확인서를 이용할 수 있는 법적 근거는 없다고 할 것이다. 한편, 예규 제506호는 가족관계등록에 관한 신고를 할 경우에 본인서명사실확인서 이용 절차 등에 관하여 규정한 것이고, 같은 예규 제1조에 의하면 가족관계등록신고서나 첨부서면을 '신고서등'이라고 한 것이기 때문에 '등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서'는 포함되지 않음에 유의하여야 한다.

〈참고〉 본인서명사실 확인 등에 관한 법률

제13조(인감증명서와의 관계) ① 관계 법령(지방자치단체의 조례 및 규칙을 포함한다. 이하 같다) 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서를 제출하여야 하는 경우 본인서명사실확인서를 제출하거나 전자본인서명확인서의 발급증을 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 본다.

② 관계 법령 등에 규정된 각종 절차와 거래 관계 등에서 인감증명서 제출과 함께 관련 서면에 인감을 날인하여야 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인감증명서를 제출하고 관련 서면에 인감을 날인한 것으로 본다.

1. 본인서명사실확인서를 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우
2. 전자본인서명확인서 발급증을 제출하고 관련 서면에 서명을 한 경우

16) 2009. 12. 31. 가족관계등록예규 제316호(시행 2010. 1. 1.) 제2조제3항도 이러한 규칙과 동일하게 '인감증명서'를 삭제하는 것으로 개정되었음

사례 22

(제2조제4항) 신청서에 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하는 대신 성명과 주민등록번호로도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

본인등과 그 대리인은 신청대상자인 본인등의 성명과 주민등록번호로도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 규칙
   제19조(증명서 교부청구 등) ③ 제1항의 신청서에는 대법원예규가 특별히 규정하고 있는 경우를 제외하고는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 반드시 기재하여야 하고 다음 각 호에 해당하는 서류를 제출하여야 한다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ④ 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만, 본인등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다.

사례 23

(제2조제4항) 등록사항별 증명서에 주민등록번호가 공란인 경우 신청서의 기재

등록사항별 증명서상 주민등록번호가 공란인 신청대상자의 경우, 주민등록증에 기재된 주민등록번호와 성명으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 등록사항별 증명서상 주민등록번호가 공란인 신청대상자의 경우 가족관계등록부에 주민등록번호의 기록이 없는 것이므로, 신청대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 등록사항별 증명서의 교부청구가 가능하다.

2. 한편, 위 사안에서 신청인 겸 신청대상자 본인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 등록관서에서는 본인의 등록기준지나 본인의 부모, 배우자 또는 자녀의 성명 등 추가정보를 확인하는 등의 방법으로 '주민등록증 등 신분증명서에 기재된 사람'과 '가족관계등록부상 사건본인'이 동일한 사람인지를 확인하는 절차도 반드시 거쳐야 함에 유의해야 한다.

사례 24 (제2조제5항제1호) 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 근거법령과 사유의 요건

가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제1호에 따른 등록사항별 증명서의 교부청구 시 '근거법령'과 '사유'의 요건은?

답 '근거법령'은 당해 직무집행의 근거가 되는 조항을 구체적으로 적시하여야 하고, '사유'의 기재는 구체적인 사실관계를 명확하게 적시하되 등록사항별 증명서가 필요한 이유 또한 구체적으로 적시하여야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   1. 국가, 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우로서 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 공무원증을 첨부한 때

2. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제1호에 의한 등록사항별 증명서 교부청구의 요건(선례 제201311-2호)
   가. 국가나 지방자치단체가 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제1호에 따라 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 경우, 그 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서를 제출하여야 할 것인바, 신청기관의 '공문'은 반드시 증명서 발급을 청구하는 관계공무원 소속의 기관장의 명의의 공문이어야 하고, '근거법령'은 당해 직무집행의 근거가 되는 조항을 구체적으로 적시하여야 하고, '사유'의 기재는 구체적인 사실관계를 명확하게 적시하되 등록사항별 증명서가 필요한 이유 또한 구체적으로 적시하여야 한다.

나. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제3호의 '다른 법령'이 가족관계등록 전산정보자료 또는 본인 등에 관한 등록사항별 증명서'라는 사실과 이용목적, 이용주체, 이용방식 등을 규정할 것을 요하는 것과는 달리, 국가나 지방자차단체가 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제1호에 의해 등록사항별 증명서를 교부청구 하는 경우 신청기관의 공문에 기재할 '근거법령'은 당해 공무집행의 근거가 되는 내용을 규정하고 있으면 충분하다.

3. 근거법령의 실무사례

(1) 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률

제82조의6(관계 기관 등에 대한 협조 요청) ② 국가보훈처장은 국가유공자 등의 등록·보상 등, 현충시설의 건립·관리, 그 밖에 이 법 시행에 필요하면 관계 행정기관, 법인·단체 또는 현충시설의 소유자 등에게 필요한 협조를 요청할 수 있다.

(2) 지방세기본법

제130조(과세자료의 수집에 관한 협조 요청) ① 행정안전부장관은 지방세통합정보통신망 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제128조에 따른 과세자료 외에 과세자료로 활용할 가치가 있다고 인정되는 자료가 있으면 그 자료를 보유하고 있는 과세자료제출기관의 장에게 그 자료의 수집에 협조해 줄 것을 요청할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 제128조에 따른 과세자료 외에 과세자료로 활용할 가치가 있다고 인정되는 자료가 있으면 그 자료를 보유하고 있는 과세자료제출기관의 장에게 그 자료의 수집에 협조해 줄 것을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 요청을 받은 해당 과세자료제출기관의 장은 정당한 사유가 없으면 협조하여야 한다.

(3) 형사소송법

제199조(수사와 필요한 조사) ② 수사에 관하여는 공무소 기타 공사단체에 조회하여 필요한 사항의 보고를 요구할 수 있다.

(4) 대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법

제23조(피해진상조사 방법 등) ① 위원회는 피해진상조사 및 위로금등의 지급심사를 위하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 신청인·증인 및 참고인 등에 대한 진술서 제출요구, 출석요구, 증언 또는 진술청취
2. 관계인, 관계 기관·시설·단체 등에 대한 관련 자료 또는 물건의 제출 요구
3. 대일항쟁기 강제동원 피해가 발생한 장소 등에 대한 실지조사
4. 사망자의 유족이 아닌 자로서 피해자의 유해를 보관하거나 유해의 소재를 알고 있는 자 또는 단체 등에 대한 관련 자료 및 유해의 제출 요구
5. 행정기관이나 그 밖의 관계 기관에 필요한 협조 요청
6. 감정인의 지정 및 감정의뢰

② 위원회는 필요하다고 인정하는 때에는 위원 또는 소속 직원에게 제1항 각 호의 조치를 하게 할 수 있다.

③ 제1항제2호부터 제5호까지의 규정에 따라 관련 자료나 물건 또는 유해의 제출, 필요한 협조를 요구받은 관계 기관 등의 장은 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하고, 관련 자료의 발굴 및 열람, 실지조사를 위하여 필요한 편의를 제공하여야 한다.

(5) 의료급여법

제32조의2(자료의 제공) ① 시장·군수·구청장, 급여비용심사기관 및 급여비용지급기관은 국가, 지방자치단체, 의료급여기관 또는 그 밖의 공공단체 등에 대하여 의료급여사업을 위하여 필요한 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 요청받은 자는 성실히 자료를 제공하여야 한다.

② 급여비용심사기관은 의료급여기관에 대하여 급여비용의 심사·조정, 의료급여의 적정성 평가 및 급여 대상 여부의 확인을 위하여 필요한 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 자료의 제공을 요청받은 의료급여기관은 특별한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 국가, 지방자치단체, 의료급여기관 또는 그 밖의 공공단체 등이 시장·군수·구청장, 급여비용심사기관 및 급여비용지급기관에 제공하는 자료에 대하여는 사용료와 수수료 등을 면제한다.

4. 법률 제14조제1항제1호, 규칙 제19조제3항제1호, 예규 제608호 제2조제5항제1호에 의하면, '국가'나 '지방자치단체'만이 신청주체로 규정되어 있으므로, 실무상 '공용발급'이라는 용어는 이러한 신청주체에 한정하여 사용되고 있다.

사례 25 (제2조제5항제1호) 등록사항별 증명서를 전자문서 또는 팩스로 송부할 수 있는지

공용발급된 등록사항별 증명서를 전자문서 또는 팩스로 송부할 수 있는지?

답 송부할 수 없다.

해설

1. 현행 가족관계의 등록 등에 관한 법률, 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 및 가족관계등록예규상 등록사항별 증명서를 전자문서 또는 팩스로 송부할 수 있는 관련 근거는 없으므로, 시(구)·읍·면·동 사무소는 가족관계등록정보시스템을 통하여 출력된 해당 등록사항별 증명서 원본을 있는 그대로 방문에 의한 '교부' 또는 우편에 의한 '송부'만 할 수 있다(같은 법 제14조제1항 내지 제3항, 같은 예규 제608호 제7조제5항 등).

2. 공공기관이 전자정부법에 따른 전자문서를 이용한 공문으로 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우, 시(구)·읍·면·동의 장은 그 공공기관에게 '등록사항별 증명서를 전자적 형태로 변환(스캔)'하거나 '등록사항별 증명서의 내용을 기재'하여 전자정부법에 따른 전자문서로 회신이 가능한지 여부(선례 제201701-1호)
공공기관(국가, 지방자치단체도 동일함)이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문에 의하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서 작성 및 신분증 제출을 생략하거나 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재할 수 있는 특례만 존재할 뿐, 그 밖의 교부 관련 절차상 특례는 존재하지 않는다. 따라서 사안의 경우 시(구)·읍·면·동의 장은 그 공공기관에게 가족관계등록정보시스템을 통하여 출력된 등록사항별 증명서 원본을 있는 그대로 교부할 수 있을 뿐, 그 등록사항별 증명서를 전자적 형태로 변환(스캔)하거나 그 등록사항별 증명서의 내용을 기재하여 전자정부법에 따른 전자문서로 회신할 수 없다고 할 것이다.

사례 26

(제2조제5항제1호) 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률에 따른 등록사항별 증명서의 교부청구

국회의원이 개인 명의로 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제2조 및 제5조에 따라 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

국회의원이 「국회에서의 증언감정 등에 관한 법률」 제2조, 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호를 근거로 국정조사 안건발의 및 국회의결을 통한 감사원 청구를 위하여 가족관계등록관서로 신청대상자의 가족관계증명서(이하 '증명서'라고 함) 제출을 요구한 경우, 가족관계등록관서에서 신청대상자의 증명서를 발급할 수 있는지(선례 제201203-1호)

국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 증명서를 문서로 신청하는 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제1호에 의하여 신청대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 반드시 기재하여야 하고, 그 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서(전자문서를 이용할 경우 신분증명서 제출 면제)를 첨부하여야 하는바, 「국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률」 제2조 및 제5조에 의하면 서류제출의 요구는 안건심의 또는 국정감사나 국정조사와 관련하여 본회의의 경우에는 의장이, 위원회의 경우는 위원장이 해당자나 기관의 장에게 요구서를 발부할 수 있도록 규정하고 있으므로, 안건심의가 아닌 안건발의를 위하여 본회의 의장 또는 위원회 위원장 명의가 아닌 국회의원 명의로 증명서발급을 요구하는 경우 가족관계등록관서는 신청대상자의 가족관계증명서를 발급할 수 없다.

사례 27 (제2조제5항제2호) 일본국 재판소의 명령 등을 소명자료로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

일본국 재판소의 명령 등(보정명령, 사실조회서, 문서송부촉탁서 등)을 소명자료로 하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 등록관서에서 해당 등록사항별 증명서를 교부할 수 있는지?

답 교부할 수 없다.

해설

일본국에 있는 일본인이 재일교포에 대한 채권회수를 위하여 일본국 재판소에 사해행위 취소의 소를 제기하고 채무자와 수익자 사이의 관계를 입증하기 위한 소송상의 필요에 의하여 일본국 재판소의 명령 등(보정명령, 사실조회서, 문서송부촉탁서 등)을 소명자료로 하여 등록사항별 증명서(제적등본 포함, 이하 같음)를 발급받을 수 있는지 여부(선례 제200907-8호)

가. (생 략)

나. 한편, 법령의 장소적 적용범위에 관하여 국제법 질서상 일반적으로 승인된 속지주의의 법리에 따라 한 국가의 법령은 그 영역 내의 모든 사람에게 적용될 뿐이고 다른 국가의 영역까지 적용되거나 집행될 수 없다는 점, 각국의 재판권은 영토고권에 따라 자국에만 미칠 뿐이고 그 국가의 주권이 미치지 아니하는 외국에 대하여까지 미치는 것은 아니므로 각국의 법원은 외국과의 사법공조협정 등이 없는 한 자국의 영토 밖에서는 어떠한 형태의 직무행위도 할 수 없고 각국 법원의 명령 등 역시 그 국가 내에서만 효력을 가질 뿐 외국에도 당연히 그 효력이 미치는 것은 아니라는 점 등에 비추어 등록사항별 증명서 발급의 정당한 청구사유로서 "소송절차에서 필요한 경우"라 함은 대한민국의 영토고권에 따라 국가의 배타적 지배력이 미치는 대한민국의 영토 내에서 진행되는 소송절차에서 필요한 경우만을 의미한다고 할 것이다. 따라서 사안의 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 등이 규정한 등록사항별 증명서 발급의 정당한 청구사유에 해당한다고 볼 수 없으므로 동 법률 등이 정한 절차와 방법에 따라 증명서를 발급받을 수는 없다.

사례 28 (제2조제5항제2호) 당사자가 작성한 등기신청서나 지방변호사회 명의의 사실조회서가 소송 등의 각 절차에서 필요한 경우의 소명자료에 해당하는지

1. 부동산등기법에 따른 등기를 위하여 등록사항별 증명서가 필요한 경우로 등기관의 보정명령 등이 없이 단순히 당사자의 주장만 있거나 '등기신청서'만을 첨부한 경우도 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항제2호에 해당하는지?

2. 등록사항별 증명서의 발급을 요구하는 '지방변호사회 명의의 사실조회서'가 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항제2호에 해당하는지?

답 해당하지 않는다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료를 첨부한 때

2. 예규 제608호 제2조제5항제2호의 '소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료'라 함은 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 등을 의미하므로, 당사자가 부동산등기법에 따른 등기를 위하여 등록사항별 증명서가 필요한 경우는 이에 해당하지 않는다고 할 것이다. 다만, 이 경우는 일정한 소명자료가 첨부됨을 전제로 예규 제608호 제2조제5항제5호에 해당할 수 있다(같은 예규 별지 제1호 참조).

3. 등록사항별 증명서 발급을 요구하는 ‘지방변호사회 명의의 사실조회서’는 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차상 법원 명의의 서면이 아니므로, 예규 제608호 제2조제5항제2호에 해당하지 않는다.

사례 29 (제2조제5항제2호) 보정명령서에 대상자의 성명만 기재되어 있는 경우 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

보정명령서에 피고의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 내용과 함께 피고 성명만 기재되어 있고, 등록기준지나 주민등록번호가 기재되어 있지 않은 경우 등록사항별 증명서 교부가 가능한지?

답 교부가 불가능하다.

해설

1. 신청대상자의 성명과 등록기준지(또는 성명과 주민등록번호)가 등록사항별 증명서 검색의 최소단위이므로, 이러한 내용 중 신청대상자의 성명만 기재된 경우에는 검색이 불가능하다. 따라서 이러한 경우에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 없다.

2. 보정명령서에 명시적으로 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 내용이 기재되어야 하나 특히, 상속인을 특정해야 할 경우 전체적인 취지로 볼 때 신청대상자의 등록사항별 증명서를 열람하거나 발급받아야만 알 수 있는 정보의 제공을 요구하는 내용을 포함하고 있어도 무방하다(선례 제200811-1호 참조). 한편, 단순한 주소보정명령서는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 소명자료가 될 수 없다.

사례 30 (제2조제5항제2호) 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 보정명령서에 기재되어야 할 구체적인 내용

신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 보정명령서에 기재되어야 할 구체적인 내용은 무엇인지?

답 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 보정명령서에는 명시적으로 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 내용이 기재되어야 하나 특히, 상속인을 특정해야 할 경우 전체적인 취지로 볼 때 신청대상자의 등록사항별 증명서를 열람하거나 발급받아야만 알 수 있는 정보의 제공을 요구하는 내용을 포함하고 있어도 무방하다.

해설

보정명령서에 명시적으로 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 내용이 기재되어야 하나 특히, 상속인을 특정해야 할 경우 전체적인 취지로 볼 때 신청대상자의 등록사항별 증명서를 열람하거나 발급받아야만 알 수 있는 정보의 제공을 요구하는 내용을 포함하고 있어도 무방하다(선례 제200811-1호 참조). 한편, 단순한 주소보정명령서는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 소명자료가 될 수 없다.

사례 31 (제2조제5항제2호) 보정권고서도 소송절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료에 포함되는지

신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출하도록 기재된 법원의 보정권고서(재판장의 명의가 아닌 참여관 명의)도 소송절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료에 포함되는지?

답 포함된다.

해설

1. 법원의 보정권고서는 규칙 제19조제3항제2호에서 명시적으로 규정된 소명자료는 아니나, 해당 조항은 예시적 규정이고 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 '등'이라고 표현하고 있으므로 실무상 법원의 보정권고서도 이를 소명하는 자료에 포함되는 것으로 보고 있다.

2. 민사소송규칙
   제5조(소송서류의 접수와 보정권고) ③ 법원사무관등은 접수된 소송서류의 보완을 위하여 필요한 사항을 지적하고 보정을 권고할 수 있다.

사례 32 (제2조제5항제2호) 사실혼관계존재확인의 재판이 확정된 경우 사망한 상대방의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

사실혼관계존재확인의 재판이 확정되어 그 소를 제기한 사람이 사망한 상대방의 등록사항별 증명서를 교부받을 수 있는지?

답 교부받을 수 없다.

해설

1. 사실혼관계존재확인의 재판이 확정된 경우 소를 제기한 사람은 단독으로 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제72조에 따라 혼인신고를 할 수 있다. 그러나 이때의 혼인신고는 창설적 신고이므로, 당사자 일방이 사망하였다면 위 조항에 따른 혼인신고는 수리될 수 없다(대법원 1991. 8. 13. 자 91스6 결정 참조).
2. 따라서 위 사안과 관련하여 사망한 상대방의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 근거는 없다.
3. 또한 법률 제14조제1항 본문에 규정된 '배우자'는 법률상 배우자만을 의미하는 것이고, 사실혼 배우자는 이에 해당하지 아니한다. 따라서 사실혼 배우자는 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

사례 33

(제2조제5항제2호) 채무자가 사망한 경우 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

채무이행을 명하는 재판서를 받았으나, 채무자가 사망하여 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 아래의 일정한 소명자료를 첨부하여 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   별지 제1호
   Ⅱ. 2. 채무이행을 명하는 재판서를 받았으나, 채무자가 사망하여 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서를 신청하는 경우
   ① 채무이행에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서(신청대상자의 사망사실 등을 발급관서에서 전산으로 확인할 수 있는 경우에 제출을 면제할 수 있다)

2. 민사집행법
   제56조(그 밖의 집행권원) 강제집행은 다음 가운데 어느 하나에 기초하여서도 실시할 수 있다.
   1. 항고로만 불복할 수 있는 재판
   2. 가집행의 선고가 내려진 재판
   3. 확정된 지급명령
   4. 공증인이 일정한 금액의 지급이나 대체물 또는 유가증권의 일정한 수량의 급여를 목적으로 하는 청구에 관하여 작성한 공정증서로서 채무자가 강제집행을 승낙한 취지가 적혀 있는 것
   5. 소송상 화해, 청구의 인락(認諾) 등 그 밖에 확정판결과 같은 효력을 가지는 것

사례 34 (제2조제5항제2호) 등기관의 보정명령서가 아닌 등기관의 보정통지 등을 출력하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

등기관의 보정명령서가 아니라 인터넷등기소를 통하여 등록사항별 증명서의 제출을 요구하는 등기관의 보정통지를 받은 경우 그 통지받은 내용을 출력한 서면 등을 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 인터넷등기소를 통하여 전자신청을 한 경우, 현행 등기예규 제1725호에 따라 '등기관의 보정명령'이 아닌 '등기관의 보정통지'에 의하도록 하고 있으므로, 이러한 '등기관의 보정통지를 출력한 서면'은 등기관의 보정명령서에 준하여 처리하여도 무방할 것으로 사료된다. 다만, 등기관의 보정통지를 출력한 서면은 신청인의 인적사항 등을 구체적으로 알 수 없으므로 해당 사건의 접수증도 같이 출력하여 소명자료[17]로 첨부하여야 할 것이다.

2. 등기관의 보정명령서는 통상 신청인(등기권리자, 등기의무자)의 인적사항, 접수번호, 보정사항, 보정명령연월일, 등기관의 성명과 직인으로 구성되어 있으나, 등기관의 보정통지를 출력한 서면은 '보정사유 확인'이라는 제목 하에 접수일자, 접수번호, 보정일자, 보정사유, 관할등기소 담당계가 표시되어 있다.

3. 부동산등기신청사건 처리지침(등기예규 제1515호)
   3. 조사 · 교합업무
   라. 보정사무의 처리

17) 접수증 외에도 해당 부동산등기사항증명서를 소명자료로 첨부할 수 있음. 보정통지를 출력한 서면에 기재된 접수번호와 부동산등기사항증명서의 접수번호가 일치하고, 그 부동산 명의인과 신청대상자의 성명이 일치하는지 여부 등으로 보정통지의 유효여부를 확인할 수도 있을 것임

(1) 등기관은 흠결사항에 대한 보정이 없으면 그 등기신청을 각하할 수밖에 없는 경우에만 그 사유를 등록한 후 보정명령을 할 수 있으며, 등기소장은 보정명령의 적정 여부에 관하여 철저히 감독을 하여야 한다.

(2) 등기관이 등기신청에 대하여 보정을 명하는 경우에는 보정할 사항을 구체적으로 적시하고 그 근거법령이나 예규, 보정기간 등을 제시하여 매건 조사 완료 후 즉시 구두 또는 전화나 모사전송의 방법에 의하여 등기신청인에게 통지하여야 한다.

(3) 보정은 반드시 등기관의 면전에서 하여야 하며 보정을 위하여 신청서 또는 그 부속서류를 신청인에게 반환할 수 없다.

(4) 보정된 사건은 처리가 지연되지 않도록 즉시 처리하여야 한다.

4. 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)

7. 조사, 교합업무 등

다. 보정사무

(1) 보정 통지의 방법

보정사항이 있는 경우 등기관은 보정사유를 등록한 후 전자우편, 구두, 전화 기타 모사 전송의 방법에 의하여 그 사유를 신청인에게 통지하여야 한다.

(2) 보정의 방법

전자신청의 보정은 전산정보처리조직에 의하여 하여야 한다. 다만, 행정정보 공동이용의 대상이 되는 첨부정보에 관하여 해당 행정기관의 시스템 장애, 행정정보공동이용망의 장애 등으로 이를 첨부할 수 없는 경우 또는 등기소의 전산정보처리조직의 장애 등으로 인하여 등기관이 이를 확인할 수 없어 보정을 명한 경우에는 그 정보를 담고 있는 서면(주민등록등본, 건축물대장등본 등)을 등기소에 직접 제출하거나, 신청인이 자격자대리인인 경우에는 그 서면을 전자적 이미지 정보로 변환하여 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 공인인증서정보를 덧붙여 등기소에 송신할 수 있다.

(3) 신청정보의 출력

신청인이 위 (2) 단서에 의하여 등기소에 직접 제출하는 방식으로 보정을 한 경우 등기관은 신청정보를 담고 있는 서면을 출력하여 그 출력물과 보정 서면을 편철한 후 신청서 기타 부속서류 편철장에 편철한다.

사례 35 (제2조제5항제2호) 사망한 채무자의 배우자를 피고로 소를 제기하여 당사자의 인적사항 등을 특정하라는 법원의 보정명령을 받은 경우

소장에 피고의 성명을 "사망한 채무자의 배우자"로 기재하여 법원에 제출하고 법원으로부터 "피고의 성명 등 인적사항을 특정하라"는 취지의 보정명령을 받은 다음, 그 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. '사해행위취소의소'를 제기하고자 하는 채권자가 채무자 또는 수익자의 제적등본이나 가족관계증명서(이하 '제적등본 등')를 발급받기 위한 절차(선례 제200804-3호)
   가. 채권자가 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 그 채무자의 제적등본 등을 발급받기 위해서는 "등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서"에 채무자의 성명과 등록기준지를 기재한 다음 채무자가 사망하였음을 소명하는 서면(예 : 채무자의 사망사실이 기재된 주민등록등·초본 또는 채무자에 대한 사망증명서)과 채권원인증서(확정된 이행판결문 등을 포함)를 첨부하여 이를 가족관계등록관서에 제출하여야 한다.
   나. 채권자가 사망한 채무자의 배우자를 피고로 '사해행위취소의소'를 제기하면서 그 소장에 피고의 성명을 "사망한 채무자의 배우자"로 기재하여 법원에 제출하고 법원으로부터 "피고의 성명 등 인적사항을 특정하라"는 취지의 보정명령을 받은 다음 이를 첨부한 발급신청서를 가족관계등록관서에 제출하여야 하며, 이 경우에 동사무소를 포함한 발급관서에 출석한 채권자는 그 신청서에 신청대상자인 채무자의 등록기준지 대신 주민등록번호를 기재하여도 무방하다(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제12조, 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제19조, 가족관계등록예규 제278호).
2. '법원의 보정명령서'가 아니라 원고의 주장사실이 기재된 '소장'은 소송절차에서 필요함을 소명하는 자료라고 볼 수 없다.
3. '소 제기를 위하여 필요한 경우'는 예규 제608호 제2조제5항제2호의 '소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우'라고 할 수 없다.

사례 36 (제2조제5항제2호) 등록사항별 증명서의 제출을 요구하는 법원(또는 등기관)의 보정명령이나 보정권고가 그 보정기간이 경과한 경우

등록사항별 증명서의 제출을 요구하는 법원(또는 등기관)의 보정명령이나 보정권고가 그 보정기간이 경과한 경우에도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 원칙적으로 교부를 청구할 수 없다.

해설

다만, 보정기간이 경과한 경우에도 해당법원의 재판부에 확인하는 등 현재 관련 소송이 진행 중이며 해당 등록사항별증명서가 소송상 필요함을 확인할 수 있다면 발급을 하여도 무방할 것이다.

사례 37 (제2조제5항제2호) 소장접수증명서가 소송절차에서 필요한 경우의 소명자료에 해당하는지

소송 중 당사자 일방이 사망한 경우, 소송수계신청을 위하여 소장접수증명서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 소장접수증명서는 예규 제608호 제2조제5항제2호의 '소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료'라고 할 수 없다.

2. 소장접수증명서는 '법원에 소장이 접수된 사실을 증명하는 서면'에 불과할 뿐이고, 소송수계신청이 필요한 경우라면 법원의 보정명령을 받은 후 그 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있을 것이다.[18)]

18) 종전 호적선례 제6-2호에는 "소장접수증명서"를 포함하고 있으나 이는 당시 호적예규 제704호와 관련한 것으로서 현행 가족관계등록예규 제608호와 규정내용이 다르고, 개인의 신상에 관한 민감한 정보를 담고 있는 가족관계등록정보는 높은 단계의 정보보호가 요청되는 관계로 증명서 교부청구가 엄격히 제한되어 있는 점 등을 고려하면, 관련 규정을 문언에 충실하게 운용하는 것이 타당하다고 할 것임

사례 38

(제2조제5항제3호) 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호의 다른 법령의 요건

가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호의 '다른 법령'이란 무엇인지?

답 최소한 법률 자체에서 그 대상이 '가족관계등록 전산정보자료 또는 본인등에 관한 등록사항별 증명서'라는 기본적인 사항을 규정하고 있어야 한다.

해설

「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제3호 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제19조 제3항 제3호에 의한 등록사항별 증명서의 교부청구에 있어 '다른 법령'의 요건 (선례 제201311-1호)

가. 등록사항별 증명서는 본인, 배우자, 직계혈족, 형제자매[주2](이하 '본인등'이라 함)에 한하여 교부청구가 가능하고 본인등이 아닌 경우에는 원칙적으로 본인등의 위임을 받아야 하지만 ① 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우로서 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서를 첨부하거나(이하 '공용발급'이라 함) ② 다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부한 경우에는 본인등의 위임이 없더라도 본인등의 등록사항별 증명서의 교부청구를 할 수 있다. 여기서 위 ②의 '다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우'라 함은 다른 법령에서 본인등이 아닌 자에게 본인등에 관한 증명서의 교부청구를 할 수 있도록 근거규정을 두거나 본인등이 아닌 자에게 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 의무를 부과하고 있는 경우를 말한다.

나. 이때 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 '다른 법령'에 의하여 본인등이 아닌 자에게 본인등의 위임 없이 본인등의 등록사항별 증명서가 교부됨으로써 본인등의 개인정보자기결정권이라는 헌법상 기본권이 제한되는 결과가 되므로 법률유보의 원칙상 위 다른 법령에는 이로 인하여 제한되는 국민의 기본권에 관한 본질적인 사항을 규정하고 있어야 할 것인바, 원칙적으로 해당 법률 자체에 그 대상이 '가족관계등록 전산정보자료 또는 본인등에 관한 등록사항별 증명서'라는 사실과 이용목적, 이용주체, 이용방식 등을 규정하고 있어야 할 것이고(예컨대, 「공직선거법」 제218조의8 등 참조), 법률 이외의 법규명령{대통령령, 총리령, 부령, 상위법령과 결합하여 대외적 구속력을 갖는 법규명령으로서 기능하는 행정규칙(법률보충규칙) 등}의 형식에 의한 경우에는 위임입법의 한계를 준수하여야 하므로 최소한 법률 자체에서 그 대상이 '가족관계등록 전산정보자료 또는 본인등에 관한 등록사항별 증명서'라는 기본적인 사항을 규정하고 있어야 할 것이다.

다. 바로 이러한 취지에서 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 제3호가 '다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우'로 규정함으로써 다른 법령에 직접 '본인등에 관한 증명서'가 명시되어 있을 것을 요구하고 있는 것인바, 만일 해당 법령이 위와 같은 요청을 갖추지 못한 경우에는 본인등에 관한 증명서 교부청구의 근거로 볼 수 없고 단지 개인정보를 포함하고 있지 아니한 일반적인 행정정보의 자료제공 규정에 불과하다고 할 것이다.

주1 : 가족관계등록선례 제201012-3호의 내용 중 위 선례와 배치되는 내용은 이를 일부 변경하고, 위 선례는 2013. 11. 1.부터 시행한다.

주2 : 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 본문 중 '형제자매' 부분은 헌법재판소 위헌결정(2016. 6. 30. 선고 2015헌마924)에 따라 2017. 10. 31. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 일부개정(법률 제14963호, 2017. 10. 31. 시행)으로 삭제됨

사례 39

(제2조제5항제3호) 국민연금공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

국민연금공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 국민연금법

제123조(자료의 요청 및 전산망의 이용) ② 공단은 국가기관, 지방자치단체, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·법인·단체의 장에게 가입자의 자격 관리, 연금보험료의 부과, 급여의 결정 및 지급 등 국민연금사업과 관련하여 필요한 자료로서 주민등록·가족관계등록·국세·지방세·토지·건물·건강보험·장애인등록 등 대통령령으로 정하는 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 국가기관, 지방자치단체, 기관·법인·단체의 장은 특별한 사유가 없으면 요청받은 자료를 제공하여야 한다.

④ 보건복지부장관 및 공단은 제1항 및 제2항에 따른 자료의 확인을 위하여 「사회복지사업법」 제6조의2제2항에 따른 정보시스템을 연계하여 사용할 수 있다.

⑤ 제1항, 제2항 및 제4항에 따라 보건복지부장관 및 공단에 제공되는 자료에 대하여는 사용료, 수수료 등을 면제한다.

2. 국민연금법 시행령

제109조의3(자료의 요청) ③ 법 제123조제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 기관·법인·단체"란 별표 2의3 제1호에 따른 기관·법인·단체를 말한다.

④ 법 제123조제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 별표 2의3 제2호에 따른 자료를 말한다.

⑤ 법 제123조제1항 및 제2항에 따라 자료의 제공을 요청받은 기관·법인·단체는 제2항 및 제4항에 따른 자료가 디스켓, 자기테이프, 마이크로필름, 광디스크 등 전산기록장치 또는 전산프로그램을 이용하여 저장되어 있는 경우에는 해당 형태로 자료를 제공할 수 있다.

[별표2의3]

국민연금사업 관련 자료 제공 요청 기관 등(제109조의3제3항 및 제4항 관련)

2. 공단이 요청할 수 있는 자료

가. 「주민등록법」에 따른 주민등록 전산정보자료와 주민등록표 등본·초본

나. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록 전산정보자료와 가족관계기록사항에 관한 증명서

다. ~ 코. (생 략)

사례 40

(제2조제5항제3호) 국민건강보험공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

국민건강보험공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 국민건강보험법

제96조(자료의 제공) ① 공단은 국가, 지방자치단체, 요양기관, 「보험업법」에 따른 보험회사 및 보험료율 산출 기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 그 밖의 공공단체 등에 대하여 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 주민등록·가족관계등록·국세·지방세·토지·건물·출입국관리 등의 자료로서 대통령령으로 정하는 자료를 제공하도록 요청할 수 있다.

1. 가입자 및 피부양자의 자격 관리, 보험료의 부과·징수, 보험급여의 관리 등 건강보험 사업의 수행
2. 제14조제1항제11호에 따른 업무의 수행

⑥ 제1항 및 제2항에 따른 국가, 지방자치단체, 요양기관, 「보험업법」에 따른 보험료율 산출 기관 그 밖의 공공기관 및 공공단체가 공단 또는 심사평가원에 제공하는 자료에 대하여는 사용료와 수수료 등을 면제한다.

2. 국민건강보험법 시행령

제69조의2(제공 요청 자료 등) ① 법 제96조제1항에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 별표 4의3 제1호에 따른 자료를 말한다.

② 법 제96조제2항에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 별표 4의3 제2호에 따른 자료를 말한다.

③ 법 제96조제1항 또는 제2항에 따라 자료의 제공을 요청받은 국가, 지방자치단체, 요양기관, 「보험업법」에 따른 보험회사 및 보험료율 산출 기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 그 밖의 공공단체 등은 제1항 또는 제2항의 자료가 디스켓, 자기테이프, 마이크로필름, 광디스크 등 전산기록장치 또는 전산프로그램을 이용하여 저장되어 있는 경우에는 해당 형태로 자료를 제공할 수 있다.

[별표4의3]

제공 요청 자료(제69조의2제1항 및 제2항 관련)

1. 법 제96조제1항에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 다음 각 목의 자료를 말한다.
   가. 「주민등록법」에 따른 주민등록자료
   나. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록 전산정보자료와 가족관계기록사항에 관한 증명서
   다. ~ 토. (생 략)

사례 41

(제2조제5항제3호) 아동보호전문기관의 장이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

아동보호전문기관의 장이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

2015. 3. 27.아동복지법(법률 제13259호, 시행 2015. 9. 28.) 제22조의2가 개정됨(2017. 10. 24. 제22조의2에서 제22조의3으로 조문 이동)에 따라 아동보호전문기관의 장은 아래 기관의 장에 한정하여 친양자입양관계증명서를 제외한 다른 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있게 되었다.

아동복지법

제22조의3(피해아동 등에 대한 신분조회 등 조치) ① 보장원의 장 및 아동보호전문기관의 장은 피해아동의 보호, 치료 등을 수행함에 있어서 피해아동, 그 보호자 또는 아동학대행위자에 대한 다음 각 호의 조치를 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 협조 요청할 수 있으며, 요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

1. 「출입국관리법」에 따른 외국인등록 사실증명의 열람 및 발급
2. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제1항제1호부터 제4호까지에 따른 증명서의 발급
3. 「주민등록법」에 따른 주민등록표 등본·초본의 열람 및 발급
4. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 여부의 확인
5. 「장애인복지법」에 따른 장애인등록증의 열람 및 발급

② 제1항에 따라 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 아동보호전문기관의 장에게 발급 등을 하는 서류에 대해서는 수수료를 면제한다.

사례 42

(제2조제5항제4호) 친권자가 자녀의 법정대리인으로 이혼한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

친권자가 자녀의 법정대리인으로서 이혼한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다. 다만, 이 경우에는 별도의 위임장을 필요로 하지 않으나 미성년자의 법률행위(예: 상속절차 등)를 위해 필요하다는 청구사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.

해설

1. 부부(A, B)가 이혼하여 친권자로 지정된 A가 미성년 자녀의 법정대리인으로서 B의 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우라면, 예규 제608호 제2조제1항이 아니라 제2조제5항제4호에 근거한 것이다. 다만, 이 경우에는 이혼한 배우자 일방의 개인정보의 침해가 우려가 있으므로, 등록관서에서는 특히 신청서상 기재된 청구사유를 소명하는 자료를 제출받아 엄격히 심사하여 등록사항별 증명서 발급 거부 여부를 결정하여야 한다(예규 제608호 제2조제6항, 제5조제3항 등 참조). 가령, 청구사유의 소명자료로 성본변경허가신청서 및 접수증명원, 자녀의 유학구비서류, 학교 가정통신문 등이 첨부된 경우, 필요한 때에는 추가로 해당 법원이나 학교 등에 유선상 확인하는 절차를 거칠 수도 있을 것이다.

2. 예규 제608호
제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 “본인등” 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.
② ~ ④ (생략)

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.

4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

⑥ 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 청구가 제적부 또는 가족관계등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀침해 등 부당한 목적임이 분명한 경우에는 등록사항별 증명서의 발급을 거부할 수 있다.

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ① 대리인이 청구하는 경우에도, 실제 출석하여 청구하는 그 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란에는 "본인의 부" 등으로 표시하며, 주소 등 나머지 신청인란도 대리인에 관한 사항을 기재한다.

② 이때 청구사유는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다.

③ 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.

제6조(청구목적의 부당성 판단 기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유 없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.

② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

사례 43

(제2조제5항제4호) 민법상 법정대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 반드시 법정대리인임을 소명하는 자료를 첨부해야 하는지

민법상 법정대리인이 본인등의 위임 없이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 반드시 그 법정대리인임을 소명하는 자료를 첨부해야 하는지?

답 반드시 첨부해야 하는 것은 아니다.

해설

1. 예규 제608호 제2조제5항제4호에서는 민법상 법정대리인임을 소명하는 자료를 첨부하도록 규정하고 있으나, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 법정대리인임이 확인되는 경우(예: 친권자, 미성년후견인)라면 별도의 소명자료를 받지 않고 있다.

2. 참고로 예규 제608호 제2조제5항제4호에서는 민법상 법정대리인임을 소명하는 자료를 구체적으로 명시하고 있지 않으나, 그 소명자료의 예로서 미성년후견인이라면 '미성년후견인선임심판서 및 확정증명서', 성년후견인이라면 '후견 등기사항증명서' 또는 '성년후견인선임심판서 및 확정증명서', 대리권을 수여받은 한정후견인이라면 '후견 등기사항증명서' 또는 '한정후견인선임심판서 및 확정증명서' 등을 들 수 있다.

사례 44

(제2조제5항제4호) 한정후견인이 피한정후견인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한정후견인이라면 피한정후견인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 대리권을 수여받은 한정후견인만 교부를 청구할 수 있다.

해설

아래의 예규 제608호 제2조제5항제4호에 규정된 것처럼, 한정·특정후견인이라는 지위에 있다는 것만으로는 안 되고, 반드시 '대리권을 수여받은' 한정·특정후견인이어야 한다. 대리권의 수여 여부는 후견등기사항증명서 등을 통해서 확인할 수 있다.

예규 제608호
제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

사례 45 (제2조제5항제5호) 채권자가 사망하지 않은 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

채권자는 채무자가 사망하지 않은 경우에도 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   5. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

2. 채무자가 사망하지 않은 경우라면, 채권·채무 등 재산권의 상속이 발생하지 않으므로 예규 제608호 제2조제5항에 해당하지 않는다.

사례 46

(제2조제5항제5호) 채권자가 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우 채무자의 사망사실 소명자료를 반드시 첨부해야 하는지

채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 채권자가 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위해 제출하는 소명자료로서 채무자의 사망사실을 소명하는 자료를 반드시 첨부해야 하는지?

답 반드시 첨부해야 하는 것은 아니다.

해설

예규 제608호 제2조제5항제5호에 따라 채권·채무관계를 소명하는 자료뿐만 아니라 채무자의 사망사실을 소명하는 자료까지 첨부하는 것이 원칙이나, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망사실이 확인되는 경우라면 그 사망사실과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다. 따라서 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망사실이 확인되지 않는 경우라면, 원칙대로 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료를 첨부하여야 한다.

☞ 상속인의 범위와 관련하여는 사례 58 참고

사례 47

(제2조제5항제5호) 채권·채무관계를 소명하는 자료의 예시

채권 · 채무관계를 소명하는 자료의 예는 무엇인지?

답 관련 규정에 명시적인 규정이 있는 것은 아니나, 그 예시는 아래와 같다.

해설

1. 채권 · 채무관계를 소명하는 자료란 채권증서원본(계약서, 차용증 등), 채권담보권이 기재된 등기사항증명서, 채무자에 대한 채무이행에 관한 판결문 및 그 확정증명서, 가집행의 선고가 내려진 재판서, 확정된 지급명령서, 확정된 이행권고결정서의 정본, 법원의 가압류 · 가처분 결정문, 채무자가 강제집행을 승낙한 취지가 적힌 공정증서, 소송상 화해조서, 인낙조서 등을 말한다.

2. 참고로 발급관서에서 채권 · 채무관계를 소명하는 자료로서 임대차계약서 원본을 제출받을 수 있으나, 그 원본을 등록관서에서 보관할 특별한 이유가 있는 것은 아니므로 발급담당자가 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 원본은 신청인에게 반환한다(예규 제608호 제5조제5항 본문).

3. 집행력 있는 재판서 원본의 경우에도 위 2.항과 마찬가지로 발급담당자가 원본대조확인인을 한 사본을 보관하고, 원본은 신청인에게 반환하면 될 것이다(예규 제608호 제5조제5항 본문).

사례 48

(제2조제5항제5호) 검사의 불기소 이유통지서나 경찰서장의 교통사고사실 확인원이 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지

검사의 불기소이유통지서나 경찰서장의 교통사고사실확인원을 채권·채무관계를 소명하는 자료로 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

'불기소이유통지서'는 검사가 고소인 또는 고발인의 청구에 의하여 불기소처분의 이유를 알려주는 서면이고(형사소송법 제259조, 검찰사건사무규칙 제119조제1항 등 참조), '교통사고사실확인원'은 경찰서장이 교통사고의 가해자·피해자나 그 대리인의 신청에 의하여 교통사고의 발생일시, 발생장소, 사고원인, 피해내용, 사고내용 등을 확인한 서면(도로교통법 시행규칙 제129조의3 등 참조)에 불과할 뿐 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 없다.

사례 49 (제2조제5항제5호) 판결확정일로부터 10년이 경과한 채무이행에 관한 판결문 및 확정증명서가 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지

채권자가 채권·채무관계를 소명하는 자료로 '판결확정일로부터 10년이 경과한 채무이행에 관한 판결문 및 확정증명서'를 첨부하여 사망한 채무자의 등록사항별 증명서 및 상속인들의 기본증명서를 교부청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

판결확정 후 10년이 경과했더라도 상대방이 항변을 하지 않는 한 집행이 가능하므로, 10년이 경과한 채무이행 판결이라도 증명서의 교부청구가 가능하다.

사례 50 (제2조제5항제5호) 채권자가 발송한 내용증명서(최고서)가 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지

채권·채무관계를 자세히 정리한 채권자 발송의 내용증명서(최고서)를 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 있는지?

답 내용증명서(최고서)는 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 없다.

해설

내용증명서는 발송인이 수취인에게 어떤 내용의 문서를 언제 발송하였는지를 공적으로 증명하는 서면이고 최고서는 채무이행 또는 의사표시 등을 최고하는 서면이므로 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 없다.

사례 51

(제2조제5항제5호) 소장의 사본이 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지

채권·채무관계를 소명하는 자료로 법원에 제출한 '소장의 사본'을 첨부하여 채권자가 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

원고의 주장사실이 기재된 소장은 채권·채무관계를 소명하는 자료로 볼 수 없으므로, 이를 첨부하여 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다(예규 제608호 제2조제5항제5호).

사례 52 (제2조제5항제5호) 임차인이 임대인에 대하여 임차보증금반환의 확정판결을 받은 후 임대인이 사망한 경우

임차인이 임대인에 대하여 임차보증금반환의 확정판결을 받은 후 임대인이 사망한 경우, 임차인은 임대인의 상속인에게 승계집행을 하기 위하여 임대인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 채무이행을 명하는 재판서를 받았으나, 채무자가 사망하여 승계집행을 하기 위해 사망한 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청인이 시(구)·읍·면·동사무소에 직접 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다(예규 제608호 제15조제1항 별지 제1호 II 2. 참조).

2. 그러나 채무이행을 명하는 재판서 없이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우라면 채권자인 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청을 하더라도 반드시 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다(예규 제608호 제2조제4항 본문. 특히 같은 예규 제15조제1항제1문에 의하면, 제2조제5항제5호는 포함되지 않음에 유의하여야 함).

사례 53 (제2조제5항제5호) 임대인이 임대차계약의 종료로 임대보증금을 반환하고 임차목적물을 반환받고자 하나 임차인이 사망한 경우

임대인이 임대차계약의 종료의 사유로 임대보증금을 반환하고 임차목적물을 반환받고자 하나 임차인이 사망한 경우, 임대인은 임차인의 상속인을 파악하기 위하여 사망한 임차인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다. 그러나 채무이행을 명하는 재판서 없이 임대차계약서 등의 소명자료로 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우라면 채권자인 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청을 하더라도 반드시 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다.

해설

임대차계약서도 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당되고 임대인도 임대차보증금의 반환과 임차목적물을 반환받기 위하여 사망한 임차인의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 그러나 채무이행을 명하는 재판서 없이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우라면 채권자인 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청을 하더라도 반드시 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 하므로(예규 제608호 제2조제4항 본문. 특히 같은 예규 제15조제1항제1문에 의하면, 제2조제5항제5호는 포함되지 않음에 유의하여야 함) 실무상은 소제기 절차(예규 제608호 제2조제5항제2호)를 통하여 보정명령을 받아 진행하는 것이 일반적이다.

☞ 상속인의 범위와 관련하여는 사례 58 참고

사례 54 (제2조제5항제5호) 채권자가 사망한 채무자의 재산에 대하여 상속인을 대신하여 상속등기를 하기 위한 경우

채무자가 사망한 후 채무자의 상속인들이 상속등기를 하지 않으므로 채권자는 상속인을 대신하여 채무자의 재산에 대하여 상속등기를 한 다음 채권확보를 하려고 하는 경우, 채권자가 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다. 다만, 이 경우 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여 신청하여야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   5. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

2. 위 사안에서 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여 신청하여야 한다(예규 제608호 제2조제4항 본문). 그리고 채무자가 사망하여 채무자의 상속인을 파악하기 위한 경우이므로, 신청대상자(채무자) 명의의 등기사항증명서를 첨부할 필요는 없다(예규 제608호 별지 제1호 Ⅰ 1. 참조).

사례 55 (제2조제5항제5호) 채권자가 채무자를 대위하여 상속등기를 하는 경우

채무자의 부가 사망하였으나 채무자가 상속등기를 하지 않고 있는 관계로 채권자가 상속대위등기를 위하여 일정한 소명자료를 첨부하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   별지 제1호
   I. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재해서 신청하여야 하는 경우
      2. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서를 신청하기 위한 경우
         ① 채무자에 대한 채권을 소명하는 자료
         ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
         ③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본
   II. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여 신청하거나 또는 발급관서(동사무소 포함)에 출석하여 등록기준지 대신에 주민등록번호를 기재하여 신청할 수 있는 경우
      3. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인 명의의 등록사항별 증명서를 발급받는데 있어서 채무이행을 명하는 재판서를 제출하는 경우
         ① 채무이행에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
         ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
         ③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본

2. 위 사안은 채권자가 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인 명의의 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우인데, 경우에 따라 신청대상자의 성명과 등록기준지(또는 성명과 주민등록번호)를 기재하여야 하되 반드시 신청대상자 명의의 등기사항증명서를 함께 제출하여야 하는 점에 유의하여야 한다.

사례 56

(제2조제5항제5호) 파산한 채무자의 상속지분을 파산관재인으로부터 매수한 채권자가 상속대위등기를 하는 경우

채무자가 파산하여 채무자가 사망한 부로부터 받을 상속지분을 파산관재인으로부터 매수한 채권자가 상속대위등기신청을 위하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다. 이 경우 소명자료(파산법원의 매각허가결정문, 매매계약서, 부동산등기사항증명서 등)를 첨부하여 신청대상자의 등록기준지와 성명을 기재하여 신청하여야 한다.

해설

예규 제608호

별지 제1호

I. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재해서 신청하여야 하는 경우

2. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서를 신청하기 위한 경우

① 채무자에 대한 채권을 소명하는 자료

② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서

③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본

사례 57

(제2조제5항제5호) 채권자가 사망한 경우 채무자가 그 상속인에게 공탁하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

채권자인 예금주가 사망하였으나 채무자가 그 상속인에게 공탁하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 채권자인 예금주가 사망했을 때 채무자는 원칙적으로 예금 반환을 청구하는 상속인에게 상속관계를 알 수 있는 상속관계증명서류(제적등본, 가족관계증명서 등)를 제출받아 채권자인 상속인을 확인하여 상속인별로 예금을 지급하게 된다.

2. 그러나 채무자가 상속인을 확인하기 위하여 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 상속인을 확인하였으나 사실상 상속인의 전부 또는 일부를 알 수 없는 경우에는 민법 제487조 후단의 채권자 불확지를 원인으로 변제공탁을 할 수 있다. 이와 관련하여 채무자는 채권·채무관계를 소명하는 자료 및 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료(또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서)를 반드시 첨부하여야 하고(예규 제608호 제2조 제5항제5호 참조), 피공탁자의 등록기준지를 모르는 경우 법원 공탁관의 보정권고 등도 첨부하여야 한다. 다만, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실이 확인되는 경우라면 그 사실들과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다.

사례 58 (제2조제5항제5호) 상속인이 상속관계를 파악하기 위하여 교부받을 수 있는 등록사항별 증명서의 범위

상속인이 상속관계를 파악하기 위하여 등록사항별의 증명서의 교부를 신청하는 경우, 교부받을 수 있는 피상속인의 등록사항별 증명서의 범위 및 다른 상속인의 등록사항별 증명서의 범위는 무엇인지?

답 원칙적으로 피상속인(피대습자 포함)의 제적등본(폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서 및 친양자입양관계증명서) 및 상속인(대습상속인 포함)의 기본증명서이다.

해설

1. 상속등기(상속대위등기 포함)를 위하여 필요한 등록사항별 증명서 등의 발급범위는 상속인(대습상속인 포함)을 파악하기 위한 경우에 한정되므로 피상속인(피대습자 포함)의 제적등본(폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서 및 친양자입양관계증명서) 및 상속인의 기본증명서만이 그 발급대상(2순위 이하의 상속인의 경우 피상속인의 입양관계증명서 포함)[19]이 되며, 상속인의 기본증명서 이외의 등록사항별 증명서는 법원 및 등기관의 보정명령에 의하여 발급받을 수 있다(선례 제200811-4호 참조).

2. 다만, 대습상속(1순위, 3순위)의 경우 먼저 사망한 자(피대습자)의 배우자가 있는 경우에는 대습상속인인지 여부를 파악하기 위하여 사망한 자(피대습자)의 배우자의 혼인관계증명서의 교부청구가 가능함

☞ 사례 62 참고

19) 사례 63 참고

3. 민법상 다음 순위로 상속인이 된다(민법 제1000조, 제1003조).
   - 1순위: 피상속인의 직계비속과 배우자

     ⬇

   - 2순위: 피상속인의 직계존속과 배우자(1순위가 없는 경우)

     ⬇

     배우자 단독(피상속인의 직계존비속이 없는 경우)

     ⬇

   - 3순위: 피상속인의 형제자매(1, 2순위가 없는 경우)

     ⬇

   - 4순위: 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족(1, 2, 3순위가 없는 경우, 부계와 모계를 모두 포함)
     - 3촌: 백부, 숙부, 고모, 이모, 조카 등

       ⬇

     - 4촌: 3촌의 자녀인 종 · 고종 · 이종형제자매 등

   ▸ 직계혈족은 '자기의 직계존속과 직계비속'을, 방계혈족은 '자기의 형제자매와 형제자매의 직계비속, 직계존속의 형제자매 및 그 형제자매의 직계비속'을 의미한다(민법 제768조).

   ▸ 배우자는 직계비속과 동순위로 공동상속인이 되고, 직계비속이 없는 경우에는 피상속인의 직계존속과 공동상속인이 되며, 피상속인의 직계존비속이 없는 경우는 단독상속인이 된다(민법 제1000조, 제1003조).

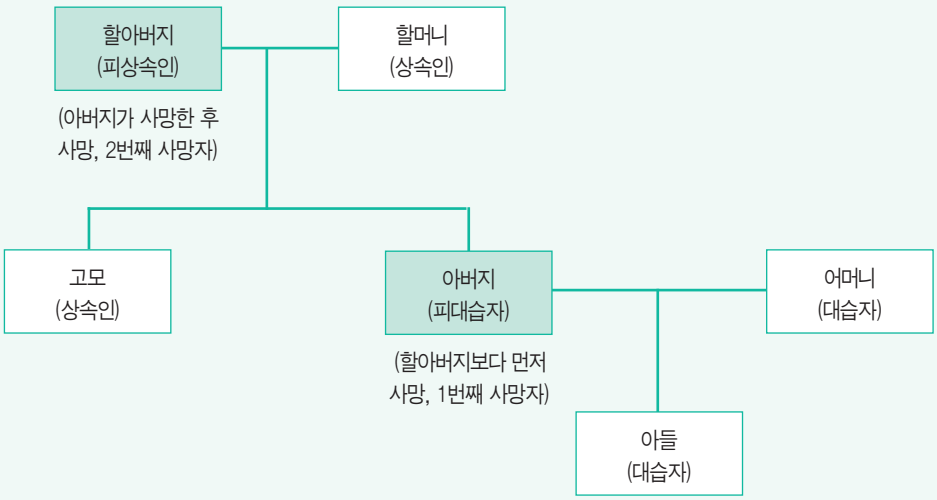
   ▸ 동순위의 상속인이 수인인 때에는 최근친을 선순위로 하고 동친등의 상속인이 수인인 때에는 공동상속인이 된다(민법 제1000조).

4. 대습상속

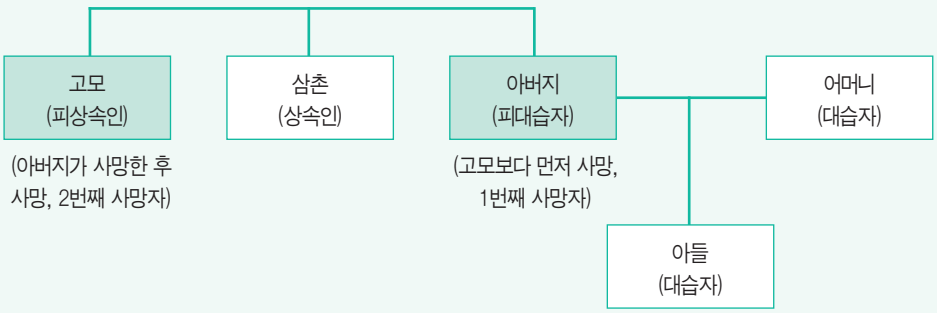
   (1) 의의: 대습상속은 상속이 개시되기 전에 상속인이 될 피상속인의 직계비속 또는 형제자매가 사망하거나 결격된 경우에 그의 직계비속과 배우자가 사망 또는 결격된 자의 순위에 갈음하여 상속하는 것을 말한다. 예를 들어, 아버지가 할아버지보다 먼저 사망한 경우 손자 및 며느리가 아버지(남편)를 대신하여 할아버지의 재산을 상속받는 것을 의미함

(2) 조건: 상속인이 될 자(피대습자)가 피상속인의 직계비속 또는 형제자매여야 한다. 이 때 피대습자는 1번째 사망자를 피상속인은 2번째 사망자를 말함

(예시1. 직계비속의 대습상속)



(예시2. 형제자매의 대습상속)



5. 용어 정리

(1) 상속인 : 피상속인의 재산을 현실적·포괄적으로 승계하는 사람(① 직계비속은 자연혈족, 법정혈족 여부 불문, 혼인 중 자녀 여부 불문, 기혼 여부 불문 ② 직계존속은 부계, 모계 여부 불문)

(2) 피상속인 : 사망, 실종선고 등을 원인으로 상속재산을 물려주는 사람
(3) 대습상속인 : 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속개시 전에 사망하거나 상속결격자가 된 경우, 그를 대신하여 상속하는 직계비속 또는 배우자
(4) 피대습상속인 : 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매로서 상속개시 전에 사망하거나 결격자가 된 사람

6. 민법 제1078조는 "포괄적 유증을 받은 자는 상속인과 동일한 권리의무가 있다."고 규정하고 있으므로, 포괄적 유증을 받은 자도 사망한 유증자의 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있다.

7. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우라면, 피상속인의 사망사실을 소명하는 자료(또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서)와 신청인이 상속인임을 소명하는 자료를 첨부하는 것으로 족하고, 이와 별도로 신청대상자 명의의 등기사항증명서를 첨부할 필요는 없다. 다만, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실과 상속인이라는 사실이 확인되는 경우라면 그 사실들과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다(예규 제608호 별지 제1호 II 5. 참조). 이때 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석한다면, 일정한 소명자료와 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하고 신청서에 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있는 특례가 있다(예규 제608호 제15조제1항제2문 참조).

8. 상속의 후순위자는 선순위 상속인이 존재하는 경우, 민법상 상속인이 아니므로 상속인으로서 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 없다. 선순위 상속인의 사망, 상속포기 등의 경우라면, 그것에 대한 소명자료를 반드시 첨부하여 등록사항별 증명서 교부를 청구하여야 한다.

사례 59 (제2조제5항제5호) 상속관계를 확인하기 위한 등록사항별 증명서의 종류

상속관계를 확인하기 위하여 필요한 등록사항별 증명서의 종류로 가족관계증명서, 기본증명서, 입양관계증명서, 친양자입양관계증명서, 혼인관계증명서가 있는데, 각 증명서로 어떤 신분관계를 확인하는 것인지?

답 아래 해설 내용 참조(상속관계를 확인하기 위하여 필요한 범위 내에서 교부 청구가 가능하므로 사안별로 구체적 필요성을 확인하여야 함)

해설

1. 가족관계증명서로 피상속인(피대습자 포함)의 최근친 직계존비속(부모자녀), 배우자를 확인한다.
2. 기본증명서로 피상속인(피대습자 포함)의 사망일시(상속개시일시)를 확인하고, 피상속인(피대습자 포함), 상속인 등의 특정등록사항의 변경이력을 확인한다.
3. 입양관계증명서는 직계비속이 피상속인인 경우 2010. 6. 30.부터 친부모가 입양관계증명서에만 기재되는 까닭에 친부모의 확인을 위하여 필요하며, 일반입양은 친양자입양과 달리 친족상속관계가 단절되지 않기 때문이다. 따라서 2순위 이하의 상속인은 피상속인의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있다.
4. 친양자입양관계증명서는 상속개시 이후 친양자로 입양 간 자녀도 상속인이 되므로 이를 확인하기 위한 것으로 피상속인(피대습자 포함)의 친양자입양관계증명서는 상속관계의 확인을 위하여 필요하나, 살아 있는 상속인의 친양자입양관계증명서는 필요하지 않으므로 등기관의 보정명령에도 불구하고 발급할 수 없다.
5. 혼인관계증명서는 대습상속 중에 특히, 시부모의 재산을 며느리가 상속하거나, 처부모의 재산을 사위가 상속하는 경우, 시숙의 재산을 제수가 상속하는 경우에는 며느리, 사위, 제수 등이 재혼하여 친족관계가 단절되지 않았는지 확인하기 위하여 필요하다.

사례 60 (제2조제5항제5호) 피상속인이 사망하여 상속이 개시되었으나 상속등기 전에 공동상속인 중 일부가 사망한 경우

피상속인(갑)이 사망하여 상속이 개시되었으나 상속인들(을, 병) 사이에 상속등기가 이루어지지 아니한 상태에서 상속인 중의 1인(을)이 사망하고 그 상속분을 그의 배우자 및 직계비속이 다시 상속한 경우에 상속인 중의 1인(병)이 상속등기를 하기 위하여 피상속인과 다른 상속인들의 제적등본 또는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 상속인이 상속인의 범위 등 상속관계의 확인을 위하여 필요한 경우에는 본인등의 위임이 없더라도 교부청구를 할 수 있다. 따라서 상속인 중의 1인(병)은 피상속인(갑) 및 공동상속인 관계에 있는 형제자매(을)에 대하여 신청서에 대상자의 성명과 본적지(또는 등록기준지)를 기재하여(갑은 본인등에 해당하므로 본적지나 등록기준지를 주민등록번호로 갈음할 수 있음) 교부청구할 수 있고, 사망한 형제자매(을)의 배우자 및 직계비속에 대하여도 신청서에 대상자의 성명과 본적지(또는 등록기준지)를 기재하고[만일 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동 사무소에 출석하고 신청인의 신분증명서 사본을 제출한다면 본적지나 등록기준지를 주민등록번호로 갈음할 수 있음] 상속관계 확인 및 상속등기를 위하여 등록사항별 증명서가 필요하다는 취지의 청구사유를 기재하여 교부청구할 수 있다(선례 제200904-2호 참조).

2. 한편, 등기원인이 상속인 경우에 등기신청서에 첨부하여야 할 상속을 증명하는 서면은, 피상속인이 2008. 1. 1. 전에 사망한 경우에는 피상속인의 제적등본 및 상속인의 기본증명서가 해당하고, 피상속인이 2008. 1. 1. 이후에 사망한 경우에는 피상속인의 제적등본[20]

20) 2008. 1. 1. 가족관계의 등록 등에 관한 법률의 시행으로 종전의 「호적법」 제124조의3에 따라 편제된 전산호적부를 대상으로 당시 기록된 사항을 기준으로 하여 개인별로 구분하여 가족관계등록부를 작성하

(폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 포함) 및 상속인의 기본증명서가 해당한다(선례 제200904-2호 참조).

3. 공동상속인 간에 다른 상속인의 기본증명서는 발급이 가능하나, 실무상 다른 상속인의 가족관계증명서는 그 상속인이 피상속인의 가족관계증명서에 누락되어 있어 피상속인의 제적등본에 의하여 확인되는 경우에만 발급한다.
   - ▸ 1순위 상속인이 존재하는 경우
     - • 피상속인의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
     - • 피상속인의 자녀의 기본증명서
     - • 피상속인의 배우자의 기본증명서
   - ▸ 1순위 상속인이 피상속인의 사망 전에 사망 등으로 대습상속이 발생한 경우
     - • 피상속인의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
     - • 피상속인의 직계비속 중 먼저 사망한 자의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
     - • 피상속인의 (대습)상속인의 기본증명서
     - • 피상속인의 직계비속 중 먼저 사망한 자의 배우자의 기본증명서 및 혼인관계증명서

였고, 이때 종전 호적을 개인별로 구분하여 작성하는 과정에서 분가, 전적 등의 사유로 종전 호적에 그 기재사항이 없어 가족관계등록부에 자녀 등이 누락되는 경우가 발생할 수 있어 상속관계를 확인하기 위하여 등록사항별증명서 외에 피상속인의 제적등본을 필요로 함

사례 61 (제2조제5항제5호) 형제자매가 상속인이 되는 경우 그 형제자매 중 일부가 피상속인보다 먼저 사망하여 대습상속이 발생한 경우

1순위, 2순위 상속인이 없고 형(을)과 동생(병)이 각 1명인 미혼인 피상속인(갑)이 사망하여 상속이 개시되었는데, 그 중 동생(병)이 피상속인(갑)보다 먼저 사망하였으나 배우자(정)와 자녀(무)가 있는 경우 형(을)이 상속등기를 하기 위하여 피상속인과 다른 상속인들의 제적등본 또는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

상속인이 상속인의 범위 등 상속관계의 확인을 위하여 필요한 경우에는 본인등의 위임이 없더라도 교부청구를 할 수 있다. 따라서 상속인 중의 1인(을)은 피상속인(갑) 및 공동상속인 관계에 있는 사망한 동생(병)(피대습자)의 배우자 및 직계비속(대습자)에 대하여도 신청서에 대상자의 성명과 본적지(또는 등록기준지)를 기재하고[만일 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동 사무소에 출석하고 신청인의 신분증명서 사본을 제출한다면 본적지나 등록기준지를 주민등록번호로 갈음할 수 있음] 상속관계 확인 및 상속등기를 위하여 등록사항별 증명서가 필요하다는 취지의 청구사유를 기재하여 교부청구할 수 있다.

▸ 3순위 상속인이 피상속인의 사망 전에 사망 등으로 대습상속이 발생한 경우(☞ 사례 58, 예시 2. 참고)
- 피상속인의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 입양관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
- 피상속인의 형제자매 중 먼저 사망한 자의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
- 피상속인의 (대습)상속인의 기본증명서
- 피상속인의 형제자매 중 먼저 사망한 자의 배우자의 기본증명서 및 혼인관계증명서

사례 62 (제2조제5항제5호) 대습상속이 발생한 경우 피대습상속인의 배우자에 대한 혼인관계증명서의 교부청구

상속인이 될 형(배우자가 있으나, 자녀는 없음)이 부가 사망하기 전에 먼저 사망한 경우, 상속인인 동생이 형수의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 형수가 형의 대습상속인으로 단독상속인이 되나, 만약 형의 사망 후 상속개시 전(아버지 사망 전)에 형수가 재혼하였다면 상속인이 될 수 없으므로 형수가 대습상속인인지 여부를 파악하기 위하여 형수의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있다.

2. 민법
   제1001조(대습상속) 전조제1항제1호와 제3호의 규정에 의하여 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속개시 전에 사망하거나 결격자가 된 경우에 그 직계비속이 있는 때에는 그 직계비속이 사망하거나 결격된 자의 순위에 갈음하여 상속인이 된다.
   제1003조(배우자의 상속순위) ① 피상속인의 배우자는 제1000조제1항제1호와 제2호의 규정에 의한 상속인이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.
   ② 제1001조의 경우에 상속개시전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 동조의 규정에 의한 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.

사례 63

(제2조제5항제5호) 2순위 이하의 상속인이 피상속인의 입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우

2순위 이하의 상속인이 등기권리자가 되어 상속등기를 신청하는 경우 피상속인의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

「가족관계의 등록 등에 관한 법률」의 개정으로 2010. 6. 30.부터 자녀의 가족관계증명서의 부모란에 양부모만을 부모로 기록하고, 친생부모는 양부모와 함께 자녀의 입양관계증명서에 기록하는 것으로 변경됨에 따라 2순위 이하의 상속인이 등기권리자가 되어 상속등기를 신청할 때에는 2순위 상속인(직계존속 중 친생부모 + 양부모)을 확인하기 위하여 추가로 피상속인의 입양관계증명서를 첨부하여야 한다.

사례 64 (제2조제5항제5호) 1순위, 2순위의 상속인이 없는 미혼인 피상속인이 사망한 경우 이성동복(또는 동성이복)인 형제자매가 3순위 상속인이 될 수 있는지

갑남(배우자, 직계비속 및 직계존속이 없음)이 사망한 경우, 갑남의 이성동복(또는 동성이복)인 형 을남이 상속인이 될 수 있는지?

답 가능하다.

해설

1. 민법 제1000조에서 말하는 형제자매는 부모가 같은 형제자매뿐만 아니고 부나 모가 서로 다른 형제자매[즉 부계 형제자매=동성이복(同姓異腹), 모계 형제자매=이성동복(異姓同腹)]도 포함된다. 부계 형제자매와 모계 형제자매를 불문하고 모두 상속인에 포함된다.

2. 민법 제1000조 제1항 제3호 소정의 '피상속인의 형제자매'라 함은, 민법 개정 시 친족의 범위에서 부계와 모계의 차별을 없애고, 상속의 순위나 상속분에 관하여도 남녀 간 또는 부계와 모계 간의 차별을 없앤 점 등에 비추어 볼 때, 부계 및 모계의 형제자매를 모두 포함하는 것으로 해석하는 것이 상당하다(대법원 1997. 11. 28. 선고 96다5421 판결).

사례 65 (제2조제5항제5호) 상속관계의 확인을 위하여 계부 또는 계모 등의 등록사항별증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우

전혼 중의 자(C)를 둔 A와 전혼 중의 자(D)를 둔 B가 재혼한 후 A와 B가 모두 사망한 경우 피상속인 A의 자 C는 상속관계의 확인을 위하여 B의 제적등본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 아래 해설 참조

해설

1. 계부자 또는 계모자간에는 직계혈족이 아니므로 서로의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

2. 피상속인 A의 자 C는 피상속인 A의 직계비속이므로 A의 제적등본 일체, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있으나, C와 B는 혈족이 아닌 인척으로서 직접적인 상속관계에 있지 않으므로 원칙적으로 위 증명서의 교부를 청구할 수 없다.
   - 다만, 피상속인 A가 사망한 후에 B가 사망하였다면, B는 A의 배우자로서 상속을 한 상태에서 사망하였으므로 B의 자 D는 B를 상속하게 되어 결과적으로 A의 상속재산에 대하여 C와 D가 각각 지분을 갖게 되므로 C로서는 A뿐 아니라 B의 상속인도 파악할 필요가 있으므로 분할할 상속재산이 있음을 소명한다면 B의 제적등본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서와 B의 상속인 D의 기본증명서의 교부를 청구할 수 있다.
   - 반대로, 피상속인 A가 사망하기 전에 B가 먼저 사망하였다면, 피상속인의 배우자는 우리 민법상 피대습상속인이 될 수 없으므로, B의 자인 D는 B를 대신하여 A를 상속하는 대습상속인이 될 수 없다. 이 경우 C는 B의 사망시기를 소명하여야 하므로, 분할할 상속재산이 있음을 소명하여 B의 기본증명서만을 교부신청할 수 있을 뿐이다.

사례 66 (제2조제5항제5호) 배우자가 사망한 후 재혼한 배우자가 사망한 전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구 할 수 있는지

남편이 사망한 후 재혼한 처가 상속과 관련하여 사망한 전남편의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

남편이 사망한 후 재혼한 경우 상속이 개시된 후에 재혼한 경우이므로 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 필요한 경우 등록사항별 증명서의 교부 신청이 가능하다. 다만, 남편이 사망하기 전에 이혼한 경우에는 이미 법률상 배우자가 아니므로 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 없다. ☞ 사례 7 참고

사례 67 (제2조제5항제5호) 이혼한 남동생이 직계혈족 없이 사망한 경우 상속인인 누나가 피상속인인 남동생의 제적등본의 교부를 청구할 수 있는지

이혼한 남동생이 직계혈족 없이 사망한 경우, 사망한 남동생의 상속인인 누나가 피상속인인 남동생의 이혼 전 제적등본의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

피상속인의 형제자매는 3순위 상속인이지만, 1순위인 피상속인의 직계비속, 2순위인 피상속인의 직계존속(배우자는 1, 2순위와 공동상속)이 존재하지 않는 경우 피상속인의 사망사실을 소명하는 자료 및 선순위 상속인의 부존재를 소명하는 자료를 첨부하는 때에는 피상속인의 제적등본의 교부를 청구할 수 있다. 다만, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실과 상속인이라는 사실이 확인되는 경우라면 그 사실들과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다(예규 제608호 별지 제1호 II 5. 참조).

사례 68 (제2조제5항제5호) 상속인이 상속포기를 위하여 피상속인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

고모가 사망한 후 상속인인 고모의 자녀들이 상속포기를 하여 조카가 상속인이 된 경우, 상속인인 조카가 상속포기를 위하여 피상속인인 고모의 등록사항별의 증명서 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

피상속인의 방계혈족은 4순위 상속인이지만, 1순위 피상속인의 직계비속, 2순위 피상속인의 직계존속(배우자는 1, 2순위와 공동상속), 3순위 피상속인의 형제자매가 존재하지 않는 경우 피상속인의 사망사실을 소명하는 자료 및 선순위 상속인의 부존재를 소명하는 자료(선순위 상속인의 상속포기사실을 소명하는 상속포기심판서 등)를 첨부하는 때에는 등록사항별 증명서 교부청구가 가능하다.

사례 69 (제2조제5항제6호) 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청인의 범위

보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 신청인의 범위는?

답 관련 규정에 명시적인 규정이 있는 것은 아니나, 신청인의 범위는 아래와 같다.

해설

1. 보험회사, 수급권자의 법정상속인, 상속인 아닌 제3자(반드시 수급권자로 지정되어 있을 것)가 신청인이 될 수 있다.

2. 위 경우 신청대상자의 등록사항별 증명서가 필요함을 소명하는 자료로서 보험·연금증서나 계약서 등과 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료(또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서)를 반드시 첨부하여야 한다(예규 제608호 별지 제1호 II 6. 참조). 즉 보험금 또는 연금 수급권자가 생존해 있는 경우라면 등록사항별 증명서의 교부를 청구해야 하는 상황은 발생하지 않으나, 그 수급권자가 사망한(또는 실종선고·부재선고 심판이 확정된) 경우라면 등록사항별 증명서의 교부를 청구해야 하는 상황이 발생하게 된다고 할 수 있다.

3. 다만, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실이 확인되는 경우라면 그 사망사실과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다.

사례 70 (제2조제5항제7호) 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 첨부할 소명자료는?

답 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」에 의한 「제주4 · 3사건 유족결정통지서」를 관련 소명자료로 첨부하여야 한다(예규 제608호 별지 제1호 Ⅱ 7. 참조).

해설

1. 예규 제608호
   제2조 (등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부 · 공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   1. ~ 6. (생략)
   7. 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 희생자 본인의 유족에 해당함을 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
   8. (생략)

2. 제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법
   제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
   1. "제주4 · 3사건"이란 1947년 3월 1일을 기점으로 1948년 4월 3일 발생한 소요사태 및 1954년 9월 21일까지 제주도에서 발생한 무력충돌과 그 진압과정에서 주민들이 희생당한 사건을 말한다.

2. “희생자”란 제주4·3사건으로 인하여 사망하거나 행방불명된 사람, 후유장애가 남은 사람 또는 수형인(受刑人)으로서 제5조제2항제2호에 따라 제주4·3사건의 희생자로 결정된 사람을 말한다.
3. “유족”이란 희생자의 배우자(사실상의 배우자를 포함한다. 이하 같다)와 직계존비속을 말한다. 다만, 배우자와 직계존비속이 없는 경우에는 희생자의 형제자매를 말하고, 형제자매가 없는 경우에는 4촌 이내의 방계혈족으로서 희생자의 제사를 치르거나 무덤을 관리하는 사람 중에서 제5조제2항제2호에 따라 유족으로 결정된 사람을 말한다.
4. ~ 5. 생략

사례 71 (제2조제5항제8호) 공익사업을 수행하기 위하여 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우 첨부할 소명자료

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때에 필요한 소명자료는?

답 소명자료로서 ① 관보에 게시한 사업인정고시 사본 및 신청대상자 명의의 부동산등기부등본 또는 재결서 등본, ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서를 반드시 첨부하여야 한다(예규 제608호 별지 제1호 Ⅱ 8. 참조).

해설

1. 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등"이라 한다)은 제15조에 규정된 등록부등의 기록사항에 관하여 발급할 수 있는 증명서(이하 "등록사항별 증명서"라 한다)의 교부를 청구할 수 있고, 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 본인등의 위임을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등이 아닌 경우에도 교부를 신청할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
2. 소송 · 비송 · 민사집행의 각 절차에서 필요한 경우
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 정당한 이해관계가 있는 사람이 신청하는 경우

2. 규칙

제19조(증명서 교부청구 등) ③ 제1항의 신청서에는 대법원예규가 특별히 규정하고 있는 경우를 제외하고는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 반드시 기재하여야 하고 다음 각 호에 해당하는 서류를 제출하여야 한다.

1. 법 제14조제1항제1호의 경우에는 그 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서
2. 법 제14조제1항제2호의 경우에는 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 등 이를 소명하는 자료
3. 법 제14조제1항제3호의 경우에는 이를 소명하는 자료 및 관계법령에 의한 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료
4. 법 제14조제1항제4호의 경우에는 그 근거와 사유를 기재한 신청서 및 정당한 이해관계를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서

제22조(증명서의 교부청구의 필요이유 제시) ② 법 제14조제1항제4호에 해당하는 경우에는 제19조제3항제4호의 요건을 갖추는 것 이외에 각각의 등록사항별 증명서가 필요한 이유를 별도로 밝혀야 한다.

3. 참고로 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실이 확인되는 경우라면 그 사망사실과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다.

사례 72 (제2조제5항제8호) 종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친·인척들의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친 · 인척들의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 것이 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우에 해당하는지?

답 해당하지 않는다.

해설

1. 규칙
   제19조(증명서 교부청구 등) ② 법 제14조제1항제4호의 "정당한 이해관계 있는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 법 제14조제9항에 따른 교부제한대상자 또는 법 제15조의2제2항에 따른 공시제한대상자 본인등(이하 "교부제한대상자" 또는 "공시제한대상자 본인등"이라 한다)의 경우에는 법 제111조에 따른 가정법원의 결정으로 교부 등이 허용된 사람에 한정한다.
   1. 민법상의 법정대리인
   2. 채권 · 채무의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서의 교부가 필요한 사람
   3. 그 밖에 공익목적상 합리적 이유가 있는 경우로서 대법원예규가 정하는 사람

2. 종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친 · 인척들의 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 것이 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우에 해당하는지 여부(선례 제200904-3호)
   가. 등록사항별 증명서는 본인, 배우자, 직계혈족, 형제자매[주][21] (이하 "본인등"이라 함)에 한하여 교부청구가 가능하고 본인등이 아닌 경우에는 원칙적으로 본인등의 위임을 받아야 하지만 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우로서 대법원예규가 정하는 사람은 본인등의 위임이 없더라도 교부청구할 수 있다.
   나. 여기서 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우라 함은 특정 개인이나 단체의 수준을 넘어 사회구성원 전체 즉 국민 전체의 수준에서 이익이 되는 가치가 인정되는 경

우로서 대상자의 등록사항별 증명서가 필요할 뿐만 아니라 대상자의 위임을 받을 수 없거나 그 위임을 받아 신청하는 것이 적당하지 아니한 경우를 의미하는바, 예컨대 "「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우"에는 이에 해당하겠으나, 종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친·인척들의 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 것은 이에 해당하지 않는다.

다. 한편, 등록사항별 증명서의 교부청구를 함에 있어 "부당한 목적이 없을 것"이라는 요건은 부당한 목적이 없으면 그것으로 곧 교부청구를 할 수 있다는 의미가 아니라, 교부를 위한 다른 요건을 모두 갖춘 경우라 하더라도 교부청구의 목적이 부당할 경우에는 그 교부를 거부할 수 있는 소극적 요건이다.

3. 참고

(1) ① 행정사가 업무상 필요로 신청대상자의 등록사항별 증명서의 발급신청을 하는 것이 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우에 해당하는지 여부와 ② 행정사가 외국에 거주하다가 사망한 사람의 가족관계등록부를 정리하기 위하여 그 등록사항별 증명서의 발급신청을 하는 경우에도 본인 등의 위임을 받아야 하는지 여부(선례 제200805-4호)

가. 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우라 함은 국가안전보장이나 질서유지 또는 공공복리의 필요상 신청대상자의 등록사항별 증명서가 필요할 뿐만 아니라 신청대상자의 위임을 받을 수 없거나 그 위임을 받아 신청하는 것이 적당하지 아니한 경우를 의미하는바, 행정사가 수임한 업무의 필요상 위임인이 아닌 제3자의 목적사항별 증명서나 제적등본의 교부를 청구하는 것은 이에 해당하지 아니한다.

나. 또한, 행정사가 외국에 거주하다가 사망한 사람의 가족관계등록부를 정리하기 위하여 그 등록사항별 증명서나 제적등본이 필요한 경우에도 본인의 배우자나 직계혈족 또는 형제자매[주][22]의 위임을 받아야 한다.

(2) 「도시 및 주거환경정비법」(이하 '도정법'이라 함)에 의한 주택재개발사업을 위하여 조합설립인가와 사업시행인가를 받은 주택재개발정비사업조합이 공익목적상 합리적인 이유가 있음을 근거로 하여 조합원의 위임 없이 조합원의 등록사항별 증명서의

교부청구를 할 수 있는지 여부(선례 제201011-1호)

가. 등록사항별 증명서는 본인, 배우자, 직계혈족, 형제자매[주][23] (이하 '본인등'이라 함)에 한하여 교부청구가 가능하고 본인등이 아닌 경우에는 원칙적으로 본인등의 위임을 받아야 한다. 하지만 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우로서 대법원예규가 정하는 사람은 본인등의 위임이 없더라도 교부청구를 할 수 있는바, 대법원예규는 "「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '공익사업법'이라 함)에 따라 공익사업의 수행시 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때"에는 공익목적상 합리적인 이유가 있는 것으로 인정하고 있다.

나. 도정법상 사업시행자는 정비구역 안에서 정비사업의 시행에 필요한 경우에는 공익사업법 제3조의 규정에 따라 토지·물건 또는 그 밖의 권리를 수용 또는 사용할 수 있고, 공익사업법은 다른 법률에 의하여 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업을 공익사업의 하나로 규정하고 있는바, 도정법상 사업시행자인 주택재개발정비사업조합이 정비사업의 시행을 위하여 토지·물건 또는 그 밖의 권리를 수용 또는 사용하는 경우라면 그 한도에서 공익사업법상 공익사업을 수행하는 사업시행자라 할 것이므로, 토지 등 소유자인 조합원이 사망하여 그 상속인을 확인할 필요가 있는 경우에는 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우에 해당하므로 주택재개발정비사업조합은 청구사유를 소명하는 자료를 첨부하여 신청대상자인 조합원의 등록사항별 증명서의 교부청구를 할 수 있다.

21), 22), 23) 주 : 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 본문 중 '형제자매' 부분은 헌법재판소 위헌결정(2016. 6. 30. 선고 2015헌마924)에 따라 2017. 10. 31. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 일부개정(법률 제14963호, 2017. 10. 31. 시행)으로 삭제됨

사례 73

(제2조제6항) 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지

등록관서에서는 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지?

답 일정한 경우에는 증명서의 교부를 거부할 수 있다(아래의 관련 규정 참조).

해설

1. 법률
   제14조(증명서의 교부 등) ④ 시·읍·면의 장은 제1항 및 제2항의 청구가 등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀을 침해하는 등 부당한 목적에 의한 것이 분명하다고 인정되는 때에는 증명서의 교부를 거부할 수 있다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑥ 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 청구가 제적부 또는 가족관계등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀침해 등 부당한 목적임이 분명한 경우에는 등록사항별 증명서의 발급을 거부할 수 있다.
   제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.
   ② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

사례 74

(제2조제7항) 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서의 전산 입력

등록관서에서 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식)를 접수한 때에는 전산정보처리조직에 입력하여야 하는지?

답 지체 없이 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

해설

예규 제608호

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

⑦ 시(구)·읍·면의 장이 제1항과 제2항에 따라 신청서를 접수한 때에는 지체 없이 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

사례 75

(제2조제8항) 아포스티유 신청 관련 증명서 발급정보의 전송

신청인이 아포스티유 신청을 위해 신청서에 증명서 발급정보의 전송 동의를 표시한 경우, 등록관서의 조치는?

답 외교부에 증명서 발급정보를 전송하여야 한다(제적 등·초본의 경우도 마찬가지임).

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑧ 신청인이 아포스티유 신청을 위해 외교부에 증명서 발급정보의 전송을 원하는 경우에는 신청서에 증명서 발급정보의 전송에 관한 동의를 표시하여야 한다. 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 증명서 발급정보를 외교부에 전송하여야 한다.

2. 가족관계등록 등록사항별 증명서 교부 등 신청서(예규 제603호, 별지 제11호 서식)

아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부[3]	증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □

3. 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다.

3. 가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서(예규 제603호, 별지 제11-1호 서식)

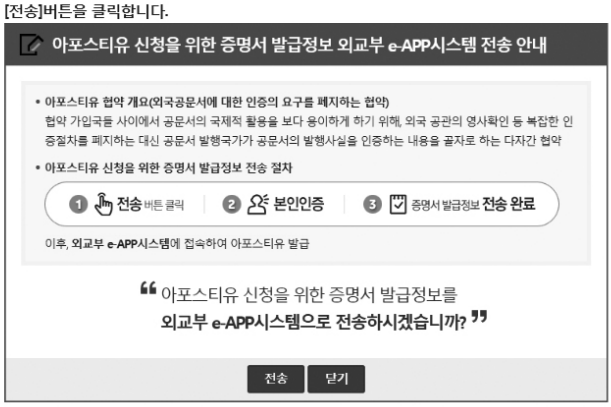
아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부[4]	증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □

4. 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다.

4. 참고로 인터넷을 통한 증명서 발급 시 아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송 절차는 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템에 자세한 안내와 절차가 소개되어 있다. 고객센터 〉 사이트이용안내 〉 아포스티유 안내

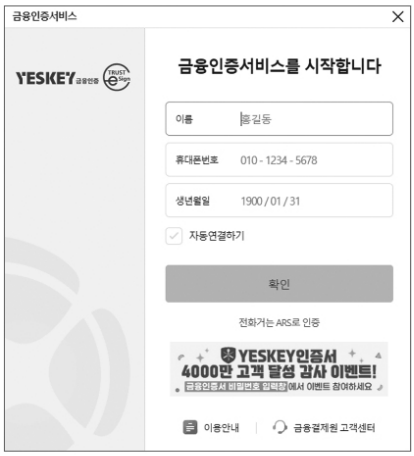


3. 아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 외교부 **e-APP**시스템 전송 안내 팝업화면이 현출되며 안내 문구 확인 후 [전송]버튼을 클릭합니다.



4. 인증서를 이용하여 본인임을 확인합니다.





5. 본인 인증 완료 시 증명서 발급정보 전송 완료 메세지가 현출됩니다.

6. 외교부 **e-APP**시스템 접속

제공된 [외교부 e-APP시스템 바로가기]버튼을 통하여 외교부 e-APP시스템에 접속하고 아포스티유를 발급받습니다.

▶ 전자가족관계등록시스템의 아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송 시간

증명서 발급정보 전송 시간(전자가족관계등록시스템 운영 시간과 동일함) : 365일 24시간

? 서비스에 제공되는 설비에 장애가 발생하거나 기타 부득이한 사정이 있을 때에는 서비스의 전부 또는 일부가 일시적으로 정지될 수 있습니다.

제4절

제3조 (친양자입양관계증명서 교부청구의 특례)

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 성년자가 본인의 친양자 입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우
2. 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우
3. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우로서 출석한 양당사자 및 그 신분증명서에 의하여 가족관계등록사무담당 공무원이 혼인의사 및 혼인적령임을 확인한 경우
4. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 규칙 제23조제5항에 따라 문서로 신청하는 경우
5. 「민법」 제908조의4에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제908조의5에 따라 파양을 할 경우로서 이에 관한 법원의 접수증명원이 첨부된 경우
6. 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제17조에 따라 파양을 할 경우로서 이에 관한 법원의 접수증명원이 첨부된 경우
7. 친양자의 양부모가 친양자입양관계증명서를 신청하는 다음 각 목의 경우

가. 친양자입양으로 인하여 친양자의 인적사항(예금·보험계약 등의 명의)을 변경하고자 하는 경우로서 다음 중 하나의 소명자료를 첨부하여 친양자입양 전후 친양자의 동일성을 주민등록번호 등으로 증명하는 경우

1) 은행·보험회사 등 그 기관 명의로 작성된 변경의 필요성을 소명하는 자료
2) 친양자입양 전 친양자의 인적사항이 기록된 통장·보험증서 등 변경의 필요성을 소명하는 자료

나. 그 밖에 친양자의 복리를 위하여 필요함을 구체적으로 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

8. 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
9. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 사람의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
10. 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서

가 필요한 경우로서 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

11. 법률상의 이해관계를 소명하기 위하여 친양자의 친생부모·양부모의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 그 해당 법령과 그에 따른 구체적인 소명자료 및 필요이유를 제시하여 신청하는 경우

② 제1항의 친양자입양관계증명서 교부청구에 대한 제한은 교부청구 대상 가족관계등록부의 본인이 친양자로 입양되었는지에 관계없이 적용한다.

● 주요내용

위 조문은 다른 증명서(가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서, 영문증명서)와는 달리 요건이 엄격히 제한되어 있는 친양자입양관계증명서 교부청구의 특례에 관한 것으로서 이러한 제한은 교부청구 대상자 본인이 친양자로 입양되었는지를 불문하고 동일하게 적용되는 것임을 명시하고 있음

01 가족관계의 등록 등에 관한 법률

제14조(증명서의 교부 등) ② 제15조제1항제5호의 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 친양자가 성년이 되어 신청하는 경우
2. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우
3. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 수사상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 경우

02 가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제23조(증명의 범위 및 친양자입양관계증명서의 교부제한) ② 법 제14조제2항에 따른 친양자입양관계증명서의 교부제한은 교부청구 대상 본인의 친양자입양 여부와 관계없이 적용된다.

③ 법 제14조제2항제4호에 따라 증명서를 청구할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한정한다. 다만, 제1호와 제2호의 구체적인 소명자료는 대법원예규로 정한다.

1. 「민법」 제908조의4 또는 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 「민법」 제908조의5 또는 「입양특례법」 제17조에 따라 파양을 할 경우
2. 친양자의 복리를 위하여 필요함을 구체적으로 소명하여 신청하는 경우
3. 그 밖의 대법원예규가 정하는 정당한 이유가 있는 경우

사례 76

(제3조제1항) 미성년자가 본인의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

미성년자인 본인이 자신의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.
   1. 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우
   2. 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우

2. 본인의 친양자입양관계증명서 교부를 청구하는 경우라고 하더라도 그 본인이 반드시 성년자임이 요구된다. 만약 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우라면, 추가로 친양자가 성년자일 것까지 요구됨에 유의하여야 한다.

사례 77 (제3조제1항) 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항에 따라 본인이 배우자, 직계혈족의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항에 따라 본인이 배우자, 직계혈족의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등"이라 한다)은 제15조에 규정된 등록부등의 기록사항에 관하여 발급할 수 있는 증명서(이하 "등록사항별 증명서"라 한다)의 교부를 청구할 수 있고, 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 본인등의 위임을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등이 아닌 경우에도 교부를 신청할 수 있다.

1. ~ 4. 생략

② 제15조제1항제5호의 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 친양자가 성년이 되어 신청하는 경우
2. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우
3. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 수사상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 경우

2. 예규 제608호

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우

2. 친양자의 친생부모 · 양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우
3. ~ 11. 생략

3. 친양자입양관계증명서는 교부청구의 특례에 해당하는 경우에만 교부를 청구할 수 있다(예규 제608호 제3조제1항).

사례 78

(제3조제1항) 친양자입양관계증명서의 교부청구의 위임

본인의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는 성년자가 자신의 친양자입양관계증명서의 교부청구를 대리인에 위임할 수 있는지?

답 위임할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.
   1. 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우
   2. 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우
   3. ~ 11. 생략

2. 친양자입양관계증명서 교부청구의 특례에서 제2조제3항의 적용이 배제되는 것은 아니어서 본인의 대리인이 청구할 수 있다.

사례 79

(제3조제1항) 친양자의 복리를 위하여 친양자입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우

친양자의 양부모가 친양자 명의의 예금·보험계약 등의 종전 명의를 변경하기 위하여 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있으나 반드시 소명자료를 첨부하여야 한다.

해설

예규 제608호

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

7. 친양자의 양부모가 친양자입양관계증명서를 신청하는 다음 각 목의 경우

가. 친양자입양으로 인하여 친양자의 인적사항(예금·보험계약 등의 명의)을 변경하고자하는 경우로서 다음 중 하나의 소명자료를 첨부하여 친양자입양 전후 친양자의 동일성을 주민등록번호 등으로 증명하는 경우

1) 은행·보험회사 등 그 기관 명의로 작성된 변경의 필요성을 소명하는 자료

2) 친양자입양 전 친양자의 인적사항이 기록된 통장·보험증서 등 변경의 필요성을 소명하는 자료

나. 그 밖에 친양자의 복리를 위하여 필요함을 구체적으로 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

사례 80

(제3조제1항) 친양자입양관계증명서가 소송 등의 각 절차에서 필요한 경우

친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우라면, 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 그 증명서 교부를 청구할 수 있는지?

답 일정한 요건에 해당한다면, 교부를 청구할 수 있다(아래 관련 규정 참조).

해설

예규 제608호

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

8. 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7조, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

사례 81

(제3조제1항) 상속인의 범위를 확인하기 위하여 생존한 사람의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

상속인의 범위를 확인하기 위하여 생존한 사람의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다. 다만, 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 교부청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.
   9. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 사람의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
   10. 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

2. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 친양자입양관계증명서 교부를 청구하는 경우에는 신청대상자의 성년 여부를 불문하고 가능한 것이나, 반드시 그 신청대상자가 사망한 사람일 것이 요구된다(예규 제608호 제3조제1항제9호). 다만, 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우(예: 친자관계의 판결로 가족관계등록부가 폐쇄된 상태에서 그 자녀가 친양자입양된 후 본인의 가족관계등록창설 전에 사망하여 가족관계등록부가 없는 사람의 경우 사망 전 친양자입양된 자녀는 그의 상속인이 되지 않으므로) 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 교부를 청구할 수 있다(예규 제608호 제3조제1항제10호).

사례 82 (제3조제1항 및 제2항) 입양특례법에 따른 친양자입양관계증명서의 교부청구

입양특례법에 따른 입양의 경우, 친양자입양관계증명서의 교부청구 방식은?

답 민법상 친양자 입양을 한 경우의 친양자입양관계증명서의 교부청구 방식과 동일하다.

해설

입양특례법에 따른 가족관계등록사무 처리지침(예규 제353호)
제15조(친양자입양관계증명서의 교부제한) 친양자입양관계증명서의 발급에 관한 사무처리 절차에 대하여는 「등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침」 제3조를 적용한다.

제5절

제4조 (외국인의 경우)



제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

② 현재 외국 국적을 취득하여 한국 국적을 상실하였으나 과거에 출생 등을 원인으로 한국의 제적 또는 가족관계등록부에 기록된 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 해당하는 외국인이 해외에서 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 때에는 제8조를 준용한다.

④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

● 주요내용

위 조문은 외국인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우에 관한 규정으로서 특히 ㉠ 한국인과의 신분관계가 있는 외국인은 한국인과 동일하게 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구[24]할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소[25]되더라도 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서 제외)의 교부를 청구할 수 있다는 점(제4조제1항), ㉡ 한국의 제적 또는 가족관계등록부에 기록된 국적상실자 본인 또는 배우자, 직계혈족도 국적상실자의 제적 등·초본 또는 등록사항별

24) 한국인과의 신분관계가 있는 외국인의 경우 신청자가 한국인인 경우와 마찬가지로 성명과 주민등록번호를 기재하여 한국인 가족(배우자, 부모, 자녀 등 직계혈족)의 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 있음

25) 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있으나, 한국인과의 신분관계가 해소된 때에는 대상자의 성명과 주민등록번호로 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 없고, 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 함
다만, 혼인무효나 입양무효 등과 같이 한국인과의 신분행위가 처음부터 효력이 발생하지 않은 것은 해소된 것이 아니므로 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 없음

증명서의 교부를 청구할 수 있다는 점(제4조제2항, 제14조), ㉡ 해외에서 우편으로도 교부청구할 수 있다는 점(제4조제3항), ㉢ 본인등의 위임 없이 교부청구할 수 있는 사유에 해당한다면 우편으로는 교부청구할 수 없고 '등록관서에의 출석'과 '국내거주 소명'이 선행되어야 교부청구할 수 있다는 점(제4조제4항) 등을 명시하고 있음

사례 83 (제4조제1항) 국내에 거주하는 외국인 간에 한국 방식에 따라 혼인신고가 등록관서에 수리된 경우 등록사항별 증명서의 교부청구

국내에 거주하는 외국인 간에 한국 방식에 의한 혼인신고가 등록관서에서 수리된 경우 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 등록사항별 증명서는 가족관계등록부에 기재된 등록사항별로 발급되는 증명서이므로, 가족관계등록부의 존재를 전제로 한다.

2. 외국인 간의 가족관계등록신고가 등록관서에 수리된 경우와 관련하여 등록사항별 증명서는 가족관계등록부의 존재를 전제로 발급되는 서류이고, 외국인은 가족관계등록부가 존재하지 아니하므로, 외국인 간의 가족관계등록신고가 등록관서에 수리된 경우에는 등록사항별 증명서를 발급받을 수 없으나 신고를 수리한 관서에서 수리증명서나 기재사항 확인서로 이를 확인할 수 있다.

사례 84 (제4조제1항) 외국인 자녀가 한국인 부의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

한국인 갑남과 외국인 을녀의 혼인 외 출생자 병남에 대하여 대한민국에 출생등록이 되어 있지 않은 상태에서, 외국인 병남이 한국인 갑남의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 외국인 병남이 한국인 갑남과의 부자관계를 소명할 수 있는 객관적 자료를 첨부한다면, 외국인 병남은 한국인 갑남의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 한국인과 직계혈족관계인 외국인은 그 한국인의 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있다. 다만, 그 직계혈족임이 가족관계등록정보시스템으로 확인되지 않는 경우에는 한국인과의 직계혈족관계를 소명할 수 있는 '외국의 신분관계등록자료(외국의 호적등본 등) 및 번역본 등'을 반드시 첨부하여야 한다.

사례 85 (제4조제1항) 외국인 배우자가 한국인 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

외국인 배우자가 한국인 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 외국인 배우자는 한국인 배우자의 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 있고, 신청권자가 한국인인 경우와 마찬가지로 배우자의 성명과 주민등록번호(또는 등록기준지)를 기재하고 외국인의 신분증을 첨부하여 한국인 배우자의 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 있다(예규 제608호 제2조 및 제4조). 다만, 한국에 혼인신고가 되어있지 않아 그 배우자임이 가족관계등록정보시스템으로 확인되지 않는 경우에는 외국인 배우자는 별도로 혼인신고를 하였다는 사실을 소명하여야 한국인 배우자의 등록사항별증명서를 교부청구할 수 있다.

사례 86 (제4조제1항) 한국인 배우자가 사망한 경우 외국인 배우자가 사망한 한국인 배우자의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인 배우자 갑남이 사망한 경우, 외국인 배우자 을녀는 갑남의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 위 사안과 관련하여 '한국인과의 신분관계가 해소된 경우'라 함은 한국인 배우자의 사망, 한국인 배우자와의 이혼(혼인의 취소는 이혼에 준함) 등을 말하고, 한국인 배우자와 혼인무효판결이 확정된 것(또는 가장혼인으로 인한 공정증서원본불실기재죄의 형사판결이 확정되어 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제105조에 따라 혼인사유 말소된 것도 마찬가지임)은 이에 포함되지 아니한다.

사례 87 (제4조제1항) 한국인과 이혼한 외국인이 종전 한국인 배우자의 혼인관계 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인과 이혼한 외국인이 본인의 혼인사항이 기재된 종전 배우자인 한국인의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다. 다만, 외국인 본인의 혼인사항이 기록된 혼인관계증명서에 대한 특정증명서만 발급받을 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.
2. 2020. 12. 28.부터 특정증명서의 발급범위가 확대되어 과거의 한 사람과의 혼인에 관한 사항인 혼인관계 증명서에 대한 특정증명서가 발급되므로 이혼한 경우 외국인 본인의 혼인에 관한 사항만을 발급 받도록 하여 종전 배우자의 현재 혼인에 관한 사항이 현출되지 않도록 해야 한다.
3. 특정증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(예규 제561호)
   제4조 (혼인관계증명서)
   ① 혼인관계증명서에 대한 특정증명서는 일반등록사항란의 기록 중에서 신청인이 선택한 과거의 배우자 한 사람과의 혼인에 관한 사항을 현출하고, 현재의 혼인에 관한 사항은 현출하지 아니한다.
4. 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있으나, 한국인과의 신분관계가 해소되었으므로 예규 제608호 제2조제4항 본문에 따라 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다(제15조에 따른 신청의 특례에 해당하지 않음).

사례 88 (제4조제1항) 외국인 양자가 사망한 한국인 양부의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인 양부 갑남이 사망한 경우, 외국인 양자 을녀는 갑남의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 위 사안과 관련하여 '한국인과의 신분관계가 해소된 경우'라 함은 한국인 양부모와의 파양(입양의 취소는 파양에 준함) 등을 말하고, 한국인 양부모와 입양무효판결이 확정된 것은 이에 포함되지 아니한다.

사례 89

(제4조제1항) 외국인 양부가 한국인 양자의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

외국인 양부는 한국인 양자의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.
2. 직계혈족은 자연혈족과 법정혈족을 모두 포함하는 것이므로, 외국인 양부모는 한국인 양자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

사례 90 (제4조제1항) 신분관계가 해소된 외국인이 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서를 이름과 주민등록번호만 기재하여 교부를 청구할 수 있는지

대한국민 국민의 양자였으나 현재 파양이 된 외국인 갑남이 양부였던 을남의 성명과 주민등록번호만으로 갑남이 기재되어 있는 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호

제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

④ 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만, 본인등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다.

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

2. 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있으나, 한국인과의 신분관계가 해소되었으므로 예규 제608호 제2조제4항 본문에 따라 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다(제15조에 따른 신청의 특례에 해당하지 않음).

사례 91 (제4조제2항) 한국인 부가 대한민국 국적을 상실한 자녀의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

대한민국 국민이었다가 대한민국 국적을 상실한 외국인 갑남의 한국인 부는 외국인 갑남의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 대한민국 국적을 상실하여 해당 사건본인의 제적이 말소되었거나 등록부가 폐쇄되었더라도, 외국인 본인뿐만 아니라 그 배우자나 직계혈족은 관련 사건본인의 제적등본 또는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

3. 대한민국 국적을 상실한 외국인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에 제시한 신분증명서의 인적사항이 본인의 등록사항별 증명서상 인적사항이 불일치하는 경우, 동일성을 증명하는 서면을 신청서와 함께 제출하는 것이 원칙이다. 다만, 실무상 동일성을 증명하는 서면과 관련하여 아래의 선례를 참조할 수 있다.

   〈참조〉 국제가족관계등록사건의 신고를 수리하는데 있어서 외국증서와 가족관계등록부에 각 기재된 당사자의 성명이 불일치하는 경우 그 동일성을 증명하는 서면의 첨부에 대한 구체적인 기준(선례 제201110-1호)
   국제가족관계등록사건에서 외국증서와 가족관계등록부에 각 기재된 당사자의 성명이 불일치하는 경우, 신고인은 원칙적으로 우리나라 또는 외국 관공서가 발행한 동일성을 증명하는 서면을 신고서류와 함께 제출하여야 한다. 다만, 신고서류만으로 동일인임이

명백하거나(예: 미국 시민권증서 뒷면에 'name change' 확인내용이 기재되는 경우, 혼인으로 성이 변경된 때 가족관계증명서나 혼인관계증명서 등에 의하여 배우자의 성이 확인되는 경우 등) 사소한 착오나 유루가 있는 것에 불과한 때에는 동일성을 증명하는 서면 없이 신고서류를 수리할 수 있다. 동일성을 증명하는 서면의 예로는 우리나라 재외공관이 발행하는 동일인증명서, 한국주재 캐나다 재외공관이 발행하는 법정확인서(또는 캐나다 통계국이 발행하는 성명변경증명서), 한국주재 미국 재외공관이 공증한 사건본인의 선서서 등이 있다.

사례 92 (제4조제3항) 한국인과의 신분관계가 해소된 외국인이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인 배우자 갑남과 이혼한 외국인 을녀가 해외에서 우편으로 갑남의 혼인관계증명서를 교부청구할 수 있는지 가능하다면 갑남의 성명과 주민등록번호를 기재해도 되는지?

답 우편으로 교부청구할 수 있으나 갑남의 성명과 등록기준지를 기재해야 한다.

☞ 사례 87 참고

해설

예규 제608호

제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

② 현재 외국 국적을 취득하여 한국 국적을 상실하였으나 과거에 출생 등을 원인으로 한국의 제적 또는 가족관계등록부에 기록된 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 해당하는 외국인이 해외에서 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 때에는 제8조를 준용한다.

제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을 첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.

② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

사례 93 (제4조제4항) 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 우편으로 청구할 수 있는지

외국 또는 국내에 거주하는 외국인이 우편으로 가족관계등록예규 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

2. 외국인이 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 두 가지 요건, ① 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석할 것, ② 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명할 것을 모두 충족해야 한다. 따라서 이러한 경우에 외국인이 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하지 않거나 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명하지 못한다면, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없으며 우편으로는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

사례 94 (제4조제4항) 외국에 거주하는 외국인이 한국에 거주하는 사람에게 위임하여 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

외국에 거주하는 외국인이 한국에 거주하는 사람에게 위임하여 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

2. 외국에 거주하는 외국인은 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명할 것'을 충족하지 못하므로, 한국에 거주하는 사람에게 위임하더라도 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 없다.

사례 95 (제4조제4항) 국내에 거주하는 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

국내에 거주하는 외국인이 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있는 경우가 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

2. 국내에 거주하는 외국인이라고 하더라도 '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명'하지 못한다면, 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

3. 한편, '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명'할 수 있는 외국인이 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하지 않는다면, 위 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다고 보는 것이 문언(예규 제608호 제4조제4항)에 부합한다.[26] 다만, 실무상 '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명'할 수 있는 외국인이 다른 외국인에게 위임하더라도 위 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다고 보고 있는데, 이때 수임인인 다른 외국인 역시 '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명'할 수 있어야 하는 것으로 제한하고 있다.

26) 이는 가족관계등록예규 제608호 제15조제1항에서 "…신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여…"라고 규정하고 있으므로, 이때의 신청인은 대리인도 가능하다고 볼 수 있는 것과는 차이가 있음

제6절

제5조 (청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출)

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ① 대리인이 청구하는 경우에도, 실제 출석하여 청구하는 그 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란에는 "본인의 부" 등으로 표시하며, 주소 등 나머지 신청인란도 대리인에 관한 사항을 기재한다.
② 이때 청구사유는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다.
③ 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.
④ 제2조제5항과 관련한 소명자료의 예시는 별지 제1호의 기재와 같다.
⑤ 시(구)·읍·면의 장은 소명자료 중 원본은 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 반환한다. 다만, 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 별지 제2호 기재의 금융기관의 경우에는 금융기관의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서로 원본을 갈음할 수 있다.
⑥ 영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 영문증명서 발급을 신청하는 때에는 시(구)·읍·면의 장에게 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 대리인이 청구하는 경우 신청서 기재 방법에 관하여 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란을 반드시 표시하며(제5조제1항), 이때 청구사유[27]는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다는 점(제5조제2항), 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다는 점(제5조제3항), 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 원본을 반환한다는 점(제5조제5항), 영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 영문증명서 발급을 신청하는 경우 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 하는 점(제5조제6항) 등을 규정하고 있음

27) 청구사유는 용도를 명확히 하여 구체적으로 기재하여야 함
예시 : 확인용(×) → 부 ○○○사망으로 인한 상속인 확인용(○)
제출용(×) → 가사소송관련(○○○○의 ○○사건) 법원제출용(○)

사례 96 (제5조제1항) 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청서에 누구를 신청인으로 기재하여야 하는지

갑남의 대리인 을남이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 기재될 신청인은 갑남인지, 아니면 을남인지?

답 신청서에 기재될 '신청인'은 실제 출석한 대리인 '을남'으로서 신청인란에는 모두 을남에 관한 인적사항을 기재한다.

해설

1. 예규 제608호
   제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ① 대리인이 청구하는 경우에도, 실제 출석하여 청구하는 그 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란에는 "본인의 부" 등으로 표시하며, 주소 등 나머지 신청인란도 대리인에 관한 사항을 기재한다.
   ② 이때 청구사유는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다.

2. 참고로 신청서의 청구사유란에는 대리인 을남이 아닌 위임인 갑남의 교부청구 목적을 기재한다(예규 제608호 제5조제2항).

사례 97

(제5조제5항) 제2조제5항과 관련한 소명자료의 원본 반환 가능 여부

등록관서에서는 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항과 관련한 소명자료 원본을 반환할 수 있는지?

답 반환할 수 있으나, 반드시 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 이후여야 한다.

해설

예규 제608호

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ③ 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.

④ 제2조제5항과 관련한 소명자료의 예시는 별지 제1호의 기재와 같다.

⑤ 시(구)·읍·면의 장은 소명자료 중 원본은 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 반환한다. 다만, 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 별지 제2호 기재의 금융기관의 경우에는 금융기관의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서로 원본을 갈음할 수 있다.

사례 98 (제5조제5항) 소명자료 원본을 갈음하는 해당 기관의 원본대조확인인을 날인한 사본과 법인인감증명서의 제출 가능 여부

채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사는 소명자료의 원본만을 제출해야 하는지?

답 예금보험공사는 원본 대신에 해당 공사의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서를 제출해도 무방하다.

해설

1. 예규 제608호
   제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ⑤ 시(구)·읍·면의 장은 소명자료 중 원본은 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 반환한다. 다만, 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 별지 제2호 기재의 금융기관의 경우에는 금융기관의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서로 원본을 갈음할 수 있다.

2. 예규 제608호
   [별지 제2호]
   채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 금융기관의 범위
   1. 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사 및 같은 법 제2조제1호에 따른 금융회사등
   2. 「농림수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자신용보증기금
   3. 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단 및 신용보증재단중앙회
   4. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
   5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자 및 증권금융회사
   6. 「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」에 따른 휴면예금관리재단 및 복지사업자
   7. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사
   8. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업진흥공단

9. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회
10. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사
11. 「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사
12. 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사

제7절

제6조 (청구목적의 부당성 판단기준)

제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유 없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.

② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

● 주요내용

등록사항별 증명서의 교부청구가 부당한 목적임이 분명한 경우에는 그 교부를 거부할 수 있는데(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제4항, 가족관계등록예규 제608호 제2조제6항), 위 조문은 이와 같은 부당한 목적의 청구유형 및 판단기준을 규정한 것에 의의가 있음

사례 99 (제6조) 신청서에 청구사유 기재를 거부하는 경우 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지

신청인이 신청서에 청구사유 기재를 거부하는 경우, 등록관서에서는 부당한 목적이 있는 것으로 보고 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지?

답 거부할 수 있다.

해설

1. 법률

제14조(증명서의 교부 등) ④ 시·읍·면의 장은 제1항 및 제2항의 청구가 등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀을 침해하는 등 부당한 목적에 의한 것이 분명하다고 인정되는 때에는 증명서의 교부를 거부할 수 있다.

2. 예규 제608호

제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유 없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.

② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

제8절

제7조 (신청인의 신분확인 등)

제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.
⑤ 국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있다.

● 주요내용

위 조문은 '등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서'를 접수할 때에는 반드시 신청인란에 기재된 신청인과 등록관서에 출석한 신청인이 일치하는지 여부를 신분증명서에 의하여 확인하여야 하고(제7조제1항), 신청서 및 그 첨부서류는 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다는 점을 규정하고 있으며(제7조제4항), 특히 국가, 지방자치단체, 공공기관이 등록관서로 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 경우에 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있는 특례(제7조제5항)를 명시하고 있음

사례 100 (제7조제1항 및 제2항) 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신분확인

대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 위임인의 신분만을 확인하면 되는지?

답 위임인뿐만 아니라 대리인의 신분증명서까지 확인하여야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
   ② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
   ③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
   ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

2. 등록관서에서는 대리인이 청구하는 경우에 위임인 및 대리인의 신분을 모두 확인하여야 하나(제7조제2항), 위임인의 신분증명서 사본만을 가족관계등록민원청구서편철장에 보존할 뿐 대리인의 신분증명서 사본은 그 장부에 보존하지 않음에 유의하여야 한다(제7조제3항 및 제4항).

사례 101 (제7조제1항 및 제2항) 채권·채무 등 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해 해당 금융기관 등의 직원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

금융기관 등이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 금융기관 등의 직원이 이를 소명하는 자료와 금융기관 등의 법인등기사항증명서 외에 별도의 위임장을 제출해야 하는지?

답 별도의 위임장을 제출할 필요가 없다.

해설

1. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 금융기관 등의 직원이 금융기관 등의 피용자로서 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우에 이를 소명하는 자료와 금융기관 등의 법인등기사항증명서 외에 별도의 위임장을 제출할 필요는 없다. 이때 신청인의 신분확인은 '금융기관 등의 사원증 및 그 사원의 신분증명서'로 할 수 있다. ☞ 사례 16 참고

2. 다만, 채무이행을 명하는 재판서 없이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우라면 반드시 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다(예규 제608호 제2조제4항 본문, 특히 같은 예규 제15조제1항제1문에 의하면, 제2조제5항제5호는 포함되지 않음에 유의하여야 함).

사례 102 (제7조제2항) 채권자인 법인으로부터 등록사항별 증명서의 교부청구를 위임 받은 변호사의 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

변호사가 채권자인 법인으로부터 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위하여 사망한 채무자의 등록사항별 증명서의 교부청구를 위임받았으나, 변호사 사무원이 '대표이사의 서명이 기재된 위임장 원본'과 '대표이사의 신분증명서 사본 및 (법인)등기사항증명서'를 제출할 경우 등록사항별 증명서의 교부가 가능한지?

답 교부 가능하다.

해설

예규 제608호 제2조제5항에 따라 채권자인 법인이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 채무자의 등록사항별 증명서의 교부청구를 변호사(법무사)에게 위임한 경우, 변호사(법무사) 사무원 개인은 별도의 위임장을 제출할 필요 없이 ① '대표이사의 서명이 기재된 위임장 원본'과 '대표이사의 신분증명서 사본 및 (법인)등기사항증명서'를 제출하거나, ② '대표이사의 법인인감이 날인된 위임장 원본'과 '법인인감증명서'를 제출하여야 한다.

사례 103

(제7조제4항) 사건 자체를 대리하지 않는 변호사 또는 법무사가 당사자가 받은 보정명령서만을 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

변호사 또는 법무사가 소송, 비송 등의 사건 자체를 대리하는 대리인이 아님에도 불구하고 별도의 위임인(보정명령을 받은 당사자)의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 소송, 비송 등의 당사자가 받은 법원 또는 등기관의 보정명령서만을 첨부하여 보정명령에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
   ② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
   ③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
   ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

2. 소송, 비송 등의 각 절차에서 필요한 경우로 법원의 보정명령을 받은 당사자로부터 위임을 받은 제3자는 원칙적으로 가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서에 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료 및 위임인(보정명령을 받은 당사자)의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 원본을 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

사례 104 (제7조제4항) 법무사가 대리인으로서 받은 등기관의 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장이 필요한지

등기신청사건의 대리인인 법무사가 그 등기신청에 대한 보정명령서에 대리인으로 법무사의 성명, 주소 등이 기재되어 있는 경우에 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 등기관의 보정명령서를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
   ② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
   ③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
   ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

2. 실무상 소송, 비송 등의 사건 자체를 대리하여 보정명령서에 사건의 대리인[28]으로 변호사 또는 법무사의 성명, 주소 등이 기재되어 보정명령서에 의하여 소송, 비송 등의 사건의 위임을 받았음이 명시되어 있는 경우에는 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서에 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

28) 송달영수인은 사건의 대리인이 아님

이와 관련하여 법무사의 경우, **등기·공탁사건의 신청, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 개인의 파산사건 및 개인회생사건의 신청 자체를 대리**하여 그 신청에 대한 보정명령서에 대리인으로 법무사의 성명, 주소 등이 기재되어 있는 경우에는 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있으나, 이와 달리 법원과 검찰청에 제출하는 서류, 등기나 그 밖에 등록신청에 필요한 서류 등의 작성 또는 제출만을 대행하는 경우에는 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료 이외에 위임인(보정명령을 받은 당사자)의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 원본을 첨부하여야 한다(법무사법 제2조 참조).

사례 105 (제7조제4항) 변호사가 소송사건의 대리인으로 받은 법원의 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장을 필요로 하는지

소송대리인인 변호사가 그 소송사건에 대한 보정명령서에 소송대리인으로 변호사의 성명, 주소 등이 기재되어 있는 경우에 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 법원의 보정명령서를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
   ② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
   ③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
   ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

2. 실무상 소송, 비송 등의 사건 자체를 대리하여 보정명령서에 사건의 대리인으로 변호사 또는 법무사의 성명, 주소 등이 기재되어 보정명령서에 의하여 소송, 비송 등의 사건의 위임을 받았음이 명시되어 있는 경우에는 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서에 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

사례 106

(제7조제4항) 신청서 등의 보존 기간

신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 어느 장부에 몇 년간 보존해야 하는지?

답 가족관계등록민원청구서편철장에 3년간 보존한다.

해설

1. 규칙
   제82조(시·읍·면의 부책과 서류) ① 시·읍·면에 비치할 부책·서류 및 그 보존 기간은 다음과 같다.
   5. 3년
   가. 가족관계등록문서건명부
   나. 가족관계등록민원청구서편철장

2. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

사례 107 (제7조제5항) 전자문서를 이용하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 공문을 송부한 경우 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있는지

국민연금공단이 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우, 신청서 작성과 신분증 제출을 생략한 채 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부할 수 있는지?

답 가능하다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ⑤ 국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있다.

2. 참고로 위 예규는 국가, 지방자치단체만이 실무상 공용발급이 가능하도록 규정하고 있으나, 공공기관도 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 경우에 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있도록 하고 있다.

제9절

제8조 (우편에 의한 청구 등)



제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을 첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.
② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 우편에 의한 방법으로 등록사항별 증명서 송부를 청구할 수 있음을 규정하고, 특히 신청서에 신분증명서 사본의 첨부 및 신청대상자의 주민등록번호가 아닌 등록기준지 기재가 필수적이라는 점(제8조제1항)과 만약 이러한 첨부 및 기재 등이 충족되지 않을 경우, 등록관서에서는 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 함(제8조제2항)을 명시하고 있음

사례 108 (제8조제1항) 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우 신청대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지

우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우, 신청서에 신청대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지?

답 우편 청구의 경우에는 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다.

해설

예규 제608호

제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을 첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.

사례 109 (제8조제1항) 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우 우송료의 납부

우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는 증명서의 수수료만 납부하면 되는지?

답 우편 청구의 경우에는 반드시 수수료 외에 우송료를 따로 납부하여야 한다.

해설

법률

제14조(증명서의 교부 등) ③ 제1항 및 제2항에 따라 증명서의 교부를 청구하는 사람은 수수료를 납부하여야 하며, 증명서의 송부를 신청하는 경우에는 우송료를 따로 납부하여야 한다.

사례 110

(제8조제2항) 우편에 의한 등록사항별 증명서의 교부청구에 대한 반송

우편에 의한 등록사항별 증명서 송부 청구가 있었으나, 신청인이 신청대상자의 등록기준지가 아닌 주민등록번호를 기재한 경우에 등록관서에서는 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 하는지?

답 반송하여야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제8조(우편에 의한 청구 등) ② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

2. 참고로 등록관서에서는 위 예규 제8조제2항에 따른 일정한 거부사유가 있을 경우 이를 반송하여야 하는 것이 원칙이나, 실무상 신청인이 자발적으로 또는 신청인에게 연락하는 방법을 통하여 보완이 가능하다면 반송하지 않고 교부청구를 적법한 것으로 보고 처리할 수도 있을 것이다.

제10절

제9조 (인터넷 신청에 의한 등록사항별 증명서 청구)

제9조(인터넷 신청에 의한 등록사항별 증명서 청구) 신청인이 대한민국 정부24(www.gov.kr)의 민원서비스시스템에서 요구하는 양식에 따라 각 정보를 입력하고 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제25조의2제3항에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)에 의하여 본인확인 절차를 거쳐, 신청인 본인의 가족관계등록부의 등록사항별 증명서(친양자입양관계증명서를 제외한다)의 교부를 청구한 경우에는 신청한 등록사항별 증명서를 우편에 의하여 송부할 수 있다.

● 주요내용

위 조문은 대한민국 정부24(www.gov.kr)를 통하여 신청인 본인의 등록사항별 증명서의(친양자입양관계증명서 제외) 교부를 청구하고, 우편에 의하여 그 증명서를 송부 받을 수 있는 근거에 대한 것으로 2013. 3. 4. 전까지는 현재와 같이 인터넷으로 등록사항별 증명서 등을 발급받을 수 있던 것은 아니어서 당시 행정안전부에서 운영하던 민원24 인터넷 사이트를 통하여 신청인 본인의 등록사항별 증명서(친양자입양관계증명서 제외)를 교부신청(발급 수수료와 우송료를 납부)하고 우편으로 받을 수 있었음

2013. 3. 4.부터는 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr)을 통하여 등록사항별 증명서 등을 인터넷으로 무료로 발급받을 수 있어 현재 대한민국 정부24(www.gov.kr)에서는 타사이트 링크를 통하여 바로 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템에 접속할 수 있도록 하고 있음. 다만 출산서비스 통합처리[29] 등과 관련한 예외적인 필요에서 해당 규정이 아직 남아 있음

29) 임신 · 출산 관련 서비스 통합처리에 관한 규정 [행정안전부예규 제215호]
제7조(통합처리 신청 접수) ① ~ ③ 생략
④ 출산서비스 통합처리 신청 접수는 출생신고와 함께 한다. 다만, 출생신고 완료 후 별도로 신청하는 때에는 제3항의 가족관계증명서를 신청인이 직접 제출 또는 통합전자민원창구에서 교부신청하게 할 수 있다.

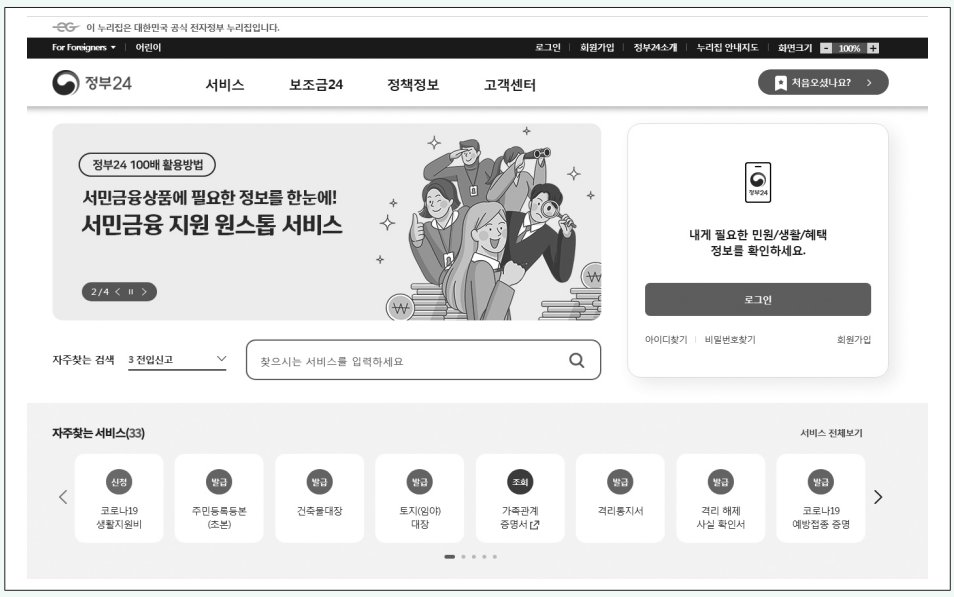
사례 111 (제9조) 대한민국 정부24(www.gov.kr)를 통하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

대한민국 정부24(www.gov.kr)를 통하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하고 우편으로 송부 받을 수 있는지?

답 종전에는 해당 홈페이지를 통하여 본인확인 등 일정한 절차를 거쳐 등록사항별 증명서를 교부신청(발급 수수료와 우송료를 납부)하고 우편으로 받을 수 있었으나, 현재 해당 홈페이지에서는 더 이상 이와 같은 서비스를 제공하지 않는다. 다만, 현재 해당 홈페이지에서 타사이트 링크를 통하여 바로 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr)에 접속할 수 있도록 하고 있다.

해설

1. 아래와 같이 2022. 11. 현재 해당홈페이지에서 타사이트 링크를 통하여 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템에 접속할 수 있다.



2. 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr)에서 등록사항별 증명서 등을 무료로 발급받을 수 있다.



제11절

제10조 (주민등록번호의 공시제한)

제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3 * * * * * *) 작성하여 교부한다.

● 주요내용

위 조문은 등록사항별 증명서상 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기재된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 현출하지 않음을 명시함으로써 주민등록번호의 공시제한이 원칙임을 규정한 것임

가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제23조(증명의 범위 및 친양자입양관계증명서의 교부제한) ① 시·읍·면의 장은 등록사항별증명서를 교부할 때, 각 증명서의 본인 또는 가족의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호(외국인인 경우에는 외국인등록번호를 말한다. 이하 같다) 중 그 일부를 공시하지 아니할 수 있다. 등록사항별 증명서의 주민등록번호 일부 공시제한에 관하여 필요한 사항은 대법원예규로 정한다.

사례 112

(제10조) 등록사항별 증명서상 주민등록번호의 공시제한

신청인이 별도로 주민등록번호 공개신청을 하지 않는다면, 등록사항별 증명서상 주민등록번호는 비공개가 원칙인지?

답 등록사항별 증명서상 주민등록번호는 비공개가 원칙이다.

해설

규칙 제23조제1항에서는 등록사항별 증명서상 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기재된 주민등록번호를 공시하지 않을 수 있다고 규정하고 있으나, 예규 제608호 제10조에서는 그 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 현출하지 않음을 명시함으로써 공시하지 않음이 원칙인 것으로 규정하고 있다. 따라서 신청인이 별도로 주민등록번호 공개신청을 하지 않는다면, 등록사항별 증명서상 본인 및 그 가족의 주민등록번호는 비공개하게 된다.

☞ 사례 114 참고

제12절

제11조 (공시제한의 예외 등)



제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
2. 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우
3. 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
4. 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

② 제10조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 주민등록번호의 공시를 제한하지 아니한다.

1. 종전 「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18.) 제3조에 규정된 이미지 전산제적부 등
2. 종전 「호적법」(2007. 5. 17 법률 제8435호로 폐지)에 의한 호적용지로 작성된 제적부

● 주요내용

위 조문은 등록사항별 증명서상 주민등록번호 공시제한의 예외를 규정한 것으로서 일정한 경우에 해당하는 신청인이 공시를 선택할 수 있고(제11조제1항 본문), 신청대상자 본인의 주민등록번호만 공시되도록 선택할 수 있으며(제11조제1항 단서), 경우에 따라 주민등록번호의 공시제한이 가능하지 않음을 명시하고 있음(제11조제2항)

주민등록번호의 공시제한의 예외와 관련하여 「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호가 변경된 사람에 대하여 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택하여 교부를 청구하더라도 신청인이 비공시대상자 또는 그 대리인인 경우에는 신청대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고 발급·교부하여야 하는 경우가 있으므로 이를 주의하여야 함

변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침 (가족관계등록예규 제530호, 시행 2018. 11. 16.)

제1조(목적) 이 예규는 등록사무 처리 중에 「주민등록법」 제7조의4에 따라 변경된 주민등록번호가 공시되지 않도록 신청하는 절차와 공시제한 처리 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(공시제한 등 신청) ① 「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호를 변경한 사람 또는 변경하고자 하는 사람은 변경되었거나 변경될 주민등록번호의 공시가 제한될 대상자(이하 "비공시 대상자"라 한다)를 지정하여 공시제한을 신청할 수 있다.

② 제1항의 신청 후에 비공시 대상자를 추가하거나 공시제한 해지를 신청할 수 있다.

제8조(공시제한) ① 등록사항별 증명서 발급·교부 청구 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 주민등록번호 공개신청(전부 공개 또는 신청대상자 본인만 공개)을 한 경우라도, 발급·교부 신청인이 비공시 대상자 또는 그 대리인인 경우에는 해당 등록사항별 증명서의 특정등록사항란 및 일반등록사항란에 기록된 공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 발급·교부한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 교부 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우
2. 교부 신청인이 신청대상자 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

② 신고서류의 열람 또는 인증 없는 사본 교부 시, 이해관계인이 비공시 대상자인 경우에는 신고서류에 기재된 공시제한 대상자의 주민등록번호는 비실명처리(접착식메모지, 접착식메모테이프, 라벨지 등을 부착하거나 기타 적절한 방법으로 주민등록번호를 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다)를 하여야 한다. 다만, 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 신고서류의 열람 또는 인증 없는 사본의 교부를 청구한 경우에는 비실명처리를 하지 아니할 수 있다.

제9조(불복) ① 비공시 대상자로 지정된 자는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제109조에 따라 관할 가정법원[공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 공시하지 아니한(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 등록사항별 증명서 등을 발급·교부한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원을 말한다]에 불복의 신청을

할 수 있다.

② 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 송달받은 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 즉시 전산정보처리조직에 비공시 대상자로 등록된 것을 해지(종국) 처리 하고, 공시제한 대상자에게 별지 제3호 서식에 의하여 통지하여야 한다.

③ 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정서는 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류 등 접수장에 접수하고, 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

사례 113

(제11조) 신청서에 주민등록번호 공개신청 여부에 대한 표시를 하지 않은 경우 주민등록번호에 대한 공시제한 여부

등록사항별 증명서의 주민등록번호 공개신청여부와 관련하여 신청인이 신청서에 '전부 공개' 또는 '신청대상자 본인만 공개' 중 어떤 것도 선택하지 않은 경우, 주민등록번호를 공시할 수 있는지?

답 신청서상 주민등록번호 공개신청여부와 관련된 어떠한 표시도 하지 않았다면 원칙대로 등록사항별 증명서상 본인 및 그 가족의 주민등록번호는 공시할 수 없다.

해설

예규 제608호

제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 작성하여 교부한다.

제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
2. 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우
3. 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
4. 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

② 제10조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 주민등록번호의 공시를 제한하지 아니한다.

1. 종전 「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18.) 제3조에 규정된 이미지 전산제적부 등
2. 종전 「호적법」(2007. 5. 17 법률 제8435호로 폐지)에 의한 호적용지로 작성된 제적부

사례 114

(제11조) 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택하였음에도 공시가 제한되는 경우

교부 신청인이 신청대상자 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우로 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택하였음에도 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3 * * * * * *) 발급 · 교부되는 경우가 있는지?

답 「주민등록법」 제7조의4에 따라 변경된 주민등록번호는 공시제한의 예외에도 불구하고 공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고 발급·교부되는 경우가 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3 * * * * * *) 작성하여 교부한다.
   제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다.
   1. 시(구) · 읍 · 면 · 동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
   2. 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

2. 변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침(예규 제530호)
   제8조(공시제한) ① 등록사항별 증명서 발급 · 교부 청구 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 주민등록번호 공개신청(전부 공개 또는 신청대상자 본인만 공개)을 한 경우라도, 발급 · 교부 신청인이 비공시 대상자 또는 그 대리인인 경우에는 해당 등록사항별 증명

서의 특정등록사항란 및 일반등록사항란에 기록된 공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 발급·교부한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 교부 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우
2. 교부 신청인이 신청대상자 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

사례 115

(제11조) 등록사항별 증명서의 주민등록번호 공시 유형

가족관계등록예규 제608호에 따른 등록사항별 증명서상 주민등록번호 공개의 유형은?

답 세 가지 유형, 즉 전부 공개, 신청대상자 본인만 공개, 전부 비공개(주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가림)가 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 작성하여 교부한다. → **전부 비공개**
   제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다. → **전부 공개(본문)**, **신청대상자 본인만 공개(단서)**

2. 이외의 공시제한의 유형 ☞ 사례 1, 114 참고

[예규 제608호 제11조 예시 1 : 주민등록번호(전부 공개)]



가 족 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	전라남도 여수시 소호동 1063번지

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김영수(金永壽)	1973년 01월 19일	730119-1111111	남	固城

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	김정기(金正基)	1943년 09월 15일	430915-1111111	남	固城
모	김성례(金聖禮)	1951년 10월 17일	511017-2222222	여	金寧
배우자	함창숙(咸昌俶)	1973년 07월 21일	730721-2222222	여	江陵
자녀	김현준(金鉉埈)	2003년 11월 16일	031116-3333333	남	固城
자녀	김서연(金序姸)	2005년 07월 15일	050715-4444444	여	固城

위 가족관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 10월 07일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 10시 27분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 김영수

발행번호 : 7153-2512-2976-0708 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[예규 제608호 제11조 예시 2 : 주민등록번호(신청대상자 본인만 공개)]

대법원 음성서비스

가 족 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	전라남도 여수시 소호동 1063번지

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김영수(金永壽)	1973년 01월 19일	730119-1111111	남	固城

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	김정기(金正基)	1943년 09월 15일	430915-1******	남	固城
모	김성례(金聖禮)	1951년 10월 17일	511017-2******	여	金寧
배우자	함창숙(咸冒俶)	1973년 07월 21일	730721-2******	여	江陵
자녀	김현준(金鉉埈)	2003년 11월 16일	031116-3******	남	固城
자녀	김서연(金序妍)	2005년 07월 15일	050715-4******	여	固城

위 가족관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 10월 07일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 10시 28분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 김영수

발행번호 : 7153-2512-2976-0709 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[예규 제608호 제10조 예시 3 : 주민등록번호(전부 비공개)]

대법원 음성서비스

가 족 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	전라남도 여수시 소호동 1063번지

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김영수(金永壽)	1973년 01월 19일	730119-1******	남	固城

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	김정기(金正基)	1943년 09월 15일	430915-1******	남	固城
모	김성례(金聖禮)	1951년 10월 17일	511017-2******	여	金寧
배우자	함창숙(咸冒俶)	1973년 07월 21일	730721-2******	여	江陵
자녀	김현준(金鉉埈)	2003년 11월 16일	031116-3******	남	固城
자녀	김서연(金序姸)	2005년 07월 15일	050715-4******	여	固城

위 가족관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 10월 07일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 10시 27분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 김영수

발행번호 : 7153-2512-2976-0707 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

제13절

제11조의2 (등록사항별 증명서의 재발급)

제11조의2(등록사항별 증명서의 재발급) ① 전산정보처리조직의 장애, 파손출력 등 신청인의 책임 없는 사유로 등록사항별 증명서의 발급이 정상적으로 완료되지 아니한 경우에는 신청인은 그 사유를 소명하여 재발급을 요청할 수 있다.

② 등록사항별 증명서의 발급이 완료된 후 시(구)·읍·면의 장의 잘못으로 인한 가족관계등록부 기록의 착오 또는 누락이 발견되어 정정된 경우에는 신청인은 정정된 등록사항별 증명서의 재발급을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 경우 등록사항별 증명서 발급담당자는 신청인으로부터 이미 교부된 등록사항별 증명서를 회수한 후에 등록사항별 증명서를 재발급하여 이를 교부하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 일정한 사유에 해당하는 경우 신청인이 등록사항별 증명서의 재발급을 요청할 수 있고, 이때 발급담당자는 해당 증명서를 회수한 후에 재발급하여 이를 교부하여야 함을 규정하고 있음

사례 116

(제11조의2) 증명서 재발급의 경우 이미 교부된 등록사항별 증명서의 회수

등록관서에서 등록사항별 증명서를 재발급하는 경우, 신청인으로부터 이미 교부된 등록사항별 증명서를 회수하지 않아도 되는지?

답 회수한 후에 등록사항별 증명서를 재발급하여 이를 교부하여야 한다.

해설

예규 제608호

제11조의2(등록사항별 증명서의 재발급) ① 전산정보처리조직의 장애, 파손출력 등 신청인의 책임 없는 사유로 등록사항별 증명서의 발급이 정상적으로 완료되지 아니한 경우에는 신청인은 그 사유를 소명하여 재발급을 요청할 수 있다.

② 등록사항별 증명서의 발급이 완료된 후 시(구)·읍·면의 장의 잘못으로 인한 가족관계등록부 기록의 착오 또는 누락이 발견되어 정정된 경우에는 신청인은 정정된 등록사항별 증명서의 재발급을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 경우 등록사항별 증명서 발급담당자는 신청인으로부터 이미 교부된 등록사항별 증명서를 회수한 후에 등록사항별 증명서를 재발급하여 이를 교부하여야 한다.

제14절

제12조 (등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법)

제2장 재외국민 및 외국 관공서에 대한 등록사항별 증명서 송부방법

제12조(등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법) ① 해외에 거주하는 재외국민이 시(구)·읍·면의 장에게 우편으로 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 때에는 제1장의 규정을 준용한다.

② 제1항의 경우에는 그 등록사항별 증명서를 신청인에게 직접 송부한다.

● 주요내용

위 조문은 해외에 거주하는 재외국민의 우편에 의한 등록사항별 증명서의 교부청구와 그 송부에 관하여 규정하고 있음

사례 117

(제12조) 해외에 거주하는 재외국민이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지

해외에 거주하는 재외국민이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 신청대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지?

답 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재해야 한다.

해설

예규 제608호

제12조(등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법) ① 해외에 거주하는 재외국민이 시(구)·읍·면의 장에게 우편으로 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 때에는 제1장의 규정을 준용한다.

② 제1항의 경우에는 그 등록사항별 증명서를 신청인에게 직접 송부한다.

제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을 첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.

② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

제15절

제13조 (외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등)



제13조(외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 외국 관공서는 사용용도를 명시한 문서에 의하여 외교부 또는 재외공관을 통해서 시(구)·읍·면의 장에게 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 사용용도를 심사한 후 외교부를 거쳐 등록사항별 증명서를 외국 관공서로 송부할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고, 일본국 주재 한국영사기관(주일본대한민국대사관영사부, 주오오사카총영사관, 주후쿠오카총영사관 등)이 일본국 관공서로부터 등록사항별 증명서의 교부를 청구 받은 경우에는, 일본국 외무성을 거친 것에 한하여 사용용도를 심사한 후 외교부를 거치지 않고 직접 일본국 외무성으로 등록사항별 증명서를 송부할 수 있다.

● 주요내용

위 조문은 외국 관공서의 등록사항별 증명서 교부청구의 경우, 원칙적으로 외교부 또는 재외공관을 거쳐 시(구)·읍·면의 장의 심사 후 외교부를 거쳐 외국 관공서로 해당 증명서를 송부할 수 있다는 점(제13조제1항)을 규정하고 있고, 특히 그 외국 관공서가 일본국 관공서라면 예외적으로 일본국 외무성을 거친 것에 한하여 일본국 주재 한국영사기관(주일본대한민국대사관영사부, 주오오사카총영사관, 주후쿠오카총영사관 등)의 심사 후 외교부를 거치지 않고 직접 일본국 외무성으로 송부할 수 있는 특례(제13조제2항)를 명시하고 있음

사례 118 (제13조) 미국 관공서가 직접 등록관서에 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

미국 관공서가 외교부 또는 재외공관을 통하지 않고 사용용도를 명시한 문서로 등록관서에 곧바로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 외교부 또는 재외공관을 통하지 않고서 교부를 청구할 수 없다.

해설

예규 제608호

제13조(외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 외국 관공서는 사용용도를 명시한 문서에 의하여 외교부 또는 재외공관을 통해서 시(구)·읍·면의 장에게 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 사용용도를 심사한 후 외교부를 거쳐 등록사항별 증명서를 외국 관공서로 송부할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고, 일본국 주재 한국영사기관(주일본대한민국대사관영사부, 주오오사카총영사관, 주후쿠오카총영사관 등)이 일본국 관공서로부터 등록사항별 증명서의 교부를 청구 받은 경우에는, 일본국 외무성을 거친 것에 한하여 사용용도를 심사한 후 외교부를 거치지 않고 직접 일본국 외무성으로 등록사항별 증명서를 송부할 수 있다.

사례 119

(제13조) 일본의 각 변호사회가 본인의 자격으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

일본의 각 변호사회는 '본인의 자격'으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

① 일본국외무성이 등록사항별 증명서(이하 '제적 등·초본'을 포함한다)의 교부를 청구할 때 발급수수료가 면제되는지 여부, ② 일본국외무성이 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 때 증명서의 사용용도 및 목적을 명시한 문서를 제출하여야 하는지 여부 및 그 사용용도가 공무상 필요한 경우로 한정되는지 여부, ③ 일본의 각 변호사회가 일본국외무성을 경유함이 없이 직접 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 여부(선례 제200808-5호)

가. 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제28조제4항에 의하면 대한민국이나 지방자치단체의 공무원이 직무상 필요에 의하여 청구하거나 「국민기초생활보장법」에 의한 수급자가 청구하는 경우 또는 청구의 근거가 되는 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우가 아닌 한 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 사람은 발급수수료를 납부하여야 하는바, 일본국외무성이 일본국 주재 한국영사기관에 한국인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우는 위 규칙의 수수료 면제사유에 해당하지 아니하므로 등록사항별 증명서 발급수수료를 납부하여야 한다.

나. 일본국 외무성이 일본국 주재 한국영사기관에 등록사항별 증명서의 발급을 청구할 경우에는 공무상 필요에 의한 사용용도를 명시한 문서로써 하여야 하며, 일본국 주재 한국영사기관은 그 사용용도를 심사하여 발급여부를 결정할 수 있다.

다. 일본의 각 변호사회나 그 소속 변호사는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 정당한 사유가 있는 외국인이나 한국인과의 신분행위로 한국인의 가족관계등록부에 기록된 외국인 또는 국적상실자로서 과거에 출생 등을 원인으로 가족관계등록부에 기록된 외국인이 아니므로 본인의 자격으로 직접 일본국 주재 한국영사기관에 등록사항별 증명

서의 교부를 청구할 수는 없다. 그러나 일본의 각 변호사회나 그 소속 변호사는 현재 한국에 거주하지는 않지만 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 정당한 사유가 있는 외국인이나 한국인과의 신분행위로 한국인의 가족관계등록부에 기록된 외국인 또는 국적상실자로서 과거에 출생 등을 원인으로 가족관계등록부에 기록된 외국인의 위임을 받아 일본국 주재 한국영사기관에 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수는 있다.

제16절

제14조 (제적 등 · 초본의 교부청구)

제3장 제적부의 열람 및 등 · 초본, 등록사항별 증명서 발급사무의 특례

제14조(제적 등 · 초본의 교부청구) 제적부(2008. 1. 1. 전에 제적된 전산호적 및 호적용지로 작성된 제적을 말한다. 다음부터 같다) 및 부책 등의 열람 및 등 · 초본의 교부청구는, 제1장 및 제2장의 규정을 준용한다.

● 주요내용

위 조문은 제적 등 · 초본의 교부청구 및 제적부 및 부책 등의 열람과 관련하여 '제1장 총칙'과 '제2장 재외국민 및 외국 관공서에 대한 등록사항별 증명서 송부방법'의 규정을 준용함을 명시함으로써 특별한 사정이 없는 한 제적 등 · 초본의 교부절차는 등록사항별 증명서의 교부절차와 동일하다는 점을 규정한 것임

법률

부칙 〈제8435호, 2007.5.17〉

제4조(제적부등에 관한 경과조치) 종전의 「호적법」 규정에 따른 제적부 또는 부칙 제3조에 따라 제적된 전산호적부 및 이미지 전산호적부(이하 "제적부등"이라 한다)에 관한 등록사무의 처리는 종전의 「호적법」 규정에 따르고, 이에 따른 등록부 정정에 관한 구체적인 절차는 대법원규칙으로 정한다. 다만, 제적부등에 관한 열람 또는 등본 · 초본의 교부청구권자에 관하여는 제14조제1항을 준용한다.

사례 120

(제14조) 2008. 1. 1. 이후 출생신고된 사람에 대한 제적등본의 교부청구

2008. 1. 1. 이후에 출생신고된 사람(2007. 1. 1. 출생)에 대하여 제적등본을 발급받을 수 있는지?

답 발급받을 수 없다.

해설

1. 가족관계의 등록 등에 관한 법률이 2008. 1. 1.부터 시행되었으며 2008. 1. 1. 이후에 출생신고 된 사람은 가족관계등록부에 기록되므로 종전 제적부에 기재할 수 없으며, 비록 2008. 1. 1. 전에 출생하였다고 하더라도 법 시행 이후(2008. 1. 1.)에 신고가 접수된 경우에는 신고 내용대로 바로 가족관계등록부에 기록하여야 하므로 종전 제적부에 기록하지 않는다.

2. 규칙

부칙 〈제2119호, 2007.11.28〉(개정 2009.6.26)

제1조(시행일) 이 규칙은 2008년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지 대법원규칙) 호적법 시행규칙은 이를 폐지한다.

제3조(경과조치) ① 이 규칙이 시행되기 전에 접수된 사건의 처리에 관하여는 종전의 호적법 시행규칙(이하 "종전규칙"이라 한다)에 따른다.

② 종전규칙에 따라 법원 및 시·읍·면에 비치·보관하는 부책과 서류 등에 관한 인계절차 및 그 보존기간은 이 규칙에 달리 정하지 않은 경우에는 종전규칙에 따른다.

③ 삭제 〈2009.6.26〉

④ 신고에 관계없이 효력이 발생하는 법률관계 또는 사실에 관한 신고에 있어서 법 시행 이전에 이미 그 효력이 발생하였으나 법 시행 이후에 신고가 접수된 경우에는 신고 내용대로 바로 가족관계등록부에 기록하여야 한다.

사례 121

(제14조) 보정명령서에 등록사항별 증명서에 관한 기재만 있는 경우 제적 등·초본의 제출까지 요구하는 것으로 볼 수 있는지

등기관의 보정명령서에 등록사항별 증명서에 관한 기재만 있는 경우, 제적 등 · 초본의 제출까지 요구하는 것으로 볼 수 있는지?

답 제적 등 · 초본의 제출까지 요구하는 것으로 볼 수 없다.

해설

대상자의 등록사항별 증명서 제출을 요구하는 내용만이 기재되어 있다면, 제적 등 · 초본의 제출을 포함하지 않는다고 보아야 한다. 이는 개인의 신상에 관한 민감한 정보를 담고 있는 가족관계등록정보는 높은 단계의 정보보호가 요청됨을 감안하여 엄격한 요건 하에 등록사항별 증명서나 제적 등 · 초본이 교부되어야 하기 때문이다. 만약, 대상자의 제적 등 · 초본의 제출을 요구하려면, 등기관의 보정명령서에 명시적으로 적시되어 있어야 한다.

제17절

제15조 (신청의 특례)

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

② 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하지 아니하고 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 신청인이 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부청구요건을 갖추지 못한 경우에는 그 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급을 거부하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 '신청대상자의 성명과 주민등록번호'를 기재하여 등록사항별 증명서 교부(제적부의 열람 및 등·초본 교부도 마찬가지임)를 신청할 수 있는 특례를 규정한 것으로서, 그 특례가 적용되려면 예규 제608호 제2조 및 제3조 중 일정한 경우에 해당하여야 한다는 점(제15조제1항), 특히 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석할 필요도 없다는 점(제15조제2항), 위 요건을 갖추지 못한 경우에는 등록사항별 증명서 발급(제적부의 열람 및 등·초본 발급도 마찬가지임)을 거부하여야 한다는 점(제15조제3항)을 명시하고 있음

사례 122

(제15조제1항) 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 제2조제5항 제5호에 따라 교부를 청구하는 경우 성명과 주민등록번호만을 기재해도 되는지

금융기관이 채무자 갑남에게 대출을 하였으나, 갑남이 사망하여 갑남의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 갑남의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 갑남의 성명과 주민등록번호만을 기재해도 되는지?

답 갑남의 성명과 등록기준지를 기재해야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.
   ② 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하지 아니하고 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.
   ③ 신청인이 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부청구요건을 갖추지 못한 경우에는 그 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급을 거부하여야 한다.

2. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우가 아니라 예규 제608호 제2조제5항제5호에 따라 교부를 청구하는 경우에는 신청인이 등록관서에 출석한다고 하더라도 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지가 기재된 신청서를 제출하여야 한다.

사례 123 (제15조제2항) 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부하는 경우 신청대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부청구가 가능한지

국민연금공단이 국민연금법 제123조제2항 등을 근거법령으로 하여 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 경우, 신청대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부청구가 가능한지?

답 가능하다.

해설

예규 제608호

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

② 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하지 아니하고 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 신청인이 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부청구요건을 갖추지 못한 경우에는 그 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급을 거부하여야 한다.

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다.

3. 다른 법령에서 본인등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부한 때

제18절

제16조 (등록사항별 증명서의 발급에 대한 특칙)

제4장 법원행정처 소속 공무원에 의한 등록사항별 증명서의 발급

제16조(등록사항별 증명서의 발급에 대한 특칙) ① 법 제12조제2항에 따라 법원행정처 전산정보중앙관리소 소속 공무원으로 하여금 등록사항별 증명서(제적을 포함한다)의 발급사무를 하게 하는 경우 전산운영책임관이 그 사무를 처리하며 증명서의 발급자가 된다.

② 재외공관에서 전산정보처리조직에 의하여 제적 등·초본 및 등록사항별 증명서의 발급을 하는 경우에는 해당 재외공관에 파견된 가족관계등록관이 그 발급자가 된다.

● 주요내용

등록사항별 증명서의 발급자는 원칙적으로 시(구)·읍·면의 장이나(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제21조제1항 참조), 위 조문은 '가족관계의 등록 등에 관한 법률 제12조제2항에 따라 법원행정처 전산정보중앙관리소 소속 공무원으로 하여금 등록사항별 증명서(제적을 포함한다)의 발급사무를 하게 하는 경우'는 그 발급자는 전산운영책임관(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제6조제4항 참조)이 되고 '재외공관에서 그 발급을 하는 경우'에는 해당 재외공관에 파견된 가족관계등록관이 예외적으로 그 발급자가 된다는 특례를 규정하고 있음

〈참조 규정〉

1. 인터넷에 의한 등록부등의 기록사항 열람 및 등록사항별 증명서 발급 등에 관한 업무처리지침(가족관계등록예규 제580호)

   제8조(발급기관) 인터넷에 의한 등록사항별 증명서 또는 제적 등·초본의 발급은 전산정보중앙관리소의 전산운영책임관 명의로 한다.

2. 전산정보처리조직에 의한 재외공관의 등록사항별 증명서 등 발급에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제601호)

   제4조(등록사항별 증명서 발급) ① 이 예규에 따른 등록사항별 증명서의 발급은 교부재외공관에 파견된 가족관계등록관 명의로 한다.

3. 공인전자우편 방식을 이용한 재외공관의 등록사항별 증명서 교부 등에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제602호)

제4조(발급기관) 이 예규에 따른 등록사항별 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제4조의2제2항의 재외국민 가족관계등록사무소장(이하 '재외국민 가족관계등록사무소장'이라 한다.) 명의로 하고, 제10조에서 정한 인증문에 재외공관장 직인을 부기하여 발급한다.

사례 124

(제16조) 등록사항별 증명서의 발급자 명의

시(구)·읍·면·동사무소에서 증명서를 발급하는 경우, 그 발급자가 누구로 표시되는지?

답 시(구)·읍·면의 장이 발급자로 표시된다.

해설

1. 규칙
   제21조(증명서의 작성방법) ① 등록사항별 증명서에는 시·읍·면의 장의 직명(직무대리자의 경우에는 대리자격도 표시하여야 한다)과 성명을 기록한 후 그 직인을 찍어야 한다.

2. 전산정보처리조직에 의한 동사무소에서의 등록사항별 증명서 등 발급에 관한 사무처리지침(예규 제289-3호)
   제4조(발급절차 등) ① 이 예규에 따라 등록사항별 증명서 발급사무를 담당하는 공무원은 등록사항별 증명서 발급에 관한 관계 규정을 숙지하여야 한다.
   ② 등록사항별 증명서 발급사무 담당자는 이 예규에서 별도로 정하고 있지 않은 사항에 관하여는 동사무소의 특성에 반하지 않는 한 「대법원 가족관계등록예규」 제12호에 따라 등록사항별 증명서 발급사무를 처리하여야 한다.
   ③ 출력된 등록사항별 증명서의 끝장 여백의 시장 또는 구청장의 직명과 성명 옆에 제3조에서 규정한 직인을 찍어야 한다.
   제3조(직인의 보고) 시장 또는 구청장이 제2조제1항에 따라 감독법원의 승인을 받은 때에는 동사무소에서 사용할 시장 또는 구청장의 직인을 아래 예시와 같이 새겨 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제9조에 따라 감독법원에 보고하여야 한다.

○○시(구청)[주1] 장 인
○○동[주2] 민원용

주: 1. 동이 소속된 시 또는 구를 의미한다.
2. 전산정보처리조직에 의하여 등록사항별증명서를 발급하는 동사무소를 의미한다.

3. 등록관서에서 발급되는 등록사항별 증명서에는 법원행정처 전산정보중앙관리소의 전산운영책임관이 아닌 시(구)·읍·면의 장이 발급자로 표시된다.



영문증명서

영문 증명서

1. 법률

제15조(증명서의 종류 및 기록사항) ① ~ ④ 생략

⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 일반증명서·상세증명서·특정증명서, 가족관계에 관한 그 밖의 증명서 및 가족관계 기록사항에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

2. 규칙

제21조의3(영문증명서의 발급) ① 법 제15조제5항에 따라 필요한 경우에는 영문으로 작성된 등록사항별 증명서(이하 "영문증명서"라 한다)를 발급할 수 있다. 다만, 교부제한대상자 또는 공시제한대상자 본인등의 경우에는 제25조의3에 따라 교부 등의 범위가 제한될 수 있다.

② 영문증명서의 기록사항은 다음 각 호와 같다.

1. 본인, 부모 및 배우자의 성명·성별·출생연월일 및 주민등록번호
2. 본인의 출생과 현재의 혼인에 관한 사항

③ 영문증명서는 로마자와 아라비아 숫자로 작성한다. 이 경우 제63조는 적용하지 아니한다.

④ 법원행정처장은 영문증명서의 작성에 필요한 경우 외교부장관에게 전산정보처리조직의 연계나 그 밖에 필요한 협조를 요청할 수 있다.

⑤ 영문증명서의 작성과 발급, 그 밖에 필요한 사항은 대법원예규로 정한다.

3. 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침(예규 제608호)

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.

4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ⑥ 영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 영문증명서 발급을 신청하는 때에는 시(구)·읍·면의 장에게 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 한다.

4. 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(예규 제541호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제21조의3제5항에 따른 영문증명서의 작성과 발급에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. "필수항목"이란 가족관계등록부(이하 "등록부"라 한다)에 그 기록사항이 있는지를 가리지 않고 영문증명서에 반드시 표기하는 항목을 말한다.
2. "선택항목"이란 등록부에 그 기록사항이 있는 경우에만 영문증명서에 표기하는 항목을 말한다.

제3조(작성문자) ① 영문증명서는 로마자(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y 및 z만을 말한다)와 아라비아 숫자로 작성하고 약자나 부호를 사용할 수 있다.
② 성명, 성별 및 국가명은 모두 대문자로 현출한다.
③ 필수항목에 기록할 사항이 없는 경우에는 "-"로 현출한다.

제4조(날짜) 출생연월일, 혼인의 성립일, 그 밖에 날짜에 관한 기록사항은 아라비아 숫자로 작성하여 연, 월, 일 순으로 현출한다.
【예시1】 2017년 10월 16일 → 2017-10-16
【예시2】 (다태아인 경우) 2018년 02월 21일 09시 30분 → 2018-02-21 09:30

제5조(발급제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 영문증명서 발급이 제한될 수 있다.
1. 본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우

2. 본인이 「혼인신고특례법」에 따른 혼인신고를 한 경우
3. 본인의 등록부가 폐쇄된 경우
4. 부, 모 또는 배우자의 등록부가 폐쇄된 경우[다만, 사망(실종선고 및 부재선고를 포함한다. 이하 같다)하거나 국적을 상실(이탈을 포함한다. 이하 같다)하여 등록부가 폐쇄된 경우는 예외로 한다]
5. 등록부에 부, 모 또는 배우자가 2명 이상 기록된 경우
6. 외국인인 부, 모 또는 배우자의 외국여권상 로마자성명이 소명되지 아니한 경우
7. 등록부의 기록이 법률상 무효인 것이거나 그 기록에 착오 또는 누락이 있는 경우

제6조(준용규정) 법 제15조제1항 각 호의 증명서의 작성과 발급에 관한 법령의 규정은 이 예규에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 성질에 반하지 아니하는 범위에서 영문증명서의 작성과 발급에 준용한다.

제2장 본인에 관한 사항

제7조(기록사항) ① 본인의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호 및 출생장소를 필수항목으로 한다.
② 귀화허가일, 수반취득일, 그 밖에 국적을 취득한 날짜를 선택항목으로 한다.

제8조(성명) 본인의 성명은 본인의 여권정보 활용에 관한 신청인의 동의를 받아 본인의 여권상 로마자성명을 현출한다. 본인의 여권상 로마자성명이 한글성명의 발음과 다른 경우에도 또한 같다.

제9조(국내 출생장소) ① 국내(북한을 포함한다. 이하 같다)에서 출생한 경우에는 출생장소 기록 중 최상위 행정구역[시(특별시, 광역시, 특별자치시를 포함한다), 도(특별자치도를 포함한다), 군, 구에 한정한다] 지명에 "(KOREA)"를 병기하여 현출한다. 현재는 존재하지 않는 지명 또는 최상위 행정구역인 경우에도 또한 같다.
【예시1】 경기도 김포시 ○○ → Gyeonggi-do(KOREA)
【예시2】 김포시 ○○ → Gimpo-si(KOREA)
【예시3】 경성부 ○○ → Gyeongseong-bu(KOREA)
② 최상위 행정구역이 특별시, 광역(직할)시, 특별자치시 또는 특별자치도인 경우에는 행정구역명을 생략하여 현출할 수 있다.
【예시】 부산광역시 북구 ○○ → Busan(KOREA)
③ 국내에서 이동 중인 차량이나 기차 등에서 출생한 경우, 그 밖에 지명을 특정하기 어려운 경우에는 "(KOREA)"로 현출한다.

【예시】 서울발 여수행 281열차 특실 객실 → (KOREA)

제10조(외국 출생장소) ① 외국에서 출생한 경우에는 출생장소 기록 중 국가명만 현출한다. 현재는 존재하지 않는 국가인 경우에도 또한 같다.
【예시1】 스웨덴 ○○ → SWEDEN
【예시2】 유고슬라비아 ○○ → YUGOSLAVIA
② 국가명이 아니라 본국의 해외 영토명이 기록된 경우에는 그 영토명을 현출한다.
【예시】 괌 ○○ → GUAM

제11조(기타 출생장소) ① 등록부에 출생장소 기록은 있으나 국내인지 외국인지 명확하지 않은 경우, 미상이나 불상 등으로 기록된 경우, 그 밖에 제9조 및 제10조에 따라 출생장소를 특정하기 어려운 경우에는 "(Unspecified)"로 현출한다.
【예시1】 제주도에서 일본국 대판항으로 항해 중 → (Unspecified)
【예시2】 미상 → (Unspecified)
② 기아로 발견되어 법 제52조에 따라 등록부가 작성된 경우에는 그 취지를 현출한다.

제3장 부모에 관한 사항

제12조(기록사항) ① 부모의 성명, 성별, 출생연월일 및 주민등록번호를 필수항목으로 한다.
② 부 또는 모가 사망하거나 국적을 상실하여 등록부가 폐쇄된 경우에는 그 폐쇄사유를 선택항목으로 한다.
③ 부 또는 모가 외국인인 경우에는 국적과 외국인등록번호(국내거소번호를 포함한다. 이하 같다)를 필수항목으로 하고, 사망한 사실을 선택항목으로 한다.

제13조(성명) ① 부모의 성명에 관하여는 제8조를 준용한다.
② 부 또는 모가 여권을 발급받은 사실이 없는 경우에는 문화체육관광부 고시 「국어의 로마자 표기법」에 따라 한글성명을 로마자성명으로 변환하여 현출한다.
③ 부 또는 모가 외국인인 경우에는 외국여권상 로마자성명을 현출한다.

제4장 배우자에 관한 사항

제14조(기록사항) ① 배우자의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호 및 혼인의 성립일을 필수항목으로 한다. 다만, 현재 배우자가 없는 경우(배우자가 사망한 경우를 제외한다)는 예외로 한다.
② 배우자가 사망하거나 국적을 상실하여 등록부가 폐쇄된 경우에는 그 폐쇄사유와 사망일(실종기간만료일 및 부재선고심판확정일을 포함한다. 이하 같다)을 선택항목으로 한다.

③ 배우자가 외국인인 경우에는 국적과 외국인등록번호를 필수항목으로 하고, 사망한 사실과 사망일을 선택항목으로 한다.

제15조(성명) 배우자의 성명에 관하여는 제8조와 제13조제2항 및 제3항을 준용한다.

제16조(사망일) 배우자의 사망일을 연월일로 명확하게 특정하기 어려운 경우에는 "(Unspecified)"로 현출한다.
【예시1】 2012년 05월 일 미상 → (Unspecified)
【예시2】 2013년 10월 20일부터 23일 사이 → (Unspecified)
【예시3】 2014년 11월 11일 추정 → (Unspecified)
【예시4】 2015년 12월 15일 10시 경 → (Unspecified)

● 주요내용

해외 유학이나 취업, 국제혼인 등을 이유로 가족관계에 관한 증명서가 필요한 경우 번역·공증 등의 불편을 해소하기 위하여 2019. 12. 27.부터 영문증명서 제도가 시행되어 영문으로 작성된 등록사항별 증명서를 발급하고 있으며 이에 대한 구체적인 사항을 예규에서 규정하고 있음. 영문증명서는 기존의 기본증명서, 가족관계증명서, 혼인관계증명서 등을 번역한 것이 아니고, 외국에서 수요가 많은 정보[본인, 부모, 배우자(자녀는 포함되지 않음)]를 하나의 증명서에 담은 새로운 증명서임

사례 125

(제2조제1항) 부모가 자녀의 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지

부모가 자녀의 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.
   ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

2. 본인 또는 배우자, 직계혈족과 그 대리인의 경우와 민법상 법정대리인은 영문증명서의 교부를 청구할 수 있다.

사례 126

(제2조제1항) 영문기본증명서, 영문가족관계증명서, 영문혼인관계증명서 등을 발급받을 수 있는지

영문기본증명서, 영문가족관계증명서, 영문혼인관계증명서 등을 발급받을 수 있는지?

답 발급받을 수 없다. 영문증명서는 기존의 증명서를 번역한 형태의 증명서가 아니라 외국에서 수요가 많은 정보[본인, 부모, 배우자(자녀는 포함되지 않음)]를 하나의 증명서에 담은 새로운 증명서로 영문기본증명서, 영문가족관계증명서, 영문혼인관계증명서 등은 존재하지 않는다.

해설

1. 규칙
   제21조의3(영문증명서의 발급) ① 법 제15조제5항에 따라 필요한 경우에는 영문으로 작성된 등록사항별 증명서(이하 "영문증명서"라 한다)를 발급할 수 있다. 다만, 교부제한대상자 또는 공시제한대상자 본인등의 경우에는 제25조의3에 따라 교부 등의 범위가 제한될 수 있다.
   ② 영문증명서의 기록사항은 다음 각 호와 같다.
   1. 본인, 부모 및 배우자의 성명 · 성별 · 출생연월일 및 주민등록번호
   2. 본인의 출생과 현재의 혼인에 관한 사항
   ③ 영문증명서는 로마자와 아라비아 숫자로 작성한다. 이 경우 제63조는 적용하지 아니한다.

2. 가족관계에 관한 영문증명서는 기존의 기본증명서, 가족관계증명서, 혼인관계증명서를 번역한 형태의 증명서가 아니고, 외국에서 수요가 많은 출생 및 혼인관계를 증명하기 위한 최소한의 정보를 하나의 증명서에 담은 새로운 증명서로 영문증명서에는 본인, 부모, 배우자의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호 및 본인의 출생과 현재의 혼인에 관한 사항이 기재된다.

사례 127 (제2조제1항) 본인이 여권을 발급받은 적이 없는 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지

본인이 여권을 발급받은 적이 없어도 본인의 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

2. 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(예규 제541호)
   제5조(발급제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 영문증명서 발급이 제한될 수 있다.
   1. 본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우

3. 본인이 여권을 발급받은 사실이 없으면 영문증명서를 발급받을 수 없다. 영문증명서는 외교부의 여권정보 상의 영문성명을 사용하므로 최소한 '발급대상자'는 반드시 여권정보가 있어야 하는데, 이는 현재 유효한 실물 여권을 의미하는 것은 아니므로 실물 여권이 있어야 발급받을 수 있는 것은 아니다. 다만, 발급대상자의 여권정보가 있더라도 가족관계등록부의 한글성명과 여권정보의 한글성명이 일치하지 않는 경우에는 발급이 되지 않는다. 발급대상자가 아닌 가족의 여권정보가 없을 때에는 국어의 로마자표기법에 따른 영문표기를 선택하여 발급받을 수 있다.

사례 128

(제2조제1항) 발급받은 여권의 기간이 만료된 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지

본인이 여권을 발급받은 적은 있으나 기간이 만료된 경우에도 본인의 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

2. 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(예규 제541호)
   제5조(발급제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 영문증명서 발급이 제한될 수 있다.
   1. 본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우

3. 영문증명서에서 사용하는 것은 현재 유효한 실물 여권이 아니라 외교부의 여권정보이므로 여권의 유효기간이 만료된 경우라도 발급이 가능하다. 단, 발급대상자의 여권정보가 있더라도 가족관계등록부의 한글성명과 여권정보의 한글성명이 일치하지 않는 경우에는 발급되지 않는다.

4. 발급대상자가 아닌 가족의 여권정보가 없을 때에는 국어의 로마자표기법에 따른 영문표기를 선택하여 발급할 수 있다.

사례 129

(제2조제1항) 영문증명서의 교부를 청구하기 위하여 신청대상자 본인의 실물 여권을 제시해야 하는지

영문증명서의 교부를 청구하기 위하여 신청대상자 본인의 실물 여권을 제시하여야 하는지?

답 실물 여권을 제시하여야 하는 것은 아니다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

2. 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(예규 제541호)
   제5조(발급제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 영문증명서 발급이 제한될 수 있다.
   1. 본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우

3. 영문증명서에서 사용하는 것은 현재 유효한 실물 여권이 아니라 외교부의 여권정보이므로 실물 여권을 제시하여야 하는 것은 아니며 여권의 유효기간이 만료된 경우라도 발급이 가능하다.

사례 130 (제2조제1항) 본인의 가족관계등록부가 폐쇄된 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지

사망, 국적상실, 부재선고, 실종선고 등의 사유로 본인의 가족관계등록부가 폐쇄된 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

2. 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(예규 제541호)
   제5조(발급제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 영문증명서 발급이 제한될 수 있다.
   1. 본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우
   2. 본인이 「혼인신고특례법」에 따른 혼인신고를 한 경우
   3. 본인의 등록부가 폐쇄된 경우
   4. 부, 모 또는 배우자의 등록부가 폐쇄된 경우[다만, 사망(실종선고 및 부재선고를 포함한다. 이하 같다)하거나 국적을 상실(이탈을 포함한다. 이하 같다)하여 등록부가 폐쇄된 경우는 예외로 한다]
   5. 등록부에 부, 모 또는 배우자가 2명 이상 기록된 경우
   6. 외국인인 부, 모 또는 배우자의 외국여권상 로마자성명이 소명되지 아니한 경우
   7. 등록부의 기록이 법률상 무효인 것이거나 그 기록에 착오 또는 누락이 있는 경우

3. 본인의 등록부가 폐쇄된 경우에는 영문증명서를 발급받을 수 없다.

사례 131

(제2조제2항) 가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서 작성

본인이 영문증명서의 교부를 청구하는 경우 신청서를 작성하지 아니할 수 있는지?

답 신청서를 작성하여야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명 신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

2. 영문증명서의 경우 본인이 발급을 신청하더라도 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11-1호 서식인 '가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서'를 작성하여야 한다.

사례 132 (제2조제5항) 본인등의 위임 없이 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우

가족관계등록예규 제608호 제2조제5항에 따라 본인등의 위임 없이 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우 영문증명서의 교부도 청구할 수 있는지?

답 제2조제5항제4호에 따른 「민법」상의 법정대리인에 한하여 교부청구가 가능하다.

해설

예규 제608호

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.

4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

사례 133 (제4조제1항) 한국인과의 신분관계가 해소된 경우 외국인 본인의 기록사항이 기재된 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인과의 신분관계가 해소된 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없으며 영문증명서의 기록사항에 해당되지 않는다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 규칙
   제21조의3(영문증명서의 발급) ② 영문증명서의 기록사항은 다음 각 호와 같다.
   1. 본인, 부모 및 배우자의 성명 · 성별 · 출생연월일 및 주민등록번호
   2. 본인의 출생과 현재의 혼인에 관한 사항

사례 134

(제5조제6항) 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 외국여권상 로마자성명 소명

영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 외국여권이 없더라도 로마자성명을 소명하여 영문증명서를 발급받을 수 있는지?

답 외국여권상 로마자성명이 소명되지 않으면 발급받을 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ⑥ 영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 영문증명서 발급을 신청하는 때에는 시(구)·읍·면의 장에게 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 한다.

2. 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(예규 제541호)
   제5조(발급제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 영문증명서 발급이 제한될 수 있다.
   6. 외국인인 부, 모 또는 배우자의 외국여권상 로마자성명이 소명되지 아니한 경우



증명서의 종류 및 기록사항

증명서의 종류 및 기록사항

1. 법률

제15조(증명서의 종류 및 기록사항) ① 등록부등의 기록사항은 다음 각 호의 증명서별로 제2항에 따른 일반증명서와 제3항에 따른 상세증명서로 발급한다. 다만, 외국인의 기록사항에 관하여는 성명 · 성별 · 출생연월일 · 국적 및 외국인등록번호를 기재하여 증명서를 발급하여야 한다.

1. 가족관계증명서
   가. 삭제 〈2016.5.29〉
   나. 삭제 〈2016.5.29〉
   다. 삭제 〈2016.5.29〉
2. 기본증명서
   가. 삭제 〈2016.5.29〉
   나. 삭제 〈2016.5.29〉
3. 혼인관계증명서
   가. 삭제 〈2016.5.29〉
   나. 삭제 〈2016.5.29〉
   다. 삭제 〈2016.5.29〉
4. 입양관계증명서
   가. 삭제 〈2016.5.29〉
   나. 삭제 〈2016.5.29〉
   다. 삭제 〈2016.5.29〉
5. 친양자입양관계증명서
   가. 삭제 〈2016.5.29〉
   나. 삭제 〈2016.5.29〉
   다. 삭제 〈2016.5.29〉

② 제1항 각 호의 증명서에 대한 일반증명서의 기재사항은 다음 각 호와 같다.

1. 가족관계증명서
   가. 본인의 등록기준지 · 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호
   나. 부모의 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호(입양의 경우 양부모를 부모로 기록한다. 다만, 단독입양한 양부가 친생모와 혼인관계에 있는 때에는 양부와 친생모를, 단독입양한 양모가 친생부와 혼인관계에 있는 때에는 양모와 친생부를 각각

부모로 기록한다)

다. 배우자, 생존한 현재의 혼인 중의 자녀의 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호

2. 기본증명서

가. 본인의 등록기준지 · 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호

나. 본인의 출생, 사망, 국적상실에 관한 사항

3. 혼인관계증명서

가. 본인의 등록기준지 · 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호

나. 배우자의 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호

다. 현재의 혼인에 관한 사항

4. 입양관계증명서

가. 본인의 등록기준지 · 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호

나. 친생부모 · 양부모 또는 양자의 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호

다. 현재의 입양에 관한 사항

5. 친양자입양관계증명서

가. 본인의 등록기준지 · 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호

나. 친생부모 · 양부모 또는 친양자의 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호

다. 현재의 친양자 입양에 관한 사항

③ 제1항 각 호의 증명서에 대한 상세증명서의 기재사항은 제2항에 따른 일반증명서의 기재사항에 다음 각 호의 사항을 추가한 것으로 한다.

1. 가족관계증명서: 모든 자녀의 성명 · 성별 · 본 · 출생연월일 및 주민등록번호
2. 기본증명서: 국적취득 및 회복 등에 관한 사항
3. 혼인관계증명서: 혼인 및 이혼에 관한 사항
4. 입양관계증명서: 입양 및 파양에 관한 사항
5. 친양자입양관계증명서: 친양자 입양 및 파양에 관한 사항

④ 제1항에도 불구하고 같은 항 각 호의 증명서 중 대법원규칙으로 정하는 증명서에 대해서는 해당 증명서의 상세증명서 기재사항 중 신청인이 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 선택한 사항을 기재한 특정증명서를 발급한다.

⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 일반증명서 · 상세증명서 · 특정증명서, 가족관계에 관한 그 밖의 증명서 및 가족관계 기록사항에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

2. 규칙

제21조의2(특정증명서의 발급) ① 법 제15조제4항에 따라 다음 각 호의 등록사항별 증명서를 특정증명서로 발급한다.

1. 가족관계증명서
2. 기본증명서
3. 혼인관계증명서

② 가족관계증명서에 대한 특정증명서의 기재사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 제3호, 제4호는 신청인이 기재사항으로 선택한 경우에 한한다.

1. 본인의 성명 · 성별 · 출생연월일 및 주민등록번호
2. 부모, 배우자 및 자녀 중 신청인이 선택한 사람의 성명 · 성별 · 출생연월일 및 주민등록번호(사람을 복수로 선택할 수 있다)
3. 본인의 등록기준지
4. 본인 및 제2호에 따라 신청인이 선택한 사람 전부의 본

③ 기본증명서에 대한 특정증명서의 기재사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 제3호, 제4호는 신청인이 기재사항으로 선택한 경우에 한한다.

1. 본인의 성명 · 성별 · 출생연월일 및 주민등록번호
2. 다음 각 목 중 신청인이 선택한 어느 하나에 관한 사항
   가. 출생, 사망과 실종
   나. 인지와 친생자관계 정정
   다. 친권과 미성년후견(다만, 현재의 사항만을 선택할 수도 있다)
   라. 개명과 성 · 본 변경
   마. 국적의 취득과 상실
   바. 성별 등의 정정
3. 본인의 등록기준지
4. 본인의 본

④ 혼인관계증명서에 대한 특정증명서의 기재사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 제3호, 제4호는 신청인이 기재사항으로 선택한 경우에 한한다.

1. 본인의 성명 · 성별 · 출생연월일 및 주민등록번호
2. 신청인이 선택한 과거의 혼인에 관한 사항
3. 본인의 등록기준지
4. 본인의 본

⑤ 제1항부터 제4항까지에도 불구하고 교부제한대상자 또는 공시제한대상자 본인등의 경우에는 제25조의3에 따라 교부 등의 범위가 제한될 수 있다.

⑥ 특정증명서의 작성과 발급, 그 밖에 필요한 사항은 대법원예규로 정한다.

제21조의3(영문증명서의 발급) ① 법 제15조제5항에 따라 필요한 경우에는 영문으로 작성된

등록사항별 증명서(이하 “영문증명서”라 한다)를 발급할 수 있다. 다만, 교부제한대상자 또는 공시제한대상자 본인등의 경우에는 제25조의3에 따라 교부 등의 범위가 제한될 수 있다.
② 영문증명서의 기록사항은 다음 각 호와 같다.
1. 본인, 부모 및 배우자의 성명 · 성별 · 출생연월일 및 주민등록번호
2. 본인의 출생과 현재의 혼인에 관한 사항
③ 영문증명서는 로마자와 아라비아 숫자로 작성한다. 이 경우 제63조는 적용하지 아니한다.
④ 법원행정처장은 영문증명서의 작성에 필요한 경우 외교부장관에게 전산정보처리조직의 연계나 그 밖에 필요한 협조를 요청할 수 있다.
⑤ 영문증명서의 작성과 발급, 그 밖에 필요한 사항은 대법원예규로 정한다.

● 등록사항별 증명서의 종류 및 기록사항

현재(2016. 11. 30.부터) 등록사항별증명서는 가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서, 친양자입양관계증명서의 총 5종의 증명서로 각 증명서에 대한 일반증명서, 상세증명서, 특정증명서(가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서에 대하여만 발급)가 있으며(법 제15조) 그 밖의 증명서로 영문증명서(2019. 12. 27.부터)(법 제15조, 규칙 제21조의3)가 있음

불필요한 개인정보의 노출로 인한 부작용이나 폐해를 방지하고자 다양한 종류의 증명서를 발급하고 있으며 증명서의 제출을 요구하는 자는 현재의 신분관계 등 필수적인 정보만 기재된 일반증명서 또는 신청인이 선택한 정보만이 기재된 특정증명서를 요구하여야 하고 상세증명서를 요구하는 경우 그 이유를 설명하여야 하고, 제출받은 증명서를 사용목적외의 용도로 사용하여서는 안 됨(법 제14조제5항)

1. 가족관계증명서(일반, 상세, 특정)[30]

공통 사항		본인의 등록기준지, 성명, 성별, 본, 출생연월일, 주민등록번호 (특정증명서는 등록기준지, 본 포함여부를 선택할 수 있음)
개별 사항	일반	본인과 부모[31]), 배우자, 생존한 현재의 혼인 중의 자녀에 관한 사항
	상세	본인과 부모, 배우자, 모든 자녀에 관한 사항
	특정	본인과 신청인이 선택[32])한 부, 모, 배우자 및 자녀에 관한 사항

2. 기본증명서(일반, 상세, 특정)[33]

공통 사항		본인의 등록기준지, 성명, 성별, 본, 출생연월일, 주민등록번호 (특정증명서는 등록기준지, 본 포함여부를 선택할 수 있음)	
개별 사항	일반	본인의 출생, 사망, 국적상실에 관한 사항	
	상세	본인의 출생, 사망, 인지, 친권, 국적, 개명, 성별 등에 관한 사항	
	특정	출생 · 사망 · 실종	본인의 출생, 사망, 실종선고, 주민등록번호 · 출생연월일 정정 등에 관한 사항
		인지 · 친생자관계정정	본인의 인지, 친생부인 등에 관한 사항
		친권 · 미성년후견	전부) 본인의 친권, 후견, 미성년후견에 관한 모든 사항
			현재) 본인의 현재 유효한 친권, 후견, 미성년후견에 관한 사항
		개명 · 성본변경	본인의 개명, 성 · 본창설, 성 · 본변경 등에 관한 사항
		국적 취득 · 상실	본인의 귀화, 국적상실, 국적회복 등에 관한 사항
		성별정정	본인의 성별정정, 주민등록번호 성별부분 정정 등에 관한 사항

30) 등록사항별 증명서의 서식에 관한 예규(가족관계등록예규 제562호) 서식목록 1, 6, 11 참조(이 책의 228면)

31) 입양의 경우 양부모를 부모로 기록함. 다만, 단독입양한 양부가 친생모와 혼인관계에 있는 때에는 양부와 친생모를, 단독입양한 양모가 친생부와 혼인관계에 있는 때에는 양모와 친생부를 각각 부모로 기록함

32) 사람을 복수로 선택할 수 있음

33) 등록사항별 증명서의 서식에 관한 예규(가족관계등록예규 제562호) 서식목록 2, 7, 12 ~ 18 참조(이 책의 228면), 이하 다른 증명서도 각 참조

3. 혼인관계증명서(일반, 상세, 특정)

공통 사항		본인의 등록기준지, 성명, 성별, 본, 출생연월일, 주민등록번호 (특정증명서는 등록기준지, 본 포함여부를 선택할 수 있음)
개별 사항	일반	본인 및 배우자에 관한 사항과 현재의 혼인에 관한 사항
	상세	본인 및 배우자에 관한 사항과 혼인 및 이혼에 관한 사항
	특정	본인에 관한 사항과 신청인이 선택한 과거의 혼인에 관한 사항

4. 입양관계증명서(일반, 상세)

공통 사항		본인의 등록기준지, 성명, 성별, 본, 출생연월일, 주민등록번호
개별 사항	일반	본인 및 친생부모 · 양부모 또는 양자에 관한 사항과 현재의 입양에 관한 사항
	상세	본인 및 친생부모 · 양부모 또는 양자에 관한 사항과 입양 및 파양에 관한 사항

5. 친양자관계증명서(일반, 상세)

공통 사항		본인의 등록기준지, 성명, 성별, 본, 출생연월일, 주민등록번호
개별 사항	일반	본인 및 친생부모 · 양부모 또는 친양자에 관한 사항과 현재의 친양자입양에 관한 사항
	상세	본인 및 친생부모 · 양부모 또는 친양자에 관한 사항과 친양자입양 및 파양에 관한 사항

6. 영문증명서

본인의 출생 및 현재의 혼인에 관한 사항	○ 본인의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호, 출생장소 ○ 부모의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호 등 ○ 배우자의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호, 혼인일 등

• 부, 모, 배우자 중 외국인이 있는 경우에는 외국인 가족의 여권사본을 지참하여 가까운 관서[시(구) · 읍 · 면 사무소]를 방문하여 여권영문명을 등록하여야함. 단, 2020. 6. 25. 이후 혼인신고를 한 외국인 배우자의 경우에는 혼인신고 시 제출된 여권을 통해 여권영문명이 등록되므로 여권영문명 등록을 위해 따로 관서를 방문하지 않아도 됨

7. 등록사항별 증명서의 서식목록[34)]

서식번호	명 칭	관 련 법 령	비 고
1	가족관계증명서(일반)	법 제15조제2항제1호	
2	기본증명서(일반)	법 제15조제2항제2호	
3	혼인관계증명서(일반)	법 제15조제2항제3호	
4	입양관계증명서(일반)	법 제15조제2항제4호	
5	친양자입양관계증명서(일반)	법 제15조제2항제5호	
6	가족관계증명서(상세)	법 제15조제3항제1호	
7	기본증명서(상세)	법 제15조제3항제2호	
8	혼인관계증명서(상세)	법 제15조제3항제3호	
9	입양관계증명서(상세)	법 제15조제3항제4호	
10	친양자입양관계증명서(상세)	법 제15조제3항제5호	
11	가족관계증명서(특정)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제2항	모 선택
12	기본증명서(특정-출생 · 사망 · 실종)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제3항	
13	기본증명서(특정-인지 · 친생자관계정정)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제3항	
14	기본증명서(특정-친권 · 미성년후견 전부)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제3항	
15	기본증명서(특정-친권 · 미성년후견 현재)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제3항	
16	기본증명서(특정-개명 · 성본변경)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제3항	등록기준지 포함 선택
17	기본증명서(특정-국적 취득 · 상실)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제3항	본(本) 포함 선택
18	기본증명서(특정-성별정정)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제3항	등록기준지 및 본(本) 포함 선택
19	혼인관계증명서(특정)	법 제15조제4항 규칙 제21조의2제4항	
20	영문증명서	법 제15조제5항 규칙 제21조의3	

34) 참고로 종전에는 등록사항별 증명서 서식은 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 별지 제1호 서식부터 별지 제5호 서식에 규정되어 있었으나, 2016. 11. 29. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙(대법원규칙 제2697호, 시행 2016. 11. 30.)이 개정된 이후에는 가족관계등록예규 제562호(등록사항별 증명서의 서식에 관한 예규)에 규정되어 있음

[별지 제1호 서식]

대법원 음성서비스

가 족 관 계 증 명 서 (일 반)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남	金海

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	김양부(金養父)	1953년 01월 01일	530101-1234567	남	金海
모	이양모(李養母)	1954년 01월 01일	540101-2345678	여	全州
배우자	박여인(朴女人)	1978년 01월 01일	780101-2345678	여	密陽
자녀	윤양자(尹養子)	2009년 01월 01일	090101-4345678	여	坡平
자녀	김중삼(金中三)	2012년 01월 01일	120101-3234567	남	金海

위 가족관계증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 2193-2012-0968-2919 1 / 1
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제2호 서식]

기 본 증 명 서 (일 반)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구 분	상 세 내 용
작성	[가족관계등록부작성일] 2008년 01월 01일 [작성사유] 가족관계의 등록 등에 관한 법률 부칙 제3조제1항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김중이(金中二)	2006년 01월 01일	060101-3234567	남	金海

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
출생	[출생장소] 서울특별시 마포구 망원동 100번지의 1234 [신고일] 2006년 01월 20일 [신고인] 부

위 기본증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김중이

발행번호 : 3193-2112-0968-2910 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제3호 서식]

대법원 음성서비스

혼 인 관 계 증 명 서 (일 반)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남	金海

혼인사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
배우자	박여인(朴女人)	1978년 01월 01일	780101-2345678	여	密陽

구 분	상 세 내 용
혼인	[신고일] 2009년 03월 20일 [배우자] 박여인 [배우자의주민등록번호] 780101-2345678 [처리관서] 서울특별시 영등포구

위 혼인관계증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 3193-2212-0968-2911 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제4호 서식]

대법원 음성서비스

입 양 관 계 증 명 서 (일 반)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남	金海

입양사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
친생부	김친부(金親父)	1950년 01월 01일	500101-1234567	남	金海
친생모	이친모(李親母) 사망	1951년 01월 01일	510101-2345678	여	全州
양부	김양부(金養父)	1953년 01월 01일	530101-1234567	남	金海
양모	이양모(李養母)	1954년 01월 01일	540101-2345678	여	全州
양자	윤양자(尹養子)	2009년 01월 01일	090101-4345678	여	坡平

구 분	상 세 내 용
입양	[신고일] 2008년 02월 20일 [양부] 김양부 [양부의주민등록번호] 530101-1234567 [양모] 이양모 [양모의주민등록번호] 540101-2345678 [처리관서] 서울특별시 마포구
입양	[신고일] 2011년 03월 20일 [양자] 윤양자 [양자의주민등록번호] 090101-4345678 [입양승낙자] 부 윤친부, 모 권친모 [처리관서] 서울특별시 강남구

위 입양관계증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.
단, 친양자입양관계는 친양자입양관계증명서에만 표시합니다.

발행번호 : 3193-2312-0968-2912 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 3193-2312-0968-2912 2 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제5호 서식]

친 양 자 입 양 관 계 증 명 서 (일 반)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남	金海

친양자입양사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
친양자	김양자(金養子) 사망	2014년 01월 01일	140101-4345678	여	金海

구 분	상 세 내 용
친양자입양	[친양자입양재판확정일] 2014년 10월 05일 [심판법원] 서울가정법원 [친양자] 최양자 [친양자의주민등록번호] 140101-4345678 [신고일] 2014년 10월 20일 [신고인] 김본인 [처리관서] 서울특별시 서초구

위 친양자입양관계증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발행번호 : 9194-2412-0900-3016 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.



발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 9194-2412-0900-3016 2 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제6호 서식]

대법원 증명서비스

가 족 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남	金海

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	김양부(金養父)	1953년 01월 01일	530101-1234567	남	金海
모	이양모(李養母)	1954년 01월 01일	540101-2345678	여	全州
배우자	박여인(朴女人)	1978년 01월 01일	780101-2345678	여	密陽
자녀	김외일(金外一)	1998년 01월 01일	980101-1234567	남	金海
자녀	김중이(金中二)	2006년 01월 01일	060101-3234567	남	金海
자녀	윤양자(尹養子)	2009년 01월 01일	090101-4345678	여	坡平
자녀	김중삼(金中三)	2012년 01월 01일	120101-3234567	남	金海
자녀	김양자(金養子) 사망	2014년 01월 01일	140101-4345678	여	金海

위 가족관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발행번호 : 3193-2512-0968-2913 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.



발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 3193-2512-0968-2913 2 / 2
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제7호 서식]

대법원 증명서비스

기 본 증 명 서 (상 세)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구 분	상 세 내 용
작성	[가족관계등록부작성일] 2008년 01월 01일 [작성사유] 가족관계의 등록 등에 관한 법률 부칙 제3조제1항
정정	[도로명주소기록일] 2011년 12월 10일 [정정전] 서울특별시 영등포구 여의도동 1번지의 1234 [정정후] 서울특별시 영등포구 은행로 1234 [정정사유] 도로명주소법 제20조

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김중이(金中二)	2006년 01월 01일	060101-3234567	남	金海

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
출생	[출생장소] 서울특별시 마포구 망원동 100번지의 1234 [신고일] 2006년 01월 20일 [신고인] 부
~~친권~~	~~[친권자지정협의일] 2007년 01월 20일~~ ~~[친권자] 모~~ ~~[모의본적] 서울특별시 마포구 망원동 1번지의 1234 호주 김친부의 자~~ ~~[신고일] 2007년 02월 20일~~ ~~[신고인] 부모~~
친권	[친권자사망일] 2007년 12월 10일 [친권자] 모 [직권기재서작성일] 2007년 12월 20일 [친권자지정기재직권말소일] 2007년 12월 20일
친권	[친권상실선고심판확정일] 2010년 01월 02일 [심판법원] 서울가정법원 [친권상실된자] 부 김본인

발행번호 : 3193-2612-0968-2914 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

	[신고일] 2010년 01월 20일 [신고인] 김친족 [처리관서] 서울특별시 영등포구
후견	[법정후견인취임일] 2010년 01월 02일 [법정후견인] 김친족 [법정후견인의주민등록번호] 800101-2345678 [신고일] 2010년 01월 20일 [신고인] 김친족 [처리관서] 서울특별시 영등포구

위 기본증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○○○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김중이

발행번호 : 3193-2612-0968-2914 2 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제8호 서식]

대법원 증명서비스

혼 인 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남	金海

혼인사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
배우자	박여인(朴女人)	1978년 01월 01일	780101-2345678	여	密陽

구 분	상 세 내 용
혼인	[신고일] 2000년 01월 20일 [배우자] 전여인
이혼	[협의이혼신고일] 2007년 02월 20일 [배우자] 전여인
혼인	[신고일] 2009년 03월 20일 [배우자] 박여인 [배우자의주민등록번호] 780101-2345678 [처리관서] 서울특별시 영등포구

위 혼인관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발행번호 : 3193-2712-0968-2916 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.



발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 3193-2712-0968-2916 2 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제9호 서식]

대법원 음성서비스

입 양 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남	金海

입양사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
친생부	김친부(金親父)	1950년 01월 01일	500101-1234567	남	金海
친생모	이친모(李親母) 사망	1951년 01월 01일	510101-2345678	여	全州
양부	김양부(金養父)	1953년 01월 01일	530101-1234567	남	金海
양모	이양모(李養母)	1954년 01월 01일	540101-2345678	여	全州
양자	윤양자(尹養子)	2009년 01월 01일	090101-4345678	여	坡平

구 분	상 세 내 용
입양	[신고일] 2005년 01월 20일 [양자] 정양자 [입양승낙자] 부모
입양	[신고일] 2008년 02월 20일 [양부] 김양부 [양부의주민등록번호] 530101-1234567 [양모] 이양모 [양모의주민등록번호] 540101-2345678 [처리관서] 서울특별시 마포구
입양	[신고일] 2011년 03월 20일 [양자] 윤양자 [양자의주민등록번호] 090101-4345678 [입양승낙자] 부 윤친부, 모 권친모

발행번호 : 3193-2812-0968-2917 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

	[처리관서] 서울특별시 강남구
파양	[협의파양신고일] 2013년 04월 20일 [양자] 정양자 [양자의주민등록번호] 040101-3345678 [파양협의자] 부 정친부, 모 송친모 [처리관서] 서울특별시 강남구

위 입양관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.
단, 친양자입양관계는 친양자입양관계증명서에만 표시합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○○○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 3193-2812-0968-2917 2 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제10호 서식]

대법원 증명서비스

친 양 자 입 양 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남	金海

친양자입양사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
친양자	김양자(金養子) 사망	2014년 01월 01일	140101-4345678	여	金海

구 분	상 세 내 용
입양	[입양특례법에따른입양재판확정일] 2012년 08월 05일 [심판법원] 서울가정법원 [양자] 강양자 [양자의주민등록번호] 120101-4345678 [신고일] 2012년 08월 20일 [신고인] 김본인 [처리관서] 서울특별시 영등포구
입양취소	[입양특례법에따른입양취소재판확정일] 2013년 09월 05일 [판결법원] 서울가정법원 [양자] 강양자 [양자의주민등록번호] 120101-4345678 [신고일] 2013년 09월 20일 [신고인] 강친부 [처리관서] 서울특별시 강서구
친양자입양	[친양자입양재판확정일] 2014년 10월 05일 [심판법원] 서울가정법원 [친양자] 최양자 [친양자의주민등록번호] 140101-4345678 [신고일] 2014년 10월 20일 [신고인] 김본인

발행번호 : 9194-2912-0900-3015 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

	[처리관서] 서울특별시 서초구

위 친양자입양관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 9194-2912-0900-3015 2 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제11호 서식]

가 족 관 계 증 명 서 (특 정)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
모	이양모(李養母)	1954년 01월 01일	540101-2345678	여

위 가족관계증명서(특정)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제21조의2제2항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 1193-2812-0768-2914 1 / 1
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제12호 서식]

대법원 음성서비스

기본증명서(특정-출생·사망·실종)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
본인	김중이(金中二)	2006년 01월 01일	060101-3234567	남

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
출생	[출생장소] 서울특별시 마포구 망원동 100번지의 1234 [신고일] 2006년 01월 20일 [신고인] 부

위 기본증명서(특정-출생·사망·실종)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○○○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김중이

발행번호 : 1193-2912-0768-2915 1 / 1
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제13호 서식]

대법원 음성서비스

기본증명서(특정-인지 · 친생자관계정정)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
본인	윤양자(尹養子)	2009년 01월 01일	090101-4345678	여

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
인지	[신고일] 2009년 02월 01일 [인지자] 부 윤천부 [인지자의주민등록번호] 880101-1234567 [처리관서] 서울특별시 강남구
기타	[정정일] 2009년 02월 01일 [정정내용] 부의 인지로 인하여 성 "권"을 "윤"으로, 본 "安東"을 "坡平"으로 변경

위 기본증명서(특정-인지 · 친생자관계정정)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○○○ 직인

※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 윤양자

발행번호 : 1193-2412-0868-2916 1 / 1
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제14호 서식]

대법원 음성서비스

기본증명서(특정-친권 · 미성년후견 전부)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
본인	김중이(金中二)	2006년 01월 01일	060101-3234567	남

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
~~친권~~	~~[친권자지정협의일]~~ ~~2007년 01월 20일~~ ~~[친권자]~~ ~~모~~ ~~[모의본적]~~ ~~서울특별시 마포구 망원동 1번지의 1234 호주 전한부의 자~~ ~~[신고일]~~ ~~2007년 02월 20일~~ ~~[신고인]~~ ~~부모~~
친권	[친권자사망일] 2007년 12월 10일 [친권자] 모 [직권기재서작성일] 2007년 12월 20일 [친권자지정기재직권말소일] 2007년 12월 20일
친권	[친권상실선고심판확정일] 2010년 01월 02일 [심판법원] 서울가정법원 [친권상실된자] 부 김본인 [신고일] 2010년 01월 20일 [신고인] 김친족 [처리관서] 서울특별시 영등포구
후견	[법정후견인취임일] 2010년 01월 02일 [법정후견인] 김친족 [법정후견인의주민등록번호] 800101-2345678 [신고일] 2010년 01월 20일 [신고인] 김친족 [처리관서] 서울특별시 영등포구

위 기본증명서(특정-친권 · 미성년후견 전부)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

발행번호 : 2193-2212-0868-2910 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장　○ ○ ○　　직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김중이

발행번호 : 2193-2212-0868-2910　　2 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제15호 서식]

대법원 음성서비스

기본증명서(특정-친권 · 미성년후견 현재)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
본인	김중이(金中二)	2006년 01월 01일	060101-3234567	남

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
후견	[법정후견인취임일] 2010년 01월 02일 [법정후견인] 김친족 [법정후견인의주민등록번호] 800101-2345678 [선고일] 2010년 01월 20일 [신고인] 김친족 [처리관서] 서울특별시 영등포구

위 기본증명서(특정-친권 · 미성년후견 현재)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○○○ 직인

※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김중이

발행번호 : 2193-2112-0868-2911 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제16호 서식]

대법원 증명서비스

기 본 증 명 서 (특 정 - 개 명 · 성 본 변 경)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
본인	박여인(朴女人)	1978년 01월 01일	780101-2345678	여

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
창성	[창설허가일] 2008년 10월 01일 [허가법원] 서울가정법원 [신고일] 2008년 10월 10일 [신고인] 박티투 [종전의성 · 본] 성 "전" [처리관서] 서울특별시 서초구
개명	[개명허가일] 2008년 10월 15일 [허가법원] 서울가정법원 [신고일] 2008년 10월 20일 [신고인] 박여인 [개명전이름] 티투 [개명후이름] 여인(女人) [처리관서] 서울특별시 서초구

위 기본증명서(특정-개명 · 성본변경)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발행번호 : 2193-2012-0868-2912 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.



발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 박여인

발행번호 : 2193-2012-0868-2912 2 / 2
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제17호 서식]

대법원 음성서비스

기본증명서(특정-국적 취득 · 상실)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	박여인(朴女人)	1978년 01월 01일	780101-2345678	여	密陽

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
귀화	[귀화허가일] 2008년 09월 01일 [귀화전국적] 베트남 [통보일] 2008년 09월 05일 [통보자] 법무부장관 [처리관서] 서울특별시 서초구

위 기본증명서(특정-국적 취득 · 상실)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○○○ 직인

※ 위 증명서는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 박여인

발행번호 : 2193-2312-0868-2914 1 / 1
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제18호 서식]

대법원 음성서비스

기 본 증 명 서 (특 정 - 성 별 정 정)

등록기준지	서울특별시 영등포구 은행로 1234

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김외일(金外一)	1998년 01월 01일	980101-1234567	남	金海

일반등록사항

구 분	상 세 내 용
정정	[정정허가일] 2020년 05월 11일 [허가법원] 서울남부지방법원 [신청인] 김외일 [정정일] 2020년 05월 15일 [정정내용] 예규 제550호에 따라 특정등록사항란의 성별 기록 "여"를 "남"으로 정정 [처리관서] 서울특별시 영등포구
주민등록번호통보	[통보내용] 주민등록번호 정정 [정정전주민등록번호] 980101-2456789 [정정후주민등록번호] 980101-1234567 [통보일] 2020년 05월 25일 [통보자] 서울특별시 서초구 서초1동장 [처리관서] 서울특별시 영등포구

위 기본증명서(특정-성별정정)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」제21조의2제3항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다.

발행번호 : 3193-2512-0868-2918 1 / 2

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

대법원 음성서비스

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김외일

발행번호 : 3193-2512-0868-2918 2 / 2
※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제19호 서식]

혼인관계증명서(특정)

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별
본인	김본인(金本人)	1975년 01월 01일	750101-1234567	남

혼인사항

구 분	상 세 내 용
혼인	[신고일] 2000년 01월 20일 [배우자] 전여인
이혼	[협의이혼신고일] 2007년 02월 20일 [배우자] 전여인

위 혼인관계증명서(특정)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

○○시(읍·면)장 ○ ○ ○ 직인

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제4항 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」제21조의2제4항에 따른 등록사항을 현출한 특정증명서입니다. 이 증명서에는 과거의 혼인에 관한 사항만 기재되고, 현재의 혼인에 관한 사항은 기재되지 않습니다.

발급시각 : 00시 00분
발급담당자 : ○○○
☎ : 000-000-0000
신청인 : 김본인

발행번호 : 2193-2612-0868-2918 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[별지 제20호 서식]

SUPREME COURT OF KOREA

CERTIFICATE OF FAMILY RELATIONS

Information of the Person Concerned

Surname	GO	Given name	GILDONG
Gender	MALE	Date of birth	1995-11-05
Korean ID No.	951105-1234573		
Place of birth	Seoul(KOREA)		

Information of Parents

Surname of father	GO	Given name of father	HUIDONG
Gender	MALE	Date of birth	1973-02-03
Korean ID No.	730203-1223456		
Surname of mother	BAK	Given name of mother	DURI
Gender	FEMALE	Date of birth	1975-01-01
Korean ID No.	-		
Nationality	CHINA	Alien Reg. No.	750101-6345677

Information of Spouse

Surname of spouse	LEE	Given name of spouse	GONGSIL
Gender	FEMALE	Date of birth	1996-03-01
Korean ID No.	960301-2344591	Date of marriage	2019-04-03

This certifies that the above information accurately reflects the contents of the Family Relation Register of the person concerned, pursuant to Article 15 of the Act on Registration of Family Relations.

0000-00-00

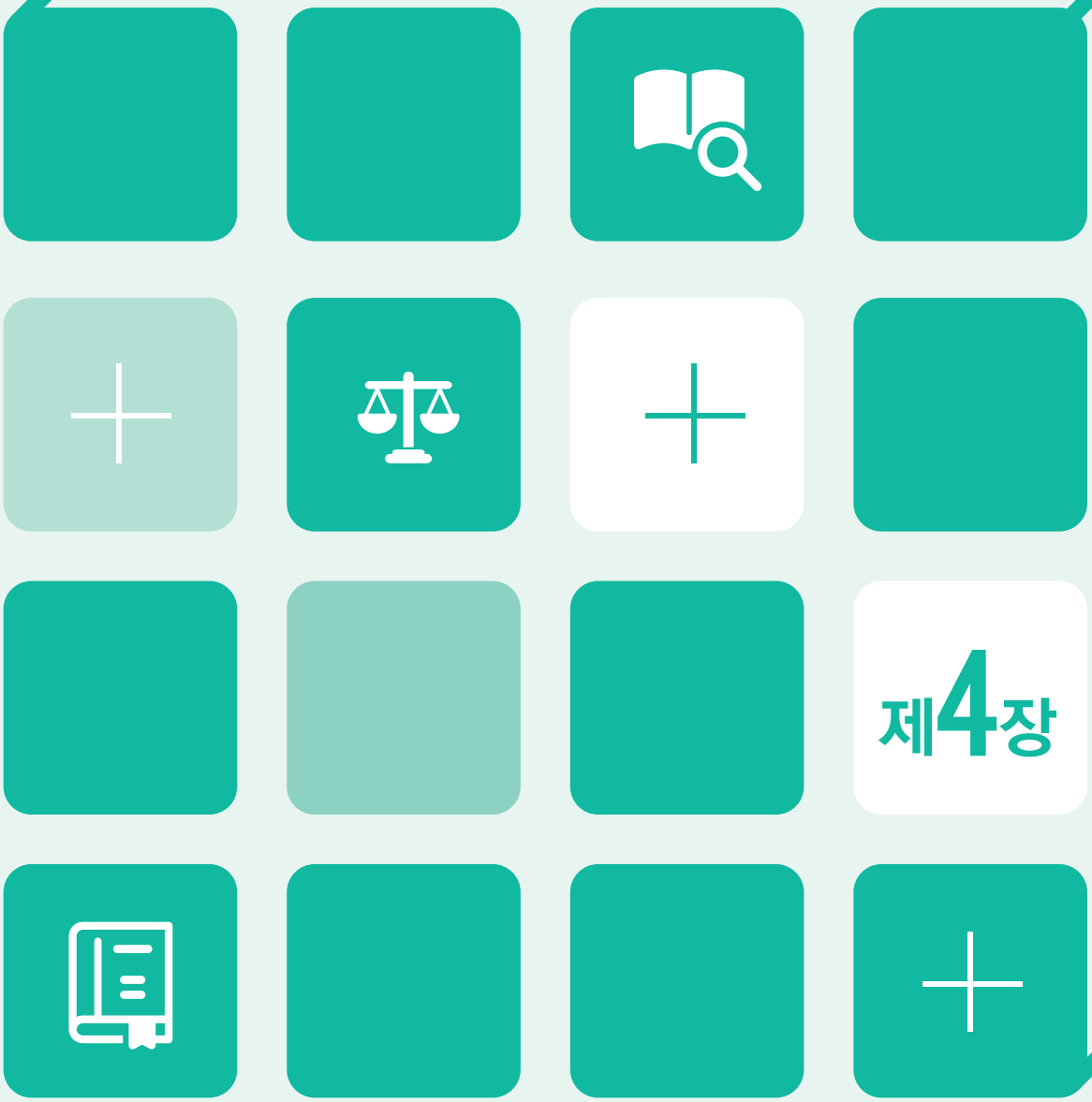
○○○, Head of ○○-Si(Eup · Myeon) Official Seal

※ Names on this certificate shall be the exact names as they appear on his/her passport. In the absence of passport, names shall be written according to the Romanization of Korean.

Applicant GO GILDONG

Issuance No.: 1193-2912-0840-0815 1 / 1

Certificate authenticity can be verified via the Electronic Family Registration System(https://efamily.scourt.go.kr) within 3 months from the date of issue.



기타사항

제1절 등록사항별 증명서 등의 수수료

1. 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① ~ ② (생 략)

③ 제1항 및 제2항에 따라 증명서의 교부를 청구하는 사람은 수수료를 납부하여야 하며, 증명서의 송부를 신청하는 경우에는 우송료를 따로 납부하여야 한다.

2. 규칙

제28조(증명서등의 수수료) ① 호적용지로 작성된 제적부와 시·읍·면에 있는 신고서류의 열람 수수료는 건당 200원으로 한다.

② 등록사항별 증명서 및 제적등본의 수수료는 통당 1,000원으로 하고, 제적초본의 수수료는 통당 500원으로 한다. 다만, 무인증명서발급기를 이용하여 발급되는 등록사항별 증명서 및 제적등본의 수수료는 통당 500원, 제적초본의 수수료는 통당 300원으로 하고, 인터넷에 의한 등록부등의 기록사항 열람, 등록사항별 증명서 발급, 제적부의 열람 및 제적 등·초본 발급 수수료는 무료로 한다.

③ 제27조의 기재사항 증명, 또는 제48조의 수리 또는 불수리의 증명 수수료는 건당 200원으로 한다.

④ 청구인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 수수료를 면제한다.

1. 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우
2. 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 수급자가 청구하는 경우
3. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
5. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 청구하는 경우
6. 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인 등이 청구하는 경우
7. 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
8. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 제3호에 따라 등록된 특수임무

공로자와그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
9. 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 청구하는 경우
10. 「민원 처리에 관한 법률」 제10조의2에 따라 민원인이 민원접수·처리기관을 통하여 등록전산정보자료의 제공을 요구하는 경우
11. 「전자정부법」 제43조의2에 따라 정보주체가 등록전산정보자료의 제공을 요구하는 경우
12. 재해의 발생 등 시·읍·면의 장이 필요하다고 인정하는 경우
13. 출생신고인에게 기록일부터 2주일 이내에 출생사건 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는경우
14. 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우

● 주요내용

위 조문은 가족관계등록법규상 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음) 교부청구 시 원칙적으로 일정한 수수료를 납부하여야 하나(규칙 제28조제2항 본문), 예외적으로 무인증명서발급기를 이용한 등록사항별 증명서 발급 시에는 인하된 수수료를 납부하도록 하고(규칙 제28조제2항 단서), 인터넷에 의한 등록사항별 증명서 발급 또는 열거된 수수료 면제사유에 해당하는 경우라면 납부할 수수료가 없음(규칙 제28조제2항 단서 및 제4항)을 명시하고 있음

사례 135

등록사항별 증명서의 발급 수수료 면제 여부

독립유공자 본인이 사망한 후 그 유족이 사망한 독립유공자 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 수수료가 면제되는지?

답 선순위자인 유족만 수수료가 면제된다.

해설

1. 규칙
   제28조(증명서등의 수수료) ④ 청구인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 수수료를 면제한다.
   4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우

2. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조제4항제4호에 의하면, "「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우"에 수수료를 면제하도록 하고 있으므로, 선순위자가 아닌 유족은 수수료를 면제받지 못한다.

사례 136 수수료가 면제되는 국가유공자 본인이 그의 배우자 또는 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 수수료 면제규정이 적용되는지

수수료가 면제되는 국가유공자 본인이 그의 배우자 또는 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 수수료가 면제되는지?

답 수수료가 면제된다.

해설

1. 규칙

제28조(증명서등의 수수료) ④ 청구인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 수수료를 면제한다.

1. 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우
2. 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 수급자가 청구하는 경우
3. 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우

2. 국가유공자 본인이 그 배우자, 직계혈족, 형제자매[주]의 등록사항별 증명서를 발급받고자 하는 경우 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제28조(증명서 등의 수수료)제4항제4호의 수수료 면제규정이 적용되는지 여부(가족관계등록선례 제201205-1호)

「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」(이하 '규칙'이라 한다) 제28조제4항에 의하면 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족 등이 청구하는 경우 증명서 등의 수수료를 면제한다고 규정하고 있는바, 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조에서 본인은 위임없이도 '배우자, 직계혈족, 형제자매[주]의 등록사항별 증명서'를 교부청구할 수 있도록 규정하고 있으며, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」의 입법취지가 국가유공자와 그 유족 등에게 합당한 예우를 통해 국가가 보훈적 혜택을 주겠다는 점 등에 비추어 보면, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법

률」 제6조에 규정된 국가유공자와 그 유족 또는 가족이 본인, 배우자, 직계혈족, 형제자매[주]의 등록사항별 증명서를 청구하는 경우에는 규칙 제28조 제4항 제4호에 따라 수수료가 면제된다.

주 : 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 본문 중 '형제자매' 부분은 헌법재판소 위헌결정(2016. 6. 30. 선고 2015헌마924)에 따라 2017. 10. 31. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 일부개정(법률 제14963호, 2017. 10. 31. 시행)으로 삭제됨

사례 137

수수료가 면제되는 사람의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 수수료의 면제 여부

독립유공자 본인의 위임을 받은 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 수수료가 면제되는지?

답 수수료가 면제된다.

해설

독립유공자, 그 유족(선순위자만 해당됨)과 그 위임을 받은 대리인이 등록사항별 증명서(제적 등·초본 포함, 이하 같음)의 교부를 청구하는 경우라면, 수수료를 면제받게 된다. 다만, 독립유공자, 그 유족(선순위자만 해당됨)이 교부받을 수 있는 범위 내의 등록사항별 증명서의 수수료가 면제됨에 유의하여야 한다.

사례 138

외국 정부기관이 공무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 수수료 면제 여부

외국 정부기관이 공무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 그 수수료가 면제되는지?

답 수수료가 면제되지 않는다.

해설

1. 규칙 제28조제4항 각 호에 열거된 사유에 해당하지 않는 한, 수수료를 면제받을 수 없다.
2. 규칙 제28조제4항제1호에 규정된 '국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우'에서 '국가나 지방자치단체'라 함은 우리나라의 국가기관이나 지방자치단체를 의미하는 것이지, 외국의 정부기관 등은 이에 해당되지 않음에 유의하여야 한다.

제2절

증명서 발급(교부) 관련 예규[35)]

01 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제608호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률(다음부터 "법"이라 한다)」 제14조, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙(다음부터 "규칙"이라 한다)」 제19조에 따라 등록사항별 증명서를 발급하는 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2(가정폭력피해자에 대한 특례) ① 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자를 본인으로 하는 증명서 또는 피해자의 개인정보가 기재된 다른 사람의 증명서에 대하여는 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」을 우선하여 적용한다.

② 다음 각 호의 경우에도 제1항을 적용한다.

1. 「민원처리에 관한 법률」 제10조의2 및 규칙 제26조의2에 따라 민원인으로부터 민원접수·처리기관을 통하여 정보제공 요구를 받고, 등록사항별 증명서 또는 제적 등·초본을 민원처리기관에 제공하는 경우

35) 이절의 예규 외에도 아래와 같은 증명서 발급(교부) 관련 예규가 있음
- ○「일반증명서의 작성 및 등록부의 정정방법에 관한 업무처리지침」(가족관계등록예규 제498호)
- ○「특정증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침」(가족관계등록예규 제561호)
- ○「등록사항별 증명서의 서식에 관한 예규」(가족관계등록예규 제562호)
- ○「전산정보처리조직에 의한 동사무소에서의 등록사항별 증명서 등 발급에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제289-3호)
- ○「무인증명서발급기에 의한 등록사항별 증명서 발급에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제579호)
- ○「전산정보처리조직에 의한 재외공관의 등록사항별 증명서 등 발급에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제601호)
- ○「등록사항별 증명서의 기록사항에 대한 감독법원의 확인방법」(가족관계등록예규 제329호)
- ○「팩시밀리에 의한 제적 등·초본 발급에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제438호)
- ○「공인전자우편 방식을 이용한 재외공관의 등록사항별 증명서 교부 등에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제602호)
- ○「인터넷에 의한 등록부등의 기록사항 열람 및 등록사항별 증명서 발급 등에 관한 업무처리지침」(가족관계등록예규 제580호)

2. 「전자정부법」 제43조의2 및 규칙 제26조의3에 따라 정보주체로부터 정보제공 요구를 받고, 등록사항별 증명서 또는 제적 등·초본을 행정기관, 공공기관 등에 제공하는 경우

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등"이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 별지 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

④ 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만, 본인등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.

1. 국가, 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우로서 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 공무원증을 첨부한 때
2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료를 첨부한 때

3. 다른 법령에서 본인등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부한 때
4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
5. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
6. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별 증명서가 필요한 때
7. 「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 희생자 본인의 유족에 해당함을 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
8. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때

⑥ 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 청구가 제적부 또는 가족관계등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀침해 등 부당한 목적임이 분명한 경우에는 등록사항별 증명서의 발급을 거부할 수 있다.

⑦ 시(구)·읍·면의 장이 제1항과 제2항에 따라 신청서를 접수한 때에는 지체 없이 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

⑧ 신청인이 아포스티유 신청을 위해 외교부에 증명서 발급정보의 전송을 원하는 경우에는 신청서에 증명서 발급정보의 전송에 관한 동의를 표시하여야 한다. 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 증명서 발급정보를 외교부에 전송하여야 한다.

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우

2. 친양자의 친생부모 · 양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우
3. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우로서 출석한 양 당사자 및 그 신분증명서에 의하여 가족관계등록사무담당 공무원이 혼인의사 및 혼인적령임을 확인한 경우
4. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 규칙 제23조제5항에 따라 문서로 신청하는 경우
5. 「민법」 제908조의4에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제908조의5에 따라 파양을 할 경우로서 이에 관한 법원의 접수증명원이 첨부된 경우
6. 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제17조에 따라 파양을 할 경우로서 이에 관한 법원의 접수증명원이 첨부된 경우
7. 친양자의 양부모가 친양자입양관계증명서를 신청하는 다음 각 목의 경우
   가. 친양자입양으로 인하여 친양자의 인적사항(예금·보험계약 등의 명의)을 변경하고자 하는 경우로서 다음 중 하나의 소명자료를 첨부하여 친양자입양 전후 친양자의 동일성을 주민등록번호 등으로 증명하는 경우
   1) 은행 · 보험회사 등 그 기관 명의로 작성된 변경의 필요성을 소명하는 자료
   2) 친양자입양 전 친양자의 인적사항이 기록된 통장 · 보험증서 등 변경의 필요성을 소명하는 자료
   나. 그 밖에 친양자의 복리를 위하여 필요함을 구체적으로 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
8. 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행 · 보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
9. 채권 · 채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 사람의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
10. 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

11. 법률상의 이해관계를 소명하기 위하여 친양자의 친생부모·양부모의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 그 해당 법령과 그에 따른 구체적인 소명자료 및 필요이유를 제시하여 신청하는 경우

② 제1항의 친양자입양관계증명서 교부청구에 대한 제한은 교부청구 대상 가족관계등록부의 본인이 친양자로 입양되었는지에 관계없이 적용한다.

제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

② 현재 외국 국적을 취득하여 한국 국적을 상실하였으나 과거에 출생 등을 원인으로 한국의 제적 또는 가족관계등록부에 기록된 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 해당하는 외국인이 해외에서 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 때에는 제8조를 준용한다.

④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ① 대리인이 청구하는 경우에도, 실제 출석하여 청구하는 그 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란에는 "본인의 부" 등으로 표시하며, 주소 등 나머지 신청인란도 대리인에 관한 사항을 기재한다.

② 이때 청구사유는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다.

③ 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.

④ 제2조제5항과 관련한 소명자료의 예시는 별지 제1호의 기재와 같다.

⑤ 시(구)·읍·면의 장은 소명자료 중 원본은 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 반환한다. 다만, 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는

별지 제2호 기재의 금융기관의 경우에는 금융기관의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서로 원본을 갈음할 수 있다.

⑥ 영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 영문증명서 발급을 신청하는 때에는 시(구)·읍·면의 장에게 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 한다.

제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유 없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.

② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.

② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.

③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.

④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

⑤ 국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있다.

제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을

첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.

② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

제9조(인터넷 신청에 의한 등록사항별 증명서 청구) 신청인이 대한민국 정부24(www.gov.kr)의 민원서비스시스템에서 요구하는 양식에 따라 각 정보를 입력하고 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제25조의2제3항에 따른 전자서명에 의하여 본인확인 절차를 거쳐, 신청인 본인의 가족관계등록부의 등록사항별 증명서(친양자입양관계증명서를 제외한다)의 교부를 청구한 경우에는 신청한 등록사항별 증명서를 우편에 의하여 송부할 수 있다.

제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3 * * * * * *) 작성하여 교부한다.

제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
2. 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우
3. 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
4. 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법

률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

② 제10조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 주민등록번호의 공시를 제한하지 아니한다.

1. 종전 「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18.) 제3조에 규정된 이미지 전산제적부 등
2. 종전 「호적법」(2007. 5. 17 법률 제8435호로 폐지)에 의한 호적용지로 작성된 제적부

제11조의2(등록사항별 증명서 재발급) ① 전산정보처리조직의 장애, 파손출력 등 신청인의 책임 없는 사유로 등록사항별 증명서의 발급이 정상적으로 완료되지 아니한 경우에는 신청인은 그 사유를 소명하여 재발급을 요청할 수 있다.

② 등록사항별 증명서의 발급이 완료된 후 시(구)·읍·면의 장의 잘못으로 인한 가족관계등록부 기록의 착오 또는 누락이 발견되어 정정된 경우에는 신청인은 정정된 등록사항별 증명서의 재발급을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 경우 등록사항별 증명서 발급담당자는 신청인으로부터 이미 교부된 등록사항별 증명서를 회수한 후에 등록사항별 증명서를 재발급하여 이를 교부하여야 한다.

제2장 재외국민 및 외국 관공서에 대한 등록사항별 증명서 송부방법

제12조(등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법) ① 해외에 거주하는 재외국민이 시(구)·읍·면의 장에게 우편으로 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 때에는 제1장의 규정을 준용한다.

② 제1항의 경우에는 그 등록사항별 증명서를 신청인에게 직접 송부한다.

제13조(외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 외국 관공서는 사용용도를 명시한 문서에 의하여 외교부 또는 재외공관을 통해서 시(구)·읍·면의 장에게 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 사용용도를 심사한 후 외교부를 거쳐 등록사항별 증명서를 외국 관공서로 송부할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고, 일본국 주재 한국영사기관(주일본대한민국대사관영사부, 주오오사카총영사관, 주후쿠오카총영사관 등)이 일본국 관공서로부터 등록사항별 증명

서의 교부를 청구 받은 경우에는, 일본국 외무성을 거친 것에 한하여 사용용도를 심사한 후 외교부를 거치지 않고 직접 일본국 외무성으로 등록사항별 증명서를 송부할 수 있다.

제3장 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서 발급사무의 특례

제14조(제적 등·초본의 교부청구) 제적부(2008. 1. 1. 전에 제적된 전산호적 및 호적용지로 작성된 제적을 말한다. 다음부터 같다) 및 부책 등의 열람 및 등·초본의 교부청구는, 제1장 및 제2장의 규정을 준용한다.

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

② 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하지 아니하고 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 신청인이 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부청구요건을 갖추지 못한 경우에는 그 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급을 거부하여야 한다.

제4장 법원행정처 소속 공무원에 의한 등록사항별 증명서의 발급

제16조(등록사항별 증명서의 발급에 대한 특칙) ① 법 제12조제2항에 따라 법원행정처 전산정보중앙관리소 소속 공무원으로 하여금 등록사항별 증명서(제적을 포함한다)의 발급사무를 하게 하는 경우 전산운영책임관이 그 사무를 처리하며 증명서의 발급자가 된다.

② 재외공관에서 전산정보처리조직에 의하여 제적 등·초본 및 등록사항별 증명서의 발급을 하는 경우에는 해당 재외공관에 파견된 가족관계등록관이 그 발급자가 된다.

[별지 제1호]

제2조제5항 관련 소명자료의 예시

I. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재해서 신청하여야 하는 경우

1. 신청대상자가 사망하여 신청대상자의 상속인을 파악하기 위한 경우
   ① 신청대상자에 대한 채권을 소명하는 자료
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서(신청대상자의 사망사실 등을 발급관서에서 전산으로 확인할 수 있는 경우에 제출을 면제할 수 있다. 다음부터 이 별지에서 같다)
2. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서를 신청하기 위한 경우
   ① 채무자에 대한 채권을 소명하는 자료
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
   ③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본

II. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여 신청하거나 또는 발급관서(동사무소 포함)에 출석하여 등록기준지 대신에 주민등록번호를 기재하여 신청할 수 있는 경우

1. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 법원(등기관 등 포함)의 보정명령서, 사실조회서, 촉탁서 등
2. 채무이행을 명하는 재판서를 받았으나, 채무자가 사망하여 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서를 신청하는 경우
   ① 채무이행에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
3. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인 명의의 등록사항별 증명서를 발급받는데 있어서 채무이행을 명하는 재판서를 제출하는 경우
   ① 채무이행에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서

③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본

4. 가) 등기의무자를 피고로 하여 부동산등기에 관한 재판(이전등기, 공유물분할등기 등)을 받은 후 등기의무자(피상속인)가 사망한 때 부동산등기를 하기 위하여 피상속인의 등록사항별 증명서가 필요한 경우
   나) 등기의무자가 사망한 후 그 상속인을 피고로 하여 부동산등기에 관한 재판을 받았으나, 부동산이 아직 사망한 등기의무자(피상속인) 명의로 등기되어 있어 부동산등기를 위하여 피상속인의 등록사항별 증명서 제출이 필요한 경우
   ① 부동산등기에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
   ③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본
5. 상속순위가 「민법」 제1000조제1항제3호와 제4호의 3순위 또는 4순위인 상속인들이나 대습상속관계에 있는 상속인들이 등록사항별 증명서를 교부청구할 때 피상속인의 사망과 선순위 상속인들의 부존재를 가족관계등록정보시스템에 의하여 확인한 경우
6. 보험금·연금의 수급권자를 결정하기 위한 경우
   보험금·연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자의 등록사항별 증명서가 필요함을 소명하는 보험·연금증서나 계약서 등의 자료와 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
7. 「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족이 교부청구한 경우
   「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」에 의한 「제주4·3사건 유족결정통지서」
8. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 공익사업의 수행에 필요한 경우
   ① 관보에 게시한 사업인정고시 사본 및 신청대상자 명의의 부동산등기부등본 또는 재결서 등본
   ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서

[별지 제2호]

채권 · 채무 등 정당한 이해관계가 있는 금융기관의 범위

1. 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사 및 같은 법 제2조제1호에 따른 금융회사등
2. 「농림수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자신용보증기금
3. 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단 및 신용보증재단중앙회
4. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자 및 증권금융회사
6. 「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」에 따른 휴면예금관리재단 및 복지사업자
7. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사
8. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업진흥공단
9. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회
10. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사
11. 「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사
12. 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사

02 변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제530호)

제1조(목적) 이 예규는 등록사무 처리 중에 「주민등록법」 제7조의4에 따라 변경된 주민등록번호가 공시되지 않도록 신청하는 절차와 공시제한 처리 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(공시제한 등 신청) ① 「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호를 변경한 사람 또는 변경하고자 하는 사람은 변경되었거나 변경될 주민등록번호의 공시가 제한될 대상자(이하 "비공시 대상자"라 한다)를 지정하여 공시제한을 신청할 수 있다.

② 제1항의 신청 후에 비공시 대상자를 추가하거나 공시제한 해지를 신청할 수 있다.

제3조(신청인) ① 제2조에 따른 신청은 신청사건 본인 또는 그 법정대리인만 할 수 있고, 제3자에게 위임할 수 없다.

② 신청사건 본인이 의사능력이 있는 미성년자이거나 주민등록번호 공시제한 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인인 경우에는 단독으로 신청할 수 있다.

제4조(신청서의 제출) ① 신청인은 다음 각 호의 신청서를 신청사건 본인의 등록기준지 또는 신청인의 주소지나 현재지의 시(구)·읍·면의 사무소에 출석하여 제출하여야 한다.

1. 공시제한 또는 비공시 대상자 추가를 신청할 경우에는 별지 제1호 서식
2. 공시제한 해지를 신청할 경우에는 별지 제2호 서식

② 신청인은 전항 각 호의 신청서를 신청인의 주소지나 현재지의 동사무소에 출석하여 제출할 수 있다.

제5조(신청서가 동에 제출된 경우) ① 동장은 소속 시(구)의 장을 대행하여 신청서를 가족관계등록문서건명부에 접수하고, 접수한 신청서의 등본을 작성하여 가족관계등록민원청구서편철장에 편철하며, 신청서 원본은 동이 속하는 시(구)의 장에게 송부한다.

② 동장이 신청서 원본을 동이 속하는 시(구)의 장에게 송부할 때에는 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제33호 서식의 발송인을 찍되, 발송명의는 "○○

시장 또는 ○○구청장 대행자 ○○동장"으로 표시하고 동장 직인을 찍어 송부한다.

제6조(신청의 처리) ① 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 제4조제1항에 따라 제출되거나 제5조에 따라 송부받은 신청서를 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류등 접수장에 접수하고, 다음 각 호에 따라 처리한 후 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

1. 신청사건 본인의 주민등록번호가 「가족관계등록부상 주민등록번호의 기록 및 정정·변경절차」 제3조에 따라 변경된 경우에는 전산정보처리조직에 신청사건 본인을 공시제한 대상자로 등록하고, 비공시 대상자를 등록한다.
2. 신청사건 본인의 주민등록번호가 「가족관계등록부상 주민등록번호의 기록 및 정정·변경절차」 제3조에 따라 변경되지 않은 경우에는 전산정보처리조직에 신청사건 본인을 공시제한 신청자로 등록하고, 비공시 대상자를 등록한다.
3. 비공시 대상자 추가 신청을 접수한 경우에는 전산정보처리조직에 비공시 대상자를 추가로 등록한다.
4. 공시제한 해지의 신청을 접수한 경우에는 즉시 전산정보처리조직에 해지(종국)처리를 하여야 한다.

② 「주민등록법」 제7조의4 및 같은 법 시행령 제12조의6에 따라 주민등록번호 변경 통보를 받은 가족관계등록공무원은 주민등록번호 변경자가 제1항제2호에 따라 공시제한 신청자로 등록되어 있을 경우에는 공시제한 대상자로 등록한다.

③ 제1항제2호에 따라 공시제한 신청자로 등록된 후 1년이 경과할 때까지 제2항에 따라 공시제한 대상자로 등록되지 않은 경우에는, 공시제한 신청자로 등록한 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원이 즉시 전산정보처리조직에 해지(종국)처리를 하여야 한다.

④ 공시제한 대상자 또는 비공시 대상자의 인적사항이 변경되더라도(예 : 개명, 주민등록번호 변경, 생년월일 정정 등) 공시제한은 해지(종국)처리하지 아니한다.

제7조(공시제한 대상자의 사망) 공시제한 대상자가 사망하여 대상자의 등록부를 폐쇄하면 공시제한은 해지(종국)처리된다.

제8조(공시제한) ① 등록사항별 증명서 발급·교부 청구 시 다음 각 호의 어느 하나에 해

당되어 주민등록번호 공개신청(전부 공개 또는 신청대상자 본인만 공개)을 한 경우라도, 발급·교부 신청인이 비공시 대상자 또는 그 대리인인 경우에는 해당 등록사항별 증명서의 특정등록사항란 및 일반등록사항란에 기록된 공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 발급·교부한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 교부 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우
2. 교부 신청인이 신청대상자 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

② 신고서류의 열람 또는 인증 없는 사본 교부 시, 이해관계인이 비공시 대상자인 경우에는 신고서류에 기재된 공시제한 대상자의 주민등록번호는 비실명처리(접착식메모지, 접착식메모테이프, 라벨지 등을 부착하거나 기타 적절한 방법으로 주민등록번호를 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다)를 하여야 한다. 다만, 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 신고서류의 열람 또는 인증 없는 사본의 교부를 청구한 경우에는 비실명처리를 하지 아니할 수 있다.

제9조(불복) ① 비공시 대상자로 지정된 자는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제109조에 따라 관할 가정법원[공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 공시하지 아니한(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 등록사항별 증명서 등을 발급·교부한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원을 말한다]에 불복의 신청을 할 수 있다.

② 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 송달받은 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 즉시 전산정보처리조직에 비공시 대상자로 등록된 것을 해지(종국)처리 하고, 공시제한 대상자에게 별지 제3호 서식에 의하여 통지하여야 한다.

③ 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정서는 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류 등 접수장에 접수하고, 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

[별지 제1호 서식]

변경된 주민등록번호의 공시제한 신청서

신청사건 본인	성 명	(한자 :)				
	등록기준지					
	주민등록번호	-				
신청 내용	□ 주민등록번호(뒷부분 6자리) 공시제한[1]					
신청 근거	□ 주민등록법 제7조의4에 따라 주민등록번호가 변경되었음 □ 주민등록법 제7조의4에 따라 주민등록번호 변경 신청을 하였음[2]					
비공시 대상자[3]	□ 아래의 사람 및 그 대리인					
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	□ 본인 외 모든 사람					
신 청 인	성명	㊞ (서명)	주민등록번호	-		
	주소[4]		휴대전화번호 등			
			신청인자격[5]	의		

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

1. 주민등록번호 공시가 제한된 자(비공시 대상자) 또는 그 대리인이 등록사항별 증명서를 발급·교부받을 경우에는 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리의 숫자를 가리고 발급·교부합니다.
2. 주민등록번호 변경 통보 시 주민등록번호가 공시제한되며, 신청 후 1년이 경과할 때까지 주민등록번호가 변경되었음이 통보되지 않을 경우에는 신청이 해지됩니다.
3. 비공시 대상자가 외국인일 경우에는 가족관계등록부에 기록된 외국인의 성명 및 외국인등록번호(외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 또는 출생연월일)를 정확하게 기재하여야 합니다.
4. 비공시 대상자가 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 받은 경우, 그 비공시 대상자에 대한 변경된 주민등록번호 공시제한이 해지됨을 통지받기 위하여 주소 및 전화번호를 입력하시기 바랍니다.
5. 본인 또는 법정대리인은 신청할 수 있으나, 임의대리인은 신청할 수 없습니다.

공시제한 신청시 유의사항

▸ **특정인에게 변경된 주민등록번호를 알리고 싶지 않은 자(=공시제한 대상자)**
▸ **본인의 변경된 주민등록번호를 알리고 싶지 않은 특정 대상자(=비공시 대상자)**

[공시제한 등의 신청 및 신청인]
• 공시제한 신청 시 비공시 대상자를 지정하여야 하고, 비공시 대상자를 추가하거나 해지 신청을 할 수 있으며, 비공시 대상자가 다수인 경우 대상자 중 일부에 대하여 해지 신청을 할 수 있음
• 공시제한 등의 신청사건 본인이 의사능력이 있는 미성년자 또는 주민등록번호 공시제한 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인인 경우에는 단독으로 신청할 수 있음
• 법정대리인도 신청이 가능하지만, **임의대리인은 신청할 수 없음**

[공시제한 등의 신청서 제출 장소]
• 공시제한 등의 신청서라 함은 **공시제한의 신청·해지, 비공시 대상자 추가·일부해지 등의 신청서를 모두 포함**함
• 신청서는 당사자의 의사를 명확히 알 수 있도록 신청인이 직접 가족관계등록관서에 출석하여 제출하여야 함**(우편신청 불가능)**
• 신청서 제출은 (ⅰ) 신청사건 본인의 등록기준지, (ⅱ) 신청인의 주소지 또는 현재지의 시(구)·읍·면의 사무소, (ⅲ) 신청인의 주소지 또는 현재지 동사무소에서 할 수 있음
• 반드시 최초 신청한 가족관계등록관서에 공시제한 해지, 비공시 대상자 추가·일부해지 등의 신청서를 제출하여야 하는 것은 아님

[공시제한의 범위]
• 비공시 대상자로 지정된 특정인 또는 그 대리인이 증명서 발급·교부를 신청할 경우에는 변경된 주민등록번호의 공시가 제한되며, 공시제한 대상자 또는 비공시 대상자의 인적사항이 변경되더라도(예: 개명, 주민등록번호 변경, 생년월일 정정 등) 공시제한은 유지됨

※ 본인 또는 법정대리인이 공시제한 신청을 하여도 아래와 같은 경우에는 주민등록번호를 공시할 수 있으므로 다음 사항을 읽고 유의하시기 바랍니다.

1. 재판상 필요 또는 공용 목적이 있는 경우에는 교부 신청인의 선택에 따라 공시제한 대상자의 주민등록번호를 공시할 수 있음
① 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 비공시 대상자가 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
② 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

2. 비공시 대상자로 지정된 자가 불복하여 관할 가정법원이 이유 있다고 인정하면 공시제한 대상자의 주민등록번호 공시제한이 해지됨
• 비공시 대상자로 지정된 자는 본인이 비공시 대상자로 지정된 것에 대하여 부당하다는 이유로 관할 가정법원에 불복신청을 할 수 있음
• 불복신청에 대하여 가정법원이 불복신청이 이유 있다고 인정하면, 가정법원의 결정에 따라 비공시 대상자 지정이 해지됨
• 가정법원의 결정에 따라 해지된 경우 관할 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 공시제한 대상자에게 통지하여야 함

3. 공시제한 대상자가 사망한 경우 공시제한이 종료됨
• 공시제한 대상자가 사망한 경우 공시제한의 필요성이 소멸하므로 공시제한 대상자의 주민등록번호 공시제한은 종료됨

[별지 제2호 서식]

변경된 주민등록번호의 공시제한 해지 신청서

신청사건 본인	성 명	(한자 :)				
	등록기준지					
	주민등록번호	-				
신청 내용	□ 주민등록번호(뒷부분 6자리) 공시제한 해지					
해지 대상자	□ 일부 해지 : 아래의 사람 및 그 대리인					
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	□ 전체 해지					
신 청 인	성명	㊞ (서명)	주민등록번호	-		
	주소		휴대전화번호 등			
			신청인자격	의		

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

[별지 제3호 서식]

공시제한 해지 통지서

수　　신: ○ ○ ○

제　　목: 비공시 대상자 ○ ○ ○ 에 대한 공시제한 해지 통지서

공시제한 신청내용	비공시 대상자 ○ ○ ○에 대한 공시제한 신청
	신청일: 20　.　.　.
	신청인: ○ ○ ○
공시제한 해지통지	비공시 대상자 ○ ○ ○에 대한 공시제한 해지(종국)
	결정일: 20　.　.　.
	결정법원: ○○가정법원(○○가정법원 ○○지원) 결정

본인의 공시제한 신청에 대한 비공시 대상자 ○ ○ ○의 불복 신청이 이유 있다는 결정에 따라 「변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침」 제9조에 의하여 비공시 대상자 ○ ○ ○에 대한 공시제한이 해지(종국)되었음을 통지합니다.

※ 비공시 대상자 ○ ○ ○이 증명서 발급·교부 등을 청구할 경우, 발급·교부받은 증명서 등에 공시제한 대상자 본인의 정보가 포함되어 있어도 본인의 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자가 가려지지 않습니다.

20　　.　　.　　.

○○시(구)·읍·면장　　○ ○ ○　　직인

03 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(가족관계등록예규 제541호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제21조의3제5항에 따른 영문증명서의 작성과 발급에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "필수항목"이란 가족관계등록부(이하 "등록부"라 한다)에 그 기록사항이 있는지를 가리지 않고 영문증명서에 반드시 표기하는 항목을 말한다.
2. "선택항목"이란 등록부에 그 기록사항이 있는 경우에만 영문증명서에 표기하는 항목을 말한다.

제3조(작성문자) ① 영문증명서는 로마자(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y 및 z만을 말한다)와 아라비아 숫자로 작성하고 약자나 부호를 사용할 수 있다.

② 성명, 성별 및 국가명은 모두 대문자로 현출한다.

③ 필수항목에 기록할 사항이 없는 경우에는 "-"로 현출한다.

제4조(날짜) 출생연월일, 혼인의 성립일, 그 밖에 날짜에 관한 기록사항은 아라비아 숫자로 작성하여 연, 월, 일 순으로 현출한다.

【예시1】 2017년 10월 16일 → 2017-10-16

【예시2】 (다태아인 경우) 2018년 02월 21일 09시 30분 → 2018-02-21 09:30

제5조(발급제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 영문증명서 발급이 제한될 수 있다.

1. 본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우
2. 본인이 「혼인신고특례법」에 따른 혼인신고를 한 경우
3. 본인의 등록부가 폐쇄된 경우
4. 부, 모 또는 배우자의 등록부가 폐쇄된 경우[다만, 사망(실종선고 및 부재선고를 포함한다. 이하 같다)하거나 국적을 상실(이탈을 포함한다. 이하 같다)하여 등록부

가 폐쇄된 경우는 예외로 한다]

5. 등록부에 부, 모 또는 배우자가 2명 이상 기록된 경우
6. 외국인인 부, 모 또는 배우자의 외국여권상 로마자성명이 소명되지 아니한 경우
7. 등록부의 기록이 법률상 무효인 것이거나 그 기록에 착오 또는 누락이 있는 경우

제6조(준용규정) 법 제15조제1항 각 호의 증명서의 작성과 발급에 관한 법령의 규정은 이 예규에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 성질에 반하지 아니하는 범위에서 영문증명서의 작성과 발급에 준용한다.

제2장 본인에 관한 사항

제7조(기록사항) ① 본인의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호 및 출생장소를 필수항목으로 한다.

② 귀화허가일, 수반취득일, 그 밖에 국적을 취득한 날짜를 선택항목으로 한다.

제8조(성명) 본인의 성명은 본인의 여권정보 활용에 관한 신청인의 동의를 받아 본인의 여권상 로마자성명을 현출한다. 본인의 여권상 로마자성명이 한글성명의 발음과 다른 경우에도 또한 같다.

제9조(국내 출생장소) ① 국내(북한을 포함한다. 이하 같다)에서 출생한 경우에는 출생장소 기록 중 최상위 행정구역[시(특별시, 광역시, 특별자치시를 포함한다), 도(특별자치도를 포함한다), 군, 구에 한정한다] 지명에 "(KOREA)"를 병기하여 현출한다. 현재는 존재하지 않는 지명 또는 최상위 행정구역인 경우에도 또한 같다.

【예시1】 경기도 김포시 ○○ → Gyeonggi-do(KOREA)

【예시2】 김포시 ○○ → Gimpo-si(KOREA)

【예시3】 경성부 ○○ → Gyeongseong-bu(KOREA)

② 최상위 행정구역이 특별시, 광역(직할)시, 특별자치시 또는 특별자치도인 경우에는 행정구역명을 생략하여 현출할 수 있다.

【예시】 부산광역시 북구 ○○ → Busan(KOREA)

③ 국내에서 이동 중인 차량이나 기차 등에서 출생한 경우, 그 밖에 지명을 특정하기 어려운 경우에는 "(KOREA)"로 현출한다.

【예시】 서울발 여수행 281열차 특실 객실 → (KOREA)

제10조(외국 출생장소) ① 외국에서 출생한 경우에는 출생장소 기록 중 국가명만 현출한다. 현재는 존재하지 않는 국가인 경우에도 또한 같다.

【예시1】 스웨덴 ○○ → SWEDEN

【예시2】 유고슬라비아 ○○ → YUGOSLAVIA

② 국가명이 아니라 본국의 해외 영토명이 기록된 경우에는 그 영토명을 현출한다.

【예시】 괌 ○○ → GUAM

제11조(기타 출생장소) ① 등록부에 출생장소 기록은 있으나 국내인지 외국인지 명확하지 않은 경우, 미상이나 불상 등으로 기록된 경우, 그 밖에 제9조 및 제10조에 따라 출생장소를 특정하기 어려운 경우에는 "(Unspecified)"로 현출한다.

【예시1】 제주도에서 일본국 대판항으로 항해 중 → (Unspecified)

【예시2】 미상 → (Unspecified)

② 기아로 발견되어 법 제52조에 따라 등록부가 작성된 경우에는 그 취지를 현출한다.

제3장 부모에 관한 사항

제12조(기록사항) ① 부모의 성명, 성별, 출생연월일 및 주민등록번호를 필수항목으로 한다.

② 부 또는 모가 사망하거나 국적을 상실하여 등록부가 폐쇄된 경우에는 그 폐쇄사유를 선택항목으로 한다.

③ 부 또는 모가 외국인인 경우에는 국적과 외국인등록번호(국내거소번호를 포함한다. 이하 같다)를 필수항목으로 하고, 사망한 사실을 선택항목으로 한다.

제13조(성명) ① 부모의 성명에 관하여는 제8조를 준용한다.

② 부 또는 모가 여권을 발급받은 사실이 없는 경우에는 문화체육관광부 고시 「국어의 로마자 표기법」에 따라 한글성명을 로마자성명으로 변환하여 현출한다.

③ 부 또는 모가 외국인인 경우에는 외국여권상 로마자성명을 현출한다.

제4장 배우자에 관한 사항

제14조(기록사항) ① 배우자의 성명, 성별, 출생연월일, 주민등록번호 및 혼인의 성립일을 필수항목으로 한다. 다만, 현재 배우자가 없는 경우(배우자가 사망한 경우를 제외한다)는 예외로 한다.

② 배우자가 사망하거나 국적을 상실하여 등록부가 폐쇄된 경우에는 그 폐쇄사유와 사망일(실종기간만료일 및 부재선고심판확정일을 포함한다. 이하 같다)을 선택항목으로 한다.

③ 배우자가 외국인인 경우에는 국적과 외국인등록번호를 필수항목으로 하고, 사망한 사실과 사망일을 선택항목으로 한다.

제15조(성명) 배우자의 성명에 관하여는 제8조와 제13조제2항 및 제3항을 준용한다.

제16조(사망일) 배우자의 사망일을 연월일로 명확하게 특정하기 어려운 경우에는 "(Unspecified)"로 현출한다.

【예시1】 2012년 05월 일 미상 → (Unspecified)

【예시2】 2013년 10월 20일부터 23일 사이 → (Unspecified)

【예시3】 2014년 11월 11일 추정 → (Unspecified)

【예시4】 2015년 12월 15일 10시 경 → (Unspecified)

04 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제577호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제14조제8항부터 제11항까지 및 법 제14조의2제3항, 법 제15조의2 및 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제19조제2항, 규칙 제21조제9항, 규칙 제21조의2제5항, 규칙 제21조의3제1항, 규칙 제25조제2항, 규칙 제25조의2제3항, 규칙 제25조의3, 규칙 제27조제1항, 규칙 제72조제1항 등에 따라 가정폭력피해자의 개인정보보호 절차에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(가정폭력피해자의 개인정보보호 신청 및 그 해지신청) ① 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 등록기준지 또는 주소지나 현재지의 시(구)·읍·면의 사무소에 출석하여 그 시(구)·읍·면의 장에게 가정폭력피해자에 대한 개인정보보호의 신청을 할 수 있다.

② 제1항의 신청은 별지 제1호 서식에 따른 신청서에 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족 중 가정폭력피해자가 지정하는 사람을 교부·공시제한대상자로 지정하여야 한다. 교부·공시제한대상자에는 배우자 또는 직계혈족이었던 사람도 지정할 수 있다.

③ 제1항의 신청에는 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 소명자료를 제출하여야 한다.

1. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따라 설치된 가정폭력 관련 상담소의 장 또는 같은 법 제4조의6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 상담사실확인서
2. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따라 설치된 가정폭력피해자 보호시설의 장이 발급한 가정폭력피해자 보호시설 입소 확인서 또는 같은 법 제4조의6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 긴급피난처 입소 확인서
3. 「범죄피해자 보호법」 제7조에 따라 설치된 보호시설의 장이 발급한 상담사실확인서 또는 입소 확인서
4. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제10조에 따라 설치된 성폭력피해상

담소의 장 또는 같은 법 제18조에 따라 설치된 성폭력피해자통합지원센터의 장이 발급한 상담사실확인서

5. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제12조에 따라 설치된 성폭력피해자 보호시설의 장이 발급한 성폭력피해자 보호시설 입소 확인서
6. 「한부모가족지원법」 제19조에 따라 설치된 일시지원복지시설의 장이 발급한 일시지원복지시설 입소 확인서
7. 「노인복지법」 제39조의5제2항에 따라 설치된 지역노인보호전문기관의 장이 발급한 상담사실확인서
8. 「노인복지법」 제39조의19에 따라 설치된 학대피해노인 전용쉼터의 장이 발급한 학대피해노인 전용쉼터 입소 확인서
9. 「아동복지법」 제15조에 따라 보호조치를 실시한 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 발급한 피해아동 보호사실 확인서
10. 「아동보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치결정서, 보호처분결정서, 임시보호명령결정서 또는 피해아동보호명령결정서의 등본 또는 초본
11. 「주민등록법」 제7조의4제1항제3호라목에 따른 피해자에 대한 주민등록번호 변경결정 통지서
12. 「가정보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치결정서, 임시보호명령결정서 또는 피해자보호명령결정서의 등본 또는 초본
13. 「검찰사건사무규칙」 제103조제1항에 따른 고소·고발사건 결정결과통지서
14. 「검찰사건사무규칙」 제119조제2항에 따른 사건결정결과 증명서
15. 확정된 법원의 판결문 등본
16. 「경찰수사규칙」 제97조제2항에 따른 수사결과통지서

④ 가정폭력피해자 본인이 제1항에 따른 신청을 하려면 시(구)·읍·면의 장에게 본인의 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제시하여야 하고, 가정폭력피해자의 대리인이 제1항에 따른 신청을 하려면 시(구)·읍·면의 장에게 가정폭력피해자 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 제출하여야 한다. 다만, 가정폭력피해자의 법정대리인이 법정대리인임을 소명하는 자료를 제출하면서 신청하는 경우 가정폭력피해자 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 제출하지 아니할 수 있다.

⑤ 가정폭력피해자가 의사능력 있는 미성년자이거나 제1항에 따른 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인의 경우 단독으로 제1항에 따른 신청을 할 수 있다.

⑥ 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 제1항에 따른 신청 후에 시(구)·읍·면의 장에게 교부·공시제한대상자를 추가 신청할 수 있고, 이 경우 제1항부터 제5항까지를 준용한다.

⑦ 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 등록기준지 또는 주소지나 현재지의 시(구)·읍·면의 장에게 별지 제2호 서식에 따라 다음 각 호의 개인정보보호 해지신청을 할 수 있다. 이 경우 제4항, 제5항을 준용한다.

1. 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지
2. 교부·공시제한대상자 전부에 대한 해지 (개인정보보호 신청 전부의 해지)

제3조(시(구)·읍·면장의 전산등록 및 특종신고서류편철 보존) ① 시(구)·읍·면의 장은 제2조에 따라 제출된 신청서를 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류 등 접수장에 접수하고, 다음 각 호에 따라 처리한 후 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

1. 전산정보처리조직에 가정폭력피해자 및 교부·공시제한대상자를 등록한다.
2. 가정폭력피해자 이외의 사람의 가족관계등록부에 가정폭력피해자에 관한 기록사항이 있는 경우, 가정폭력피해자에 관한 기록사항이 가려질 수 있도록 전산정보처리조직에 등록한다.
3. 교부·공시제한대상자 추가 신청을 접수한 경우에는 전산정보처리조직에 교부·공시제한대상자를 추가로 등록한다.
4. 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지 신청을 접수한 경우에는 즉시 전산정보처리조직에 해지 대상인 교부·공시제한대상자의 등록의 해지를 등록한다.
5. 교부·공시제한대상자 전부(개인정보보호 신청 전부)에 대한 해지의 신청을 접수한 경우에는 즉시 전산정보처리조직에 해지(종국)처리를 하여야 한다.

② 가정폭력피해자, 교부·공시제한대상자의 인적사항이 변경되더라도(예 : 개명, 주민등록번호 변경, 생년월일 정정 등) 그 제한 신청사건은 해지(종국)처리하지 아니한다.

제2장 증명서에 대한 개인정보보호

제4조(증명서에 대한 개인정보보호의 방법) ① 교부·공시제한대상자 본인 및 공시제한대상자 본인의 배우자 및 직계혈족(이하 "교부·공시제한대상자본인등"이라 한다)에 대하여는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서 또는 등록부등의 기록사항 : 교부·공시제한대상자에게는 열람·교부·발급 자체의 금지
2. 교부·공시제한대상자의 등록사항별 증명서 또는 등록부등의 기록사항 : 교부·공시제한대상자본인등에게는 가정폭력피해자에 관한 다음 각 목의 정보를 전산에 의하여 가리고('*'처리) 열람·교부·발급
   가. 특정등록사항·일반등록사항 중 가정폭력피해자의 성명, 출생연월일, 주민등록번호, 성별, 본에 관한 사항
   나. 가정폭력피해자의 출생, 사망, 국적상실에 관한 사항
   다. 그 밖에 위 각 목에 준하는 가정폭력피해자의 개인정보
3. 교부·공시제한대상자의 배우자 또는 직계혈족으로서 가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록사항별 증명서 또는 등록부등의 기록사항 : 교부·공시제한대상자에게는 제2호 각 목의 정보를 전산에 의하여 가리고('*'처리) 열람·교부·발급

② 영문증명서 또는 제적부에 대하여는 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 영문증명서 : 교부·공시제한대상자본인등에게는 무인발급기 및 인터넷에 의한 열람·발급 자체를 금지하되, 방문 발급의 경우에는 제1항에 따라 처리
2. 제적부 : 교부·공시제한대상자본인등에게는 무인발급기 및 인터넷에 의한 열람·발급 자체를 금지하되, 방문 발급에서 전산에 의하여 가림 처리('*'처리)가 되지 않는 경우에는 다음 각 목의 사항을 가리는 수작업의 조치(발급된 제적 등·초본에 기재된 가정폭력피해자의 개인정보에 접착식메모지, 접착식메모테이프, 라벨지 등을 부착하거나 기타 적절한 방법으로 가정폭력피해자의 정보를 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다)를 한 후 복사하여 신청인에게 교부
   가. 제1항제2호 각 목에 준하는 가정폭력피해자의 개인정보
   나. 보이스바코드 및 진위 여부 확인용 발급번호

③ 제2항제2호에 따라 제적 등·초본에 수작업 조치를 한 경우에는, 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 조치를 취한 사본의 말미에 "원본의 내용과 다름이 없음, 시

(구)·읍·면의 장 ○○○"이라 기재하고, 그 직인을 찍어야 한다.

④ 가정폭력피해자가 외국인으로서 가족으로 기록된 경우에는 전산화 정도를 고려하여 위 각 항의 조치를 취하지 아니할 수 있다.

⑤ 출생신고의 신고인이 교부·공시제한대상자이고 나머지 부 또는 모가 가정폭력피해자인 경우에는 규칙 제36조의2제1항제2호에 따른 전자문서를 이용한 출생신고에서 가정폭력피해자의 인적사항이 제공되지 아니하여 전자문서를 이용한 출생신고를 이용할 수 없다.

제5조(교부·공시제한대상자가 민법상 법정대리인 등의 경우에도 보호조치의 적용) 교부·공시제한대상자본인등이 다음 각 호에 해당하는 경우에도 규칙 제19조 제2항 단서에 따라 이 예규 제4조와 같이 개인정보보호 조치를 하되, 법 제111조의 가정법원의 결정에 따라 해지된 경우에는 교부 등을 허용한다.

1. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
2. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
3. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별증명서가 필요한 때
4. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때

제3장 신고서류 및 각종 증명에 대한 개인정보보호

제6조(신고서류의 열람 등의 경우 교부·공시제한대상자의 확인) 시(구)·읍·면의 장 또는 법원의 관계공무원은 다음 각 호의 열람·증명 청구가 접수된 때에는 전산정보처리조직을 통하여 그 청구인이 교부·공시제한대상자본인등인지를 확인하여야 한다.

1. 법 제42조제2항 및 규칙 제27조에 따른 신고서류의 열람
2. 법 제42조제4항 및 규칙 제72조에 따른 신고서류의 열람

3. 법 제42조제2항 및 규칙 제27조에 따른 기재사항 증명
4. 규칙 제48조에 따른 신고의 수리 또는 불수리의 증명서
5. 그 밖에 개인정보가 기재된 각종 증명 청구

제7조(신고서류 등에 대한 개인정보보호 방법) ① 열람·증명 청구인이 교부·공시제한대상자본인등인 경우에는 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 제6조 제1호 및 제2호의 신고서류
   가. 가정폭력피해자에 대한 개인정보가 포함된 경우 : 열람을 금지하되, 법 제111조에 따른 가정법원의 결정으로 열람이 허용된 경우에는 열람 허용
   나. 가정폭력피해자에 대한 개인정보가 포함되어 있지 않는 경우 : 열람의 허용
2. 제6조 제3호부터 제5호까지의 기재사항 등 : 증명은 허용하되, 그 증명서에 가정폭력피해자의 개인정보가 기재되는 경우 그 정보는 전산 또는 수작업으로 가리거나('*'처리), 기재하지 않고 처리

② 가정폭력피해자가 외국인으로서 가족으로 기록된 경우에는 전산화 정도를 고려하여 제1항의 조치를 취하지 아니할 수 있다.

제4장 제한 사유의 고지 및 불복절차

제8조(교부·공시제한대상자본인등에 대한 제한 사유의 고지 등) 제4조 또는 제7조에 따라 개인정보보호 조치를 취한 경우, 교부·공시제한대상자본인등에게 다음 각 호의 방법으로 개인정보보호 신청에 따라 제한된다는 취지 등을 고지하여야 한다.

1. 방문 청구 : 별지 제3호 서식의 교부
2. 무인발급기 또는 인터넷 청구 : 팝업창 등 적절한 방법 (영문증명서 또는 제적부의 경우에는 가림처리된 상태에서 방문 발급은 허용된다는 취지 포함)

제9조(교부·공시제한대상자의 불복) ① 교부·공시제한대상자는 제4조 또는 제7조에 따른 개인정보보호 조치에 대하여 법 제109조에 따라 관할 가정법원[교부·공시제한대상자에게 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서 등의 발급·교부 등을 한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원을 말한다]에 불복의 신청을 할 수 있다.

② 제1항의 불복 신청을 담당하는 가정법원은 가정폭력피해자의 개인정보가 공개되지 아니하도록 주의하여야 한다.

③ 제1항의 불복 신청을 담당하는 가정법원으로부터 사실조회 또는 문서제출명령 등을 받은 법원행정처장 또는 시(구)·읍·면의 장이 그에 대한 회신을 함에 있어 그 회신을 전자적으로 회신하여서는 안 되고 우편을 통한 서면으로 제출하여야 하며, 그 회신을 받은 가정법원은 즉시 그 서면에 가정폭력피해자의 개인정보가 기재되어 있는지 여부를 확인하여 그러한 개인정보가 있을 경우 적절한 보호조치를 취하여야 한다.

④ 제1항의 불복 신청이 이유 있을 경우, 관할 가정법원은 다음 각 호의 결정을 할 수 있다.

1. 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지
2. 교부·공시제한대상자 전부에 대한 해지(개인정보보호 신청 전부의 해지)

⑤ 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 송달받은 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 그 결정의 내용에 따라 다음 각 호와 같은 처리를 하여야 한다.

1. 결정의 내용이 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지를 명하는 경우, 전산정보처리조직에 해지 대상인 교부·공시제한대상자의 등록의 해지를 등록하고, 가정폭력피해자에게 별지 제4호 서식에 의하여 통지
2. 결정의 내용이 교부·공시제한대상자 전부에 대한 해지(개인정보보호 신청 전부의 해지)를 명하는 경우, 전산정보처리조직에 해지(종국) 처리하고, 가정폭력피해자에게 별지 제5호 서식에 의하여 통지

⑥ 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정서는 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류 등 접수장에 접수하고, 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

[별지 제1호 서식]

가정폭력피해자의 개인정보보호 신청서

신청사건 본인 (가정폭력 피해자)	성 명	(한자 :)	
	등록기준지		
	주민등록번호	-	
	주 소[1]		
신청 근거	「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제8항, 같은 법 제15조의2제1항, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제25조의3제1항, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차 관한 사무처리지침」 제2조에 따른 소명자료[2]를 첨부한 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청		
교부·공시 제한대상자[3]	아래의 사람 및 그 대리인		
	성명	주민등록번호	피해자와의 관계
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
신 청 인	성명	㊞ (서명)	주민등록번호 -
	주소		휴대전화번호 등
			신청인자격[4] 의

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

1. 교부·공시제한대상자가 법 제6장의 불복절차를 통해 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 받은 경우, 그 교부·공시제한대상자에 대한 가정폭력피해자의 개인정보보호가 해지됨을 통지받기 위하여 가정폭력피해자의 주소를 기재하시기 바랍니다.
2. 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청을 하려는 사람은 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제2조제3항 각 호의 **소명자료**(신청사건 본인이 피해자임이 드러나는 자료여야 하며, 자세한 소명자료의 종류는 뒤쪽 목록 참조)를 **이 신청서와 함께 제출하여야** 합니다.
3. ① 교부·공시제한대상자는 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족(배우자 또는 직계혈족이었던 사람을 포함) 중에서 지정할 수 있으며('관계'란에 기재), 교부제한대상자와 공시제한대상자의 관념상 의미는 다르나(뒤쪽 유의사항 참조), 교부·공시제한대상자로 피해자의 '배우자 또는 직계혈족'을 지정할 경우 교부제한 및 공시제한의 효과를 동시에 받게 됩니다. ② 대상자가 외국인일 경우에는 가족관계등록부에 기록된 외국인의 성명 및 외국인등록번호(외국인등록번호가 없는 경우 국내거소신고번호 또는 출생연월일)를 정확하게 기재하여야 합니다.
4. 신청인은 소명자료상 가정폭력피해자 본인 외에 그 대리인도 될 수 있으나, 대리인이 신청하는 경우에는 가정폭력피해자 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 함께 제출하여야 합니다. 다만 가정폭력피해자의 법정대리인임을 소명하는 자료를 제출하는 경우에는 위임장 등의 제출을 하지 않을 수 있습니다.

개인정보보호 신청 시 함께 제출하여야 할 소명자료 목록

1. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따라 설치된 가정폭력 관련 상담소의 장 또는 같은 법 제4조의6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 상담사실확인서
2. 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따라 설치된 가정폭력 피해자 보호시설의 장이 발급한 가정폭력피해자 보호시설 입소 확인서 또는 같은 법 제4조의6에 따라 설치된 긴급전화센터의 장이 발급한 긴급피난처 입소 확인서
3. 「범죄피해자 보호법」 제7조에 따라 설치된 보호시설의 장이 발급한 상담사실확인서 또는 입소 확인서
4. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제10조에 따라 설치된 성폭력피해 상담소의 장 또는 같은 법 제18조에 따라 설치된 성폭력피해자통합지원센터의 장이 발급한 상담사실확인서
5. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제12조에 따라 설치된 성폭력피해 자보호시설의 장이 발급한 성폭력피해자 보호시설 입소 확인서
6. 「한부모가족지원법」 제19조에 따라 설치된 일시지원복지시설의 장이 발급한 일시지원복지시설 입소 확인서
7. 「노인복지법」 제39조의5제2항에 따라 설치된 지역노인보호시설의 장이 발급한 상담사실확인서
8. 「노인복지법」 제39조의19에 따라 설치된 학대피해노인 전용쉼터의 장이 발급한 학대피해노인 전용쉼터 입소 확인서
9. 「아동복지법」 제15조에 따라 보호조치를 실시한 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 발급한 피해아동 보호사실 확인서
10. 「아동보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치결정서, 보호처분결정서, 임시보호명령결정서 또는 피해아동보호명령서의 등본 또는 초본
11. 「주민등록법」 제7조의4제1항제3호라목에 따른 피해자에 대한 주민등록번호 변경 결정 통지서
12. 「가정보호심판규칙」 제3조에 따른 임시조치결정서, 임시보호명령결정서 또는 피해자보호명령결정서의 등본 또는 초본
13. 「검찰사건사무규칙」 제103조제1항에 따른 고소·고발사건 결정결과통지서
14. 「검찰사건사무규칙」 제119조제2항에 따른 사건결정결과 증명서
15. 확정된 법원의 판결문 등본
16. 「경찰수사규칙」 제97조제2항에 따른 수사결과통지서

가정폭력피해자의 개인정보보호 신청 시 유의사항

▸ **교부제한대상자 또는 공시제한대상자로부터 자신의 정보를 보호하고 싶은 사람(=가정폭력피해자)**
▸ **가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서의 발급·교부 등이 제한될 사람(=교부제한대상자)**
▸ **가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록부등에 관한 등록사항별 증명서의 발급·교부 등의 경우, 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서의 발급·교부 등을 받게 될 사람(=공시제한대상자)**

[가정폭력피해자의 개인정보보호 신청 및 신청인]
• 개인정보보호 신청 시 교부·공시제한대상자를 지정하여야 하고, 추후 각 대상자를 추가하거나 해지 신청을 할 수 있으며, 각 대상자가 다수인 경우 그 일부에 대하여 해지 신청을 할 수 있음
• 가정폭력피해자(신청사건 본인)가 의사능력 있는 미성년자 또는 개인정보보호 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인인 경우 단독으로 신청할 수 있음
• 신청사건 본인이 개인정보보호 신청을 할 때는 시·읍·면의 장에게 신청서 및 소명자료의 제출과 함께 본인의 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제시하여야 함
• 대리인도 신청 가능하지만, 신청사건 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 제출하거나 법정대리인임을 소명하는 자료를 제출하여야 함

[가정폭력피해자의 개인정보보호 신청서의 제출 장소]
• 신청서는 당사자의 의사를 명확히 알 수 있도록 신청사건 본인 또는 그 대리인이 직접 가족관계등록관서에 출석하여 제출하여야 함 **(우편신청 불가능)**
• 신청서 제출은 신청사건 본인의 ①등록기준지 또는 ②주소지나 현재지의 시(구)·읍·면의 사무소에서 할 수 있음
• 반드시 최초 신청한 가족관계등록관서에 개인정보보호 신청의 해지, 교부·공시제한대상자 추가·일부해지 등의 신청서를 제출하여야 하는 것은 아님

[교부·공시제한대상자 지정의 효과(교부제한 또는 공시제한의 범위 등)]
• 교부제한대상자로 지정된 사람은 가정폭력피해자 본인의 등록부등에 관한 등록사항별 증명서의 발급·교부가 제한되며(무인증명서발급기, 인터넷 발급 포함), 그 등록부등의 기록사항에 대한 열람 역시 제한됨
• 공시제한대상자로 지정된 사람은 공시제한대상자 본인 및 공시제한대상자의 배우자 또는 직계혈족으로서 가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록부등에 관한 등록사항별 증명서의 발급·교부나 기록사항에 대한 열람 시 가정폭력피해자의 개인정보(특정등록사항·일반등록사항 중 가정폭력피해자의 성명, 출생연월일, 주민등록번호, 성별, 본 등의 정보)가 가림 처리된 증명서의 발급·교부 등을 받게 됨
• 가정폭력피해자 또는 그 대리인이 제한대상자로 가정폭력피해자의 '배우자 또는 직계혈족'을 지정하는 경우, 그 제한대상자는 교부제한 및 공시제한의 효과를 동시에 받게 됨(즉, 그 '배우자 또는 직계혈족'은 '교부제한대상자'임과 동시에 '공시제한대상자'가 됨)
• 교부·공시제한대상자의 배우자, 직계혈족은 공시제한대상자를 본인으로 하는 등록부등에 관한 등록사항별 증명서의 발급·교부 등의 경우 가정폭력피해자의 개인정보가 가림 처리된 증명서의 발급·교부 등을 받게 됨
• 교부·공시제한대상자 및 그 배우자, 직계혈족은 인터넷 및 무인증명서발급기에 의한 영문증명서와 제적 등·초본의 발급을 받을 수 없고, 가족관계등록관서에서 각 발급신청을 하여야 하며, 이 경우 가정폭력피해자의 개인정보 유무에 따라 발급·교부 등이 제한되거나 개인정보가 가림 처리됨
• 가정폭력피해자나 교부·공시제한대상자의 인적사항이 변경되더라도(예: 개명, 주민등록번호 변경, 생년월일 정정 등) 개인정보보호 신청은 유지됨

※ 신청사건 본인 또는 그 대리인이 개인정보보호 신청을 하여도 아래와 같은 경우에는 발급·교부 등이나 개인정보의 공시가 될 수 있으므로 다음 사항을 읽고 유의하시기 바랍니다.

1. 재판상 필요 또는 공용 목적이 있는 경우에는 교부 신청인의 선택에 따라 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서 발급·교부 등 또는 개인정보의 공시를 할 수 있음
① 시(구)·읍·면의 사무소에 출석한 교부·공시제한대상자가 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
② 국가지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
③ 다른 법령에서 본인 등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우

2. 교부·공시제한대상자가 불복하여 관할 가정법원이 이유 있다고 인정하면 교부·공시제한대상자 중 일부 또는 전부에 대한 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청이 해지됨
• 교부·공시제한대상자는 가정폭력피해자의 개인정보보호신청이 부당하다는 이유로 관할 가정법원에 불복신청을 할 수 있고, 이에 대하여 가정법원이 이유 있다고 인정하면 각 지정이 해지됨
• 가정법원의 결정에 따라 해지된 경우 관할 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 가정폭력피해자에게 통지하여야 함

[별지 제2호 서식]

가정폭력피해자의 개인정보보호 해지 신청서

신청사건 본인	성 명	(한자 :)				
	등록기준지					
	주민등록번호	-				
신청 근거	「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제8항, 같은 법 제15조의2제1항, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제25조의3제1항, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제2조에 따른 가정폭력피해자의 개인정보보호 해지 신청					
해지 대상자	□ 교부·공시제한대상자 중 일부에 대한 해지 : 아래의 사람에 대한 해지					
	성명		주민등록번호	-	관계[1]	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	성명		주민등록번호	-	관계	
	□ 교부·공시제한대상자 전부에 대한 해지(개인정보보호 신청 전체의 해지)					
신 청 인	성명	㊞ (서명)	주민등록번호	-		
	주소		휴대전화번호 등			
			신청인자격[2]	의		

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

1. '관계'란에는, 신청사건 본인(가정폭력피해자)과 해지 대상자와의 관계(신청사건 본인의 배우자 또는 직계혈족, 배우자이었던 사람 또는 직계혈족이었던 사람)를 기재합니다.
2. 개인정보보호 해지 신청인은 개인정보보호를 대상인 가정폭력피해자 본인 외에 그 대리인도 될 수 있으나, 다음 사항에 유의하여 신청하시기 바랍니다.
   가. 가정폭력피해자 본인이 개인정보보호 해지 신청을 하는 경우, 시·읍·면의 장에게 본인의 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제시하여야 합니다.
   나. 가정폭력피해자가 의사능력 있는 미성년자이거나 개인정보보호 해지 신청의 성질 및 효과를 이해할 능력이 있음을 증명할 수 있는 진단서를 첨부한 피성년후견인인 경우 단독으로 해지 신청을 할 수 있습니다.
   다. 가정폭력피해자의 대리인이 해지 신청을 하는 경우에는 가정폭력피해자 본인의 위임장 및 신분증명서 사본을 함께 제출하여야 합니다. 다만 가정폭력피해자의 법정대리인임을 소명하는 자료를 제출하는 경우에는 위임장 등의 제출을 하지 않을 수 있습니다.

[별지 제3-1호 서식]

개인정보보호 신청에 따른 제한 사유 등 안내서

교부 · 공시제한대상자	□□□
교부 · 공시제한대상자와 안내서를 받는 사람의 관계	□□□의 (관계: 본인, 배우자, 직계혈족)
가정폭력피해자의 개인정보보호 신청일	20 . . .
교부 · 공시 제한의 근거	**가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조(증명서의 교부 등)** ⑧ 「가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자(이하 "가정폭력피해자"라 한다) 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족을 지정(이하 "교부제한대상자"라 한다)하여 시 · 읍 · 면의 장에게 제1항 및 제2항에 따른 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다. ⑨ 시 · 읍 · 면의 장은 제8항에 따른 신청을 받은 때에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 교부제한대상자 또는 그 대리인에게 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서를 교부하지 아니할 수 있다. **가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조의2(가정폭력피해자에 관한 기록사항의 공시 제한)** ① 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족(배우자 또는 직계혈족이었던 사람을 포함한다)을 지정(이하 "공시제한대상자"라 한다)하여 시 · 읍 · 면의 장에게 등록부등 중 가정폭력피해자에 관한 기록사항을 가리도록 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다. ② 시 · 읍 · 면의 장은 제1항에 따른 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 사람에게 제14조 제1항 및 제2항에 따른 등록사항별 증명서를 교부하거나 제14조의3에 따른 등록사항별 증명서를 발급할 때 가정폭력피해자에 관한 기록사항을 가리고 교부하거나 발급할 수 있다. 다만, 제14조제1항 각 호에 해당하여 등록사항별 증명서를 교부할 때에는 해당 사항을 가리지 아니하고 교부할 수 있다. 1. 공시제한대상자의 등록사항별 증명서: 공시제한대상자 본인등 또는 그 대리인 2. 공시제한대상자의 배우자 또는 직계혈족으로서 가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록사항별 증명서: 공시제한대상자 또는 그 대리인 **가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제25조의3(가정폭력피해자의 교부 · 공시제한 신청 · 해지절차 및 범위)** ② 교부제한대상자에 대하여 교부, 열람 등이 제한되는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 가정폭력피해자를 본인으로 하는 법 제15조의 등록사항별 증명서 전부 2. 가정폭력피해자를 본인으로 하는 등록부등의 기록사항 전부 ③ 공시제한대상자 본인등에 대하여 공시가 제한되는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 특정등록사항 · 일반등록사항 중 가정폭력피해자의 성명, 출생연월일, 주민등록번호, 성별, 본에 관한 사항 등 가정폭력피해자에 대한 기록사항 전부 2. 제적부의 기록사항 중 가정폭력피해자에 관한 기록사항 전부 3. 그 밖에 위 각 호에 준하는 가정폭력피해자의 개인정보
불복 절차	가정폭력피해자의 개인정보보호 신청에 의하여 교부 · 공시제한대상자로 지정된 사람은, 그 신청이 부당함을 이유로 「가족관계 등록 등에 관한 법률」 제109조에 따라 관할 가정법원(교부 · 공시제한대상자에게 증명서의 발급 · 교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서의 발급 · 교부 등을 한 시 · 읍 · 면을 관할하는 법원을 말함)에 i) 교부 · 공시제한대상자 중 일부인 특정인 본인에 대한 개별적인 제한 신청의 해지 또는 ii) 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청이 부당함을 이유로 한 개인정보보호 신청 전부의 해지를 구하는 불복의 신청을 할 수 있습니다.

△△△님은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제8항, 같은 법 제15조의2제1항에 따른 가정폭력피해자의 개인정보보호신청으로 인하여 같은 법 제14조제9항, 같은 법 제15조의2제2항에 따라 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서의 교부가 제한되거나 가정폭력피해자 이외의 사람의 등록사항별 증명서 기재사항 등의 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리되기에 위와 같이 통보합니다.

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 ○○○ (인)

[별지 제3-2호 서식]

개인정보보호 신청에 따른 제한 사유 등 안내서

교부·공시제한대상자	□□□
교부·공시제한대상자와 안내서를 받는 사람의 관계	□□□의 (관계: 본인, 배우자, 직계혈족)
가정폭력피해자의 개인정보보호 신청일	20 . . .
교부·공시 제한의 근거	**가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조(증명서의 교부 등)** ⑧ 「가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자(이하 "가정폭력피해자"라 한다) 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족을 지정(이하 "교부제한대상자"라 한다)하여 시·읍·면의 장에게 제1항 및 제2항에 따른 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다. ⑨ 시·읍·면의 장은 제8항에 따른 신청을 받은 때에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 교부제한대상자 또는 그 대리인에게 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서를 교부하지 아니할 수 있다. **가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조의2(가정폭력피해자에 관한 기록사항의 공시 제한)** ① 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족(배우자 또는 직계혈족이었던 사람을 포함한다)을 지정(이하 "공시제한대상자"라 한다)하여 시·읍·면의 장에게 등록부등 중 가정폭력피해자에 관한 기록사항을 가리도록 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다. ② 시·읍·면의 장은 제1항에 따른 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 사람에게 제14조제1항 및 제2항에 따른 등록사항별 증명서를 교부하거나 제14조의3에 따른 등록사항별 증명서를 발급할 때 가정폭력피해자에 관한 기록사항을 가리고 교부하거나 발급할 수 있다. 다만, 제14조제1항 각 호에 해당하여 등록사항별 증명서를 교부할 때에는 해당 사항을 가리지 아니하고 교부할 수 있다. 1. 공시제한대상자의 등록사항별 증명서: 공시제한대상자 본인등 또는 그 대리인 2. 공시제한대상자의 배우자 또는 직계혈족으로서 가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록사항별 증명서: 공시제한대상자 또는 그 대리인 **가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제25조의3(가정폭력피해자의 교부·공시제한 신청·해지절차 및 범위)** ② 교부제한대상자에 대하여 교부, 열람 등이 제한되는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 가정폭력피해자를 본인으로 하는 법 제15조의 등록사항별 증명서 전부 2. 가정폭력피해자를 본인으로 하는 등록부등의 기록사항 전부 ③ 공시제한대상자 본인등에 대하여 공시가 제한되는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 특정등록사항·일반등록사항 중 가정폭력피해자의 성명, 출생연월일, 주민등록번호, 성별, 본에 관한 사항 등 가정폭력피해자에 대한 기록사항 전부 2. 제적부의 기록사항 중 가정폭력피해자에 관한 기록사항 전부 3. 그 밖에 위 각 호에 준하는 가정폭력피해자의 개인정보
불복 절차	가정폭력피해자의 개인정보보호 신청에 의하여 교부·공시제한대상자로 지정된 사람은, 그 신청이 부당함을 이유로 「가족관계 등록 등에 관한 법률」 제109조에 따라 관할 가정법원(교부·공시제한대상자에게 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서의 발급·교부 등을 한 시·읍·면을 관할하는 법원을 말함)에 i) 교부·공시제한대상자 중 일부인 특정인 본인에 대한 개별적인 제한 신청의 해지 또는 ii) 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청이 부당함을 이유로 한 개인정보보호 신청 전부의 해지를 구하는 불복의 신청을 할 수 있습니다.

△△△님은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제8항, 같은 법 제15조의2제1항에 따른 가정폭력피해자의 개인정보보호신청으로 인하여 같은 법 제14조제9항, 같은 법 제15조의2제2항에 따라 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서의 교부가 제한되거나 가정폭력피해자 이외의 사람의 등록사항별 증명서 기재사항 등의 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리되기에 위와 같이 통보합니다.

20 년 월 일

○○가정법원장 ○○○ (인)

[별지 제4호 서식]

개인정보보호 신청에 따른 제한대상자 일부 해지 통지서

수　　신: ○ ○ ○

제　　목: 교부 · 공시제한대상자 □ □ □에 대한 제한대상자 일부 해지 통지서

개인정보보호 신청내용	교부 · 공시제한대상자 □ □ □에 대한 제한 신청
	신청일: 20　.　.　.
	신청인: ○ ○ ○ (또는 ○ ○ ○의 대리인)
제한대상자 해지통지	교부 · 공시제한대상자 □ □ □에 대한 제한 해지
	결정일: 20　.　.　.
	결정법원: ○○가정법원(○○가정법원 ○○지원) 결정

수신인의 가정폭력피해자 개인정보보호 신청에 대한 교부 · 공시제한대상자 □ □ □의 불복 신청이 이유 있다는 결정에 따라 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제9조에 의하여 교부 · 공시제한대상자 □ □ □에 대한 제한이 해지되었음을 통지합니다.

※ □ □ □이 증명서 발급·교부 등을 청구할 경우, 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서의 발급 · 교부 등이 가능하며, 발급·교부받은 증명서에 가정폭력피해자 본인의 정보가 포함되어 있어도 그 정보가 가림 처리되지 않습니다.

20　.　.　.

○○시(구)·읍·면장　○ ○ ○　직인

[별지 제5호 서식]

개인정보보호 신청 해지(종국) 통지서

수　　신: ○ ○ ○

제　　목: 교부 · 공시제한대상자 □ □ □ 등에 대한 개인정보보호 신청 전부 해지(종국) 통지서

개인정보보호 신청내용	교부 · 공시제한대상자 □ □ □ 등에 대한 제한 신청
	신청일: 20　.　.　.
	신청인: ○ ○ ○ (또는 ○ ○ ○의 대리인)
개인정보보호 신청 전부 해지통지	위 개인정보보호 신청 전부의 해지(종국)
	결정일: 20　.　.　.
	결정법원: ○○가정법원(○○가정법원 ○○지원) 결정

수신인의 가정폭력피해자 개인정보보호 신청에 대한 교부 · 공시제한대상자 □ □ □의 불복 신청이 이유 있다는 결정에 따라 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제9조에 의하여 가정폭력피해자 개인정보보호 신청 전부가 해지(종국)되었음을 통지합니다.

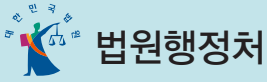
※ □ □ □ 등 교부 · 공시제한대상자가 증명서 발급·교부 등을 청구할 경우, 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서의 발급 · 교부 등이 가능하며, 발급·교부받은 증명서에 가정폭력피해자 본인의 정보가 포함되어 있어도 그 정보가 가림 처리되지 않습니다.

20　　.　　.　　.

○○시(구)·읍·면장　　○ ○ ○　　직인

조문별
가족관계 등록사항별 증명서
발급실무편람

인 쇄 2022년 12월
발 행 2022년 12월
발행처 법원행정처
주소. 서울특별시 서초구 서초대로 219
인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214


법원행정처